03 मौलिक अधिकार

अनुच्छेद 12–35 | समता, स्वतंत्रता, शोषण-विरुद्ध, धर्म एवं सांस्कृतिक-शैक्षणिक अधिकार | संवैधानिक उपचार

📖 शुरुआत एक कहानी से

जयपुर के गोपालपुरा इलाक़े में एक छोटा-सा कमरा। बिहार से आई **प्रिया** यहाँ इंजीनियरिंग की तैयारी करती है। एक शाम उसके साथ तीन घटनाएँ होती हैं। पहली — मकान-मालिक कहता है, "अगले महीने से किराया दुगुना, नहीं तो कमरा खाली करो, और तुम बाहर की हो, यहाँ तुम्हारा कोई हक़ नहीं।" दूसरी — कोचिंग के बाहर एक सिपाही उसके दोस्त **रवि** को बिना कुछ बताए थाने ले जाता है, क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर बिजली कटौती के ख़िलाफ़ एक पोस्ट लिखी थी। तीसरी — घर पर फ़ोन आता है कि गाँव के मंदिर में उसकी सहेली के परिवार को जाति के कारण घुसने नहीं दिया गया।

प्रिया रात भर सोचती है — क्या सचमुच उसका इस शहर में कोई हक़ नहीं? क्या पुलिस किसी को भी बिना कारण उठा सकती है? क्या जाति के आधार पर किसी को मंदिर से रोका जा सकता है? अगली सुबह उसकी राजव्यवस्था की कक्षा में शिक्षक बोर्ड पर लिखते हैं — **"भाग 3: मौलिक अधिकार"**। और प्रिया को अपने तीनों सवालों के उत्तर मिल जाते हैं — भारत के किसी भी भाग में रहने-बसने की स्वतंत्रता **(अनुच्छेद 19)**, गिरफ़्तारी का कारण जानने और 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार **(अनुच्छेद 22)**, बोलने की आज़ादी **(अनुच्छेद 19(1)(क))**, और अस्पृश्यता का पूरा अंत **(अनुच्छेद 17)**। और अगर कोई ये अधिकार छीने, तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार **(अनुच्छेद 32)**।

✨ 1950 में ए.के. गोपालन (A.K. Gopalan) नाम के एक कम्युनिस्ट नेता को बिना मुक़दमे के मद्रास जेल में बंद कर दिया गया — उन्होंने अनुच्छेद 21 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई, लेकिन न्यायालय ने कहा "प्रक्रिया चाहे जैसी भी हो, अगर कोई क़ानून है तो वह वैध है" — व्यक्तिगत स्वतंत्रता की यह संकीर्ण व्याख्या **28 वर्षों** तक चली। फिर **1977** में **मेनका गांधी** का पासपोर्ट बिना कारण बताए ज़ब्त कर लिया गया — इस एक घटना ने पूरी न्यायिक सोच बदल दी! **1978** में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा — "क़ानून तो होना चाहिए, लेकिन वह क़ानून **उचित (Reasonable), निष्पक्ष (Fair) और न्यायसंगत (Just)** भी होना चाहिए" — यही है मूल अधिकारों की असली ताक़त — ये स्थिर नहीं, बल्कि समय के साथ **जीवंत और विकसित** होते संवैधानिक मूल्य हैं। आइए अनुच्छेद 12 से 35 तक इस पूरी यात्रा को गहराई से समझें।

इस अध्याय के **भाग A** में हम पहले समझेंगे कि अधिकार होते क्या हैं, दुनिया और भारत में इनकी माँग कैसे उठी, भाग 3 की विशेषताएँ क्या हैं, फिर **अनुच्छेद 12-13** और **समता का अधिकार (14-18)**। **भाग B** में **स्वतंत्रता का अधिकार (19-22)**, **भाग C** में **शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक-शैक्षणिक अधिकार (23-30)**, और **भाग D** में **संवैधानिक उपचार (32), रिट, अनुच्छेद 33-35, आपातकाल में निलंबन, संपत्ति, अपवाद, आलोचना, महत्व** और **2023 से 2026 तक के नए न्यायिक निर्णय** पढ़ेंगे।

📋 विषय-सूची

1	भाग A — अवधारणा, परिचय एवं समता का अधिकार: मौलिक अधिकार क्या हैं और क्यों — अधिकारों की अवधारणा एवं इतिहास
2	परिचय — मूल अधिकार क्या हैं?
3	अनुच्छेद 12 — "राज्य" की परिभाषा (Definition of State)
4	अनुच्छेद 13 — मूल अधिकारों (FR) से असंगत कानून शून्य (Void Laws)
5	समानता का अधिकार (Right to Equality) — अनुच्छेद 14-18
6	भाग B — स्वतंत्रता का अधिकार: अनुच्छेद 19 — 6 स्वतंत्रताएँ (Six Freedoms)
7	अनुच्छेद 20 — अपराध सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण
8	अनुच्छेद 21 — जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21-क एवं 22 सहित)
9	भाग C — शोषण-विरुद्ध, धर्म एवं संस्कृति: शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right against Exploitation) — अनुच्छेद 23-24
10	धर्म की स्वतंत्रता (Right to Freedom of Religion) — अनुच्छेद 25-28
11	सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार — अनुच्छेद 29-30
12	भाग D — उपचार, विशेष प्रावधान एवं मूल्यांकन: अनुच्छेद 32 — संवैधानिक उपचारों का अधिकार
13	पाँच प्रकार की रिट (Writs) — प्रकार एवं क्षेत्र
14	अनुच्छेद 33, 34, 35 — विशेष प्रावधान एवं आपातकाल में मूल अधिकार
15	संपत्ति का अधिकार — वर्तमान स्थिति (अनुच्छेद 300-क)
16	मूल अधिकारों के अपवाद (अनुच्छेद 31-क, 31-ख, 31-ग)
17	मूल अधिकारों की आलोचनाएँ (Criticisms)
18	मूल अधिकारों का महत्व (Significance)
19	भाग 3 के बाहर के अधिकार (Rights outside Part III)
20	तुलनात्मक दृष्टि, मानवाधिकार एवं नवीनतम न्यायिक विकास (2023-2026)
21	सभी अनुच्छेद एक नज़र में (अनुच्छेद 12-35) एवं अंतिम बात

OMKAR ACADEMY New India Education by Omkar Sir

📜 **भाग A — अवधारणा, परिचय, अनुच्छेद 12-13 एवं समता का अधिकार (अनुच्छेद 12-18)**

इस भाग में खंड 1 से 5 तक — अधिकारों की अवधारणा और इतिहास, भाग 3 का परिचय और विशेषताएँ, "राज्य" की परिभाषा, न्यायिक पुनरावलोकन, मूल अधिकार बनाम नीति निदेशक तत्वों का संघर्ष, और समता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)।

1. मौलिक अधिकार क्या हैं और क्यों — अधिकारों की अवधारणा एवं इतिहास

1.1 "अधिकार" का अर्थ

रोज़मर्रा की भाषा में हम कहते हैं — "यह मेरा हक़ है"। **अधिकार (Right)** का अर्थ है किसी व्यक्ति का वह **दावा (Claim)** जिसे **समाज स्वीकार करता है** और **क़ानून मान्यता देता है**। अगर कोई दावा केवल मेरी इच्छा है — जैसे "मुझे रोज़ मुफ़्त मिठाई मिले" — तो वह अधिकार नहीं है। दावा तभी अधिकार बनता है जब वह **तर्कसंगत** हो, दूसरों के समान दावे से न टकराए, और समाज व राज्य उसे लागू करने की ज़िम्मेदारी ले।

हर अधिकार के साथ एक **कर्तव्य** जुड़ा होता है। मुझे बोलने का अधिकार है, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं दूसरों के बोलने के अधिकार का सम्मान करूँ। मुझे जीवन का अधिकार है, तो राज्य का कर्तव्य है कि वह मेरी रक्षा करे। इसीलिए कहा जाता है कि **अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू** हैं।

1.2 अधिकारों के प्रकार

प्रकार	अर्थ	कौन देता है / कैसे लागू होता है	उदाहरण
प्राकृतिक (नैसर्गिक) अधिकार	वे अधिकार जो मनुष्य को मनुष्य होने के नाते जन्म से मिले माने जाते हैं।	किसी शासक की देन नहीं; विचारकों (जैसे जॉन लॉक (John Locke)) के अनुसार राज्य को इनकी रक्षा करनी चाहिए।	जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति
नैतिक अधिकार	जो समाज की नैतिकता से मिलते हैं।	केवल समाज का दबाव; न्यायालय से लागू नहीं।	बुज़ुर्ग माता-पिता का बच्चों से सेवा पाने का नैतिक दावा
क़ानूनी (वैधानिक) अधिकार	जो संसद/विधानमंडल के साधारण क़ानून से मिलते हैं।	साधारण क़ानून से — साधारण क़ानून से बदले या हटाए भी जा सकते हैं।	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, उपभोक्ता अधिकार
संवैधानिक अधिकार	जो संविधान में लिखे हैं, पर भाग 3 से बाहर हैं।	उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) या साधारण वाद से लागू।	अनुच्छेद 300-क (संपत्ति), 326 (मताधिकार)
मौलिक (मूल) अधिकार	संविधान के भाग 3 में दिए, व्यक्ति के विकास के लिए सबसे ज़रूरी अधिकार।	संविधान की गारंटी; उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) या उच्च न्यायालय (226)।	समता, स्वतंत्रता, जीवन, धर्म
मानवाधिकार	हर मनुष्य के, हर देश में — अंतरराष्ट्रीय मान्यता वाले अधिकार।	संयुक्त राष्ट्र की घोषणाएँ और संधियाँ; भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (1993)।	यातना से मुक्ति, गरिमा, भोजन

नाम पर एक बात: संविधान के आधिकारिक हिंदी पाठ में भाग 3 का शीर्षक **"मूल अधिकार"** है, जबकि बोलचाल, समाचार-पत्रों और अनेक पुस्तकों में **"मौलिक अधिकार"** लिखा जाता है। दोनों का अर्थ एक ही है — **Fundamental Rights**। परीक्षा में दोनों शब्द आते हैं, इसलिए इस अध्याय में भी दोनों का प्रयोग किया गया है।

🔍 आसान परिभाषा: मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)

📘 **परिभाषा:** संविधान के भाग 3 (अनुच्छेद 12-35) में दिए गए वे अधिकार जिन्हें संविधान स्वयं गारंटी देता है, जिन्हें साधारण क़ानून से छीना नहीं जा सकता, और जिनके उल्लंघन पर व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है।

💡 **आसान भाषा में:** देश के सबसे बड़े क़ानून में लिखे वे "पक्के हक़", जिन्हें सरकार भी नहीं छीन सकती और छीने तो अदालत तुरंत बचाती है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे घर की नींव में लगे खंभे — ऊपर की मंज़िलों में फेर-बदल हो सकता है, पर खंभे हटाए तो पूरा घर गिर जाएगा।

1.3 दुनिया में अधिकारों की यात्रा

मनुष्य के अधिकारों की लिखित गारंटी एक दिन में नहीं बनी। राजाओं की मनमानी के ख़िलाफ़ लोगों ने सदियों तक संघर्ष किया, और हर संघर्ष ने अधिकारों की सूची में कुछ नया जोड़ा। भारत के संविधान-निर्माताओं ने इस पूरी विश्व-परंपरा से सीखा।

वर्ष	दस्तावेज़	क्या दिया — सरल शब्दों में
1215	मैग्ना कार्टा (Magna Carta) — इंग्लैंड	राजा जॉन (King John) को सामंतों के दबाव में मानना पड़ा कि राजा भी क़ानून से ऊपर नहीं; बिना क़ानूनी प्रक्रिया के किसी को क़ैद नहीं। इसे अधिकारों का पहला लिखित दस्तावेज़ माना जाता है।
1689	अधिकार-पत्र (Bill of Rights) — इंग्लैंड	संसद की स्वतंत्रता, बिना संसद की सहमति के कर नहीं, क्रूर दंड पर रोक।
1789	मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा — फ़्रांस	स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा; "मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और अधिकारों में समान है"।

वर्ष	दस्तावेज़	क्या दिया — सरल शब्दों में
1791	अमेरिकी अधिकार-पत्र (Bill of Rights)	अमेरिकी संविधान के पहले दस संशोधन — बोलने, धर्म, प्रेस की स्वतंत्रता; विधि की सम्यक प्रक्रिया। भारत के भाग 3 का मुख्य प्रेरणा-स्रोत।
1948	मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) — संयुक्त राष्ट्र	10 दिसम्बर 1948 को स्वीकार; 30 अनुच्छेद। इसीलिए 10 दिसम्बर को "मानवाधिकार दिवस" मनाया जाता है।
1966	दो अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाएँ (ICCPR, ICESCR)	नागरिक-राजनीतिक अधिकार और आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक अधिकार — भारत ने 1979 में दोनों स्वीकार कीं।
1996	दक्षिण अफ़्रीका का संविधान	रंगभेद के अंत के बाद बना; इसके "अधिकार-पत्र" को दुनिया के सबसे विस्तृत अधिकार-पत्रों में गिना जाता है — गरिमा, आवास, स्वास्थ्य, पर्यावरण तक।

🌟 क्या आप जानते हैं? — मानवाधिकार दिवस

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा **10 दिसम्बर 1948** को पेरिस में स्वीकार की थी। इसीलिए हर वर्ष **10 दिसम्बर** को **मानवाधिकार दिवस** मनाया जाता है। यह घोषणा स्वयं क़ानूनी रूप से बाध्यकारी संधि नहीं थी, पर बाद की संधियों और अनेक देशों के संविधानों का आधार बनी।

📊 जहाँ अधिकार नहीं होते — तीन उदाहरण

1. **ग्वांतानामो बे (Guantanamo Bay):** अमेरिकी सेना ने दुनिया भर से लगभग 600 लोगों को पकड़कर इस जेल में रखा; उन्हें न अपने देश की अदालत में जाने दिया गया, न आरोप बताए गए — यानी जहाँ उपचार का अधिकार नहीं, वहाँ अधिकार केवल काग़ज़ पर हैं।
2. **सऊदी अरब:** वंशानुगत राजा शासन करता है; नागरिकों को अपने शासक चुनने या बदलने का अधिकार नहीं, अभिव्यक्ति पर कड़े प्रतिबंध।
3. **कोसोवो (पूर्व यूगोस्लाविया):** 1990 के दशक में बहुसंख्यक भावना के नाम पर अल्पसंख्यक अल्बानियाई लोगों का नरसंहार हुआ — दिखाता है कि अल्पसंख्यकों के अधिकार क्यों ज़रूरी हैं।
4. **सीख:** लोकतंत्र में अधिकार केवल लिखे होना काफ़ी नहीं — उन्हें लागू कराने वाली **स्वतंत्र न्यायपालिका** भी चाहिए। भारत में यही काम अनुच्छेद 32 और 226 करते हैं।

1.4 भारत में मूल अधिकारों की माँग — 1895 से 1947 तक

भारतीयों ने अंग्रेज़ी शासन में अपमान, भेदभाव और मनमानी गिरफ़्तारियाँ झेलीं। इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत से ही यह माँग उठी कि भारत के अपने संविधान में नागरिकों के अधिकार **लिखित और पक्के** हों। नीचे यह यात्रा क्रम से दी गई है।

वर्ष	घटना	महत्व
1895	भारत का संविधान विधेयक (स्वराज विधेयक)	बाल गंगाधर तिलक से जोड़ा जाता है; बोलने की स्वतंत्रता, निजता, क़ानून के समक्ष समानता जैसे अधिकारों की पहली भारतीय माँग।
1925	कॉमनवेल्थ ऑफ़ इंडिया बिल	एनी बेसेंट (Annie Besant) के नेतृत्व में; अधिकारों की घोषणा शामिल।
1928	नेहरू रिपोर्ट	मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी समिति ने अमेरिकी अधिकार-पत्र जैसी मूल अधिकारों की सूची (19 अधिकार) सुझाई — समान नागरिकता, स्त्रियों को समान अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता।
1931	कराची प्रस्ताव	सरदार वल्लभभाई पटेल की अध्यक्षता वाले कांग्रेस अधिवेशन में "मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम" का प्रस्ताव — इसमें राजनीतिक अधिकारों के साथ आर्थिक-सामाजिक अधिकार भी थे।
1935	भारत शासन अधिनियम	साइमन आयोग और संयुक्त संसदीय समिति ने मूल अधिकारों की घोषणा को अव्यावहारिक कहकर अस्वीकार किया — अधिनियम में अधिकार नहीं जोड़े गए।
1945	सप्रू समिति रिपोर्ट	तेज बहादुर सप्रू की समिति ने अधिकारों को दो भागों — **वाद-योग्य** और **गैर-वाद-योग्य** — में बाँटने का सुझाव दिया; यही आगे चलकर भाग 3 और भाग 4 का विभाजन बना।
1947	संविधान सभा	**मूल अधिकार, अल्पसंख्यक तथा जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्र सलाहकार समिति** (अध्यक्ष — सरदार पटेल) बनी; इसकी **मूल अधिकार उप-समिति** के अध्यक्ष **जे.बी. कृपलानी** और **अल्पसंख्यक उप-समिति** के अध्यक्ष **एच.सी. मुखर्जी** थे।

⚠️ भ्रम से बचें — कौन-सी समिति किसकी?

सलाहकार समिति (मूल अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्र) — **सरदार पटेल**।

मूल अधिकार उप-समिति — **जे.बी. कृपलानी** (आचार्य कृपलानी)। **अल्पसंख्यक उप-समिति** — **एच.सी. मुखर्जी**।

प्रारूप समिति (डॉ. आंबेडकर) ने इन समितियों की सिफ़ारिशों को अनुच्छेदों का रूप दिया — मूल अधिकारों की "उप-समिति" के अध्यक्ष आंबेडकर नहीं थे।

🌟 क्या आप जानते हैं? — बी.एन. राव की भूमिका

संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार **बी.एन. राव** ने सुझाव दिया था कि अधिकारों को दो वर्गों में बाँटा जाए — जो न्यायालय से लागू हो सकें और जो केवल राज्य के लिए "निर्देश" हों। इसी सुझाव पर भाग 3 (वाद-योग्य) और भाग 4 (गैर-वाद-योग्य) अलग-अलग बने।

📖 कराची, मार्च 1931 — जब आज़ादी से पहले ही अधिकारों की सूची लिखी गई

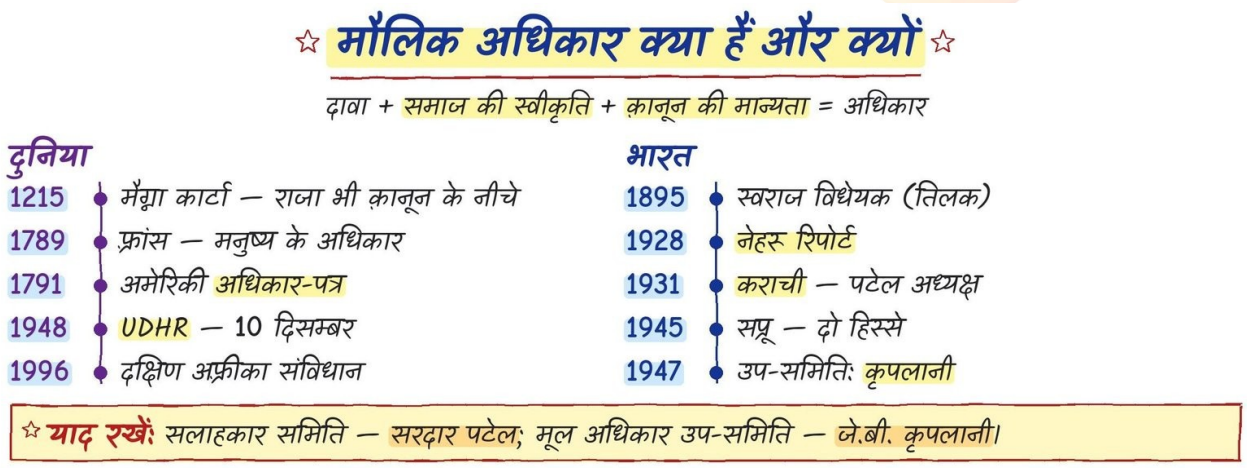
23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फाँसी दी गई। पूरा देश शोक और ग़ुस्से में था। ठीक कुछ दिन बाद, **29 से 31 मार्च 1931** तक, कांग्रेस का अधिवेशन **कराची** में हुआ, जिसकी अध्यक्षता **सरदार वल्लभभाई पटेल** कर रहे थे। माहौल भारी था, पर नेताओं ने तय किया कि अब केवल "आज़ादी चाहिए" कहना काफ़ी नहीं — यह भी बताना होगा कि **आज़ाद भारत में आम आदमी को क्या मिलेगा**।

इसी अधिवेशन में **"मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम"** का प्रस्ताव पारित हुआ, जिसका मसौदा **जवाहरलाल नेहरू** ने तैयार किया था। उसमें लिखा था — बोलने, लिखने और सभा करने की स्वतंत्रता; धर्म, जाति या लिंग के आधार पर क़ानून के सामने कोई भेदभाव नहीं; **वयस्क मताधिकार**; **निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा**; मज़दूरों को **निर्वाह योग्य मज़दूरी**; और राज्य का सब धर्मों के प्रति **तटस्थ** रहना। यानी पहली बार राजनीतिक अधिकारों के साथ **आर्थिक-सामाजिक** अधिकार भी जोड़े गए।

सोलह साल बाद जब संविधान सभा बैठी, तो कराची की यही सूची दो हिस्सों में बँटकर संविधान में आई — जो अधिकार अदालत से तुरंत लागू हो सकते थे, वे **भाग 3 (मूल अधिकार)** में; और जिनके लिए संसाधन चाहिए थे, वे **भाग 4 (नीति निदेशक तत्व)** में। आगे के खंडों में हम भाग 3 की उसी बनावट को समझेंगे।

🎯 **इस कहानी से समझें:** कराची प्रस्ताव (1931) से सप्रू समिति (1945) होते हुए संविधान सभा (1947) तक की कड़ी — और भाग 3 तथा भाग 4 के बँटवारे की जड़।

📌 **याद रखने लायक बात:** कराची अधिवेशन 1931 — अध्यक्ष सरदार पटेल; "मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम" प्रस्ताव, मसौदा नेहरू का।



चित्र 3.1: मौलिक अधिकार क्या हैं और क्यों — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

2. परिचय — मूल अधिकार क्या हैं?

मूल अधिकार **(Fundamental Rights)** संविधान के **भाग 3 (Part III)** में **अनुच्छेद 12 से 35** तक वर्णित हैं। इन्हें तैयार करने में संविधान निर्माताओं ने अमेरिकी संविधान के **"अधिकार-पत्र (Bill of Rights)"** से प्रेरणा ली, इसीलिए भाग 3 को उचित ही **"भारत का मैग्ना कार्टा (Magna Carta of India)"** कहा जाता है। ये अधिकार इसलिए **"मूल (Fundamental)"** कहलाते हैं क्योंकि (1) संविधान — देश के सर्वोच्च क़ानून — द्वारा **गारंटीकृत** हैं, और (2) व्यक्ति के **सर्वांगीण विकास** (भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक) के लिए अनिवार्य हैं।

भाग 3 का उद्देश्य है — **राजनीतिक लोकतंत्र** की स्थापना, यानी शासन **क़ानून से** चले, किसी व्यक्ति की मनमर्ज़ी से नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि मूल अधिकार **"मनुष्यों का नहीं, विधियों का शासन (Government of Laws, not of Men)"** सुनिश्चित करते हैं। ये बहुमत की सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं और व्यक्ति की स्वतंत्रता को राज्य की ताक़त से बचाते हैं।

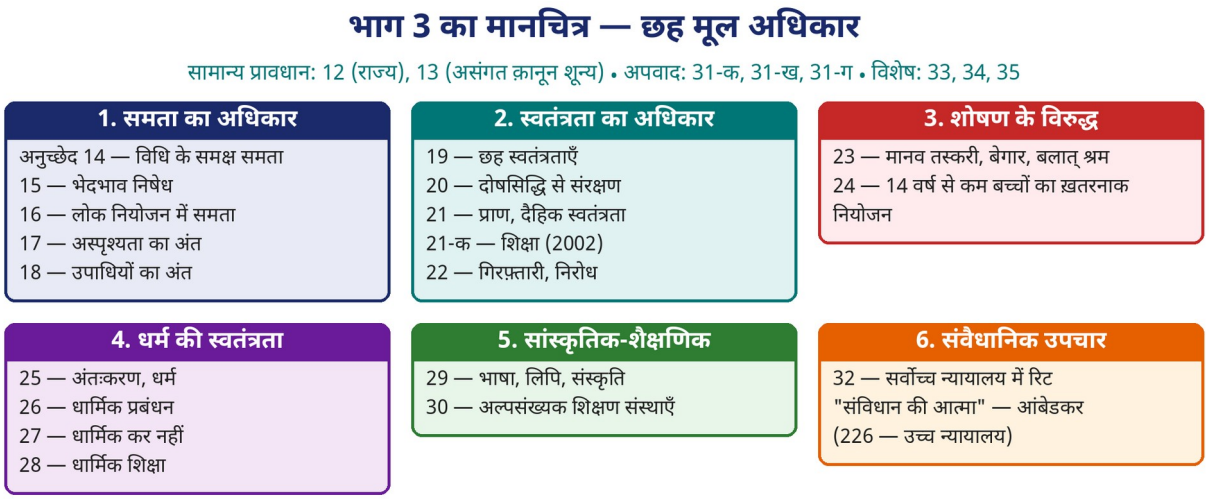
मूलतः 7 मूल अधिकार (1950)	वर्तमान में 6 मूल अधिकार
● 1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)	● 44वें संशोधन 1978 ने अनुच्छेद 31 (संपत्ति) हटाया
● 2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)	● संपत्ति का अधिकार अब अनुच्छेद 300-क के तहत केवल क़ानूनी (संवैधानिक) अधिकार
● 3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)	● शेष 6 अधिकार अब भी मूल अधिकार
● 4. धर्म की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25-28)	● "विधियों का शासन, मनुष्यों का नहीं (Government of Laws, not of Men)" का सिद्धांत
● 5. सांस्कृतिक-शैक्षणिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30)	● भाग 3 अमेरिकी संविधान से केवल प्रेरित — कहीं अधिक विस्तृत
● 6. संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31)	● डॉ. आंबेडकर: अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा एवं हृदय
● 7. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)	

क्र.	मूल अधिकार	किसे प्राप्त
1	कुछ केवल नागरिकों को (अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30)	केवल भारतीय नागरिक

क्र.	मूल अधिकार	किसे प्राप्त
2	कुछ सभी व्यक्तियों को (अनुच्छेद 14, 20, 21, 21-क, 22, 23, 24, 25-28)	नागरिक एवं विदेशी दोनों (शत्रु-विदेशी को अनुच्छेद 22 का संरक्षण नहीं)
3	राज्य के विरुद्ध	सामान्यतः राज्य (State) — अनुच्छेद 12 में परिभाषित
4	निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी	अनुच्छेद 15(2), 17, 23, 24 (और 20(2), 21, 29(2) के कुछ पहलू)
5	न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (Justiciable)	उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय में याचिका

⚠️ भ्रम से बचें — केवल नागरिकों के पाँच अनुच्छेद

याद रखने की युक्ति: **"15-16-19-29-30"** — भेदभाव निषेध (15), लोक नियोजन (16), छह स्वतंत्रताएँ (19), भाषा-लिपि-संस्कृति (29) और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएँ (30)। बाक़ी अधिकार विदेशी व्यक्ति को भी मिलते हैं — जैसे भारत आया कोई विदेशी पर्यटक भी "जीवन के अधिकार" (21) और "क़ानून के समक्ष समानता" (14) का दावा कर सकता है। कंपनी जैसे **क़ानूनी व्यक्ति (Legal Person)** को भी अनुच्छेद 14 और 20 का लाभ मिलता है।



चित्र 3.2: भाग 3 का मानचित्र — छह मूल अधिकार और उनके अनुच्छेद

2.1 मूल अधिकारों की सामान्य विशेषताएँ (Key Features)

1. कुछ अधिकार **केवल नागरिकों** को प्राप्त हैं (जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30), जबकि कुछ **सभी व्यक्तियों** — नागरिक एवं विदेशी दोनों — को उपलब्ध हैं (जैसे अनुच्छेद 14, 20, 21, 25)।
2. ये अधिकार **निरपेक्ष (Absolute) नहीं** हैं — राज्य इन पर **युक्तियुक्त प्रतिबंध (Reasonable Restrictions)** लगा सकता है, ताकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक नियंत्रण में संतुलन बना रहे। प्रतिबंध "युक्तियुक्त" है या नहीं — यह **न्यायालय** तय करता है।
3. अधिकांश मूल अधिकार **नकारात्मक (Negative)** हैं — राज्य की शक्ति पर सीमा लगाते हैं (जैसे अनुच्छेद 14, 19, 20, 21); कुछ **सकारात्मक (Positive)** भी हैं — जैसे अनुच्छेद 21-क (शिक्षा), अनुच्छेद 23 (बलात् श्रम-मुक्ति), अनुच्छेद 29-30 (संस्कृति और शिक्षा)।
4. अधिकांश केवल **राज्य (State)** के विरुद्ध उपलब्ध हैं, परंतु कुछ **निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी** लागू होते हैं — जैसे अनुच्छेद 15(2), 17, 23, 24।
5. ये **न्यायोचित (Justiciable)** हैं — उल्लंघन होने पर सीधे न्यायालय (सर्वोच्च/उच्च न्यायालय) के माध्यम से **प्रवर्तन (Enforcement)** कराया जा सकता है (अनुच्छेद 32/226)।
6. मूल अधिकार **स्थायी/अपरिवर्तनीय (Sacrosanct) नहीं** हैं — संसद अनुच्छेद 368 के तहत इन्हें संशोधित कर सकती है, परंतु संविधान की **"मूल संरचना (Basic Structure)"** को नष्ट नहीं कर सकती (देखें खंड 4.4)।
7. **राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)** के दौरान अधिकांश मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं — केवल **अनुच्छेद 20 एवं 21 कभी निलंबित नहीं** होते (देखें खंड 14.4 — अनुच्छेद 358-359)।
8. **सशस्त्र बलों/अर्धसैनिक बलों** के सदस्यों के लिए और **सैनिक शासन (Martial Law)** के दौरान इनके प्रयोग को **अनुच्छेद 33-34** के तहत सीमित/निलंबित किया जा सकता है।
9. मूल अधिकारों का प्रवर्तन साधारण विधिक कार्यवाही से भी संभव है, परंतु **रिट क्षेत्राधिकार (Writ Jurisdiction)** विशेष रूप से केवल **सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32)** एवं **उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226)** के पास है।
10. भाग 3 अमेरिकी संविधान के **"अधिकार-पत्र (Bill of Rights)"** से केवल **प्रेरित** है, परंतु भारतीय भाग 3 कहीं **अधिक विस्तृत, विशिष्ट** एवं शर्तों-अपवादों सहित है।
11. इनका संरक्षक और गारंटीदाता **सर्वोच्च न्यायालय** है; व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है — पहले उच्च न्यायालय जाना ज़रूरी नहीं।
12. कुछ अधिकारों को लागू करने के लिए **संसद** को क़ानून बनाना पड़ता है (अनुच्छेद 35) — जैसे अस्पृश्यता और मानव तस्करी के अपराधों का दंड। इस मामले में राज्य विधानमंडल क़ानून नहीं बना सकते, ताकि पूरे देश में **एकरूपता** रहे।
13. मूल अधिकार भाग 3 में **विस्तार से** लिखे हैं — यही कारण है कि भारतीय संविधान का भाग 3 संसार के अधिकतर संविधानों के अधिकार-अध्याय से लंबा है।

NIEOM
New India Education by Omkar Sir

🔍 आसान परिभाषा: वाद-योग्य / न्यायोचित (Justiciable)

📘 **परिभाषा:** वह अधिकार जिसके उल्लंघन पर पीड़ित व्यक्ति न्यायालय से उपचार माँग सके और न्यायालय उसे लागू करवाने का आदेश दे सके।

💡 **आसान भाषा में:** ऐसा हक़ जिसके लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जा सके — मूल अधिकार ऐसे हैं, नीति निदेशक तत्व नहीं। 🏠 **उदाहरण:** दुकानदार से लिखी हुई गारंटी वाला सामान ख़राब निकले तो उपभोक्ता अदालत में दावा हो सकता है; पर "ज़ुबानी वादा" लेकर अदालत नहीं जा सकते।

> *"मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व मिलकर संविधान की अंतरात्मा हैं। (the conscience of the Constitution)"* — **ग्रानविल ऑस्टिन (Granville Austin)**

📊 भाग 3 — संख्याओं में

1. भाग 3 में अनुच्छेद **12 से 35** — यानी मूल रूप से **24** अनुच्छेद; बाद में 21-क, 31-क, 31-ख, 31-ग जैसे अनुच्छेद जुड़े, और अनुच्छेद 31 हटा।
2. मूल अधिकारों के **छह वर्ग** हैं; हर वर्ग के अनुच्छेद याद रखने की युक्ति — **14-18, 19-22, 23-24, 25-28, 29-30, 32**।
3. अनुच्छेद 21-क (2002) भाग 3 में जोड़ा गया **सबसे नया** मूल अधिकार है।
4. मूल अधिकारों में सबसे ज़्यादा संशोधन अनुच्छेद **15, 16, 19 और 31** से जुड़े रहे हैं — यानी आरक्षण, अभिव्यक्ति और संपत्ति।

📖 गली क्रिकेट और अंपायर (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

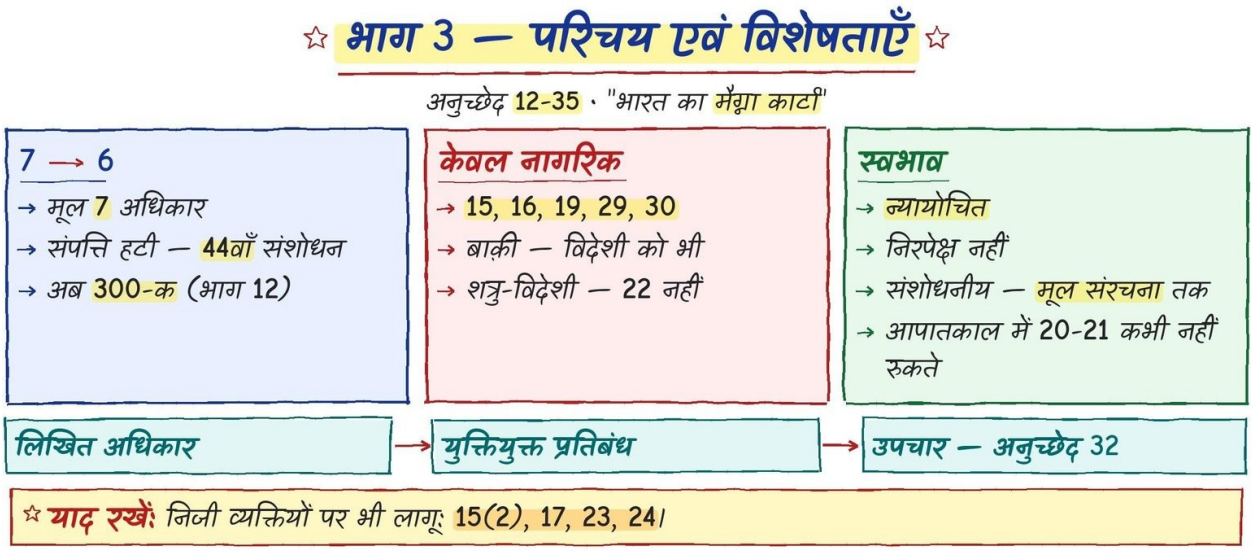
यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। जोधपुर की एक गली में बच्चे रोज़ क्रिकेट खेलते थे। नियम दीवार पर चॉक से लिखे थे — "हर किसी को बल्लेबाज़ी की बारी मिलेगी", "गेंद तीन बार नाली में गई तो आउट"। पर एक दिन बल्ले का मालिक **गोलू** आउट होकर भी हटने को तैयार नहीं हुआ — "बल्ला मेरा है, नियम भी मेरे"। बाक़ी बच्चे देखते रह गए, क्योंकि नियम लिखे तो थे, पर उन्हें **लागू करवाने वाला कोई नहीं** था।

अगले दिन बच्चों ने मोहल्ले के रिटायर्ड मास्टरजी को **अंपायर** बना दिया और तय किया कि उनका फ़ैसला सब मानेंगे — बल्ले का मालिक भी। उन्होंने दो नियम और जोड़े — बारिश या अँधेरा होने पर खेल रुकेगा (यानी **नियमों पर भी उचित रोक**), और नियम बदलने के लिए सबकी बैठक होगी, पर "हर किसी को बारी मिलेगी" वाला नियम कोई नहीं बदल सकेगा।

भारत का भाग 3 भी ऐसा ही है — अधिकार लिखे हैं (**अनुच्छेद 14-30**), उन पर **युक्तियुक्त प्रतिबंध** लग सकते हैं, संसद इन्हें बदल सकती है पर **मूल संरचना** नहीं, और इन्हें लागू करवाने वाला **अंपायर** है — सर्वोच्च न्यायालय (**अनुच्छेद 32**)। अंपायर किसके फ़ैसलों को परख सकता है, यानी "राज्य" कौन है — यह अगला खंड बताएगा।

🎯 **इस कहानी से समझें:** भाग 3 की विशेषताएँ (लिखित अधिकार, युक्तियुक्त प्रतिबंध, संशोधनीयता, न्यायालय द्वारा प्रवर्तन) से अनुच्छेद 12 ("राज्य") तक।

📌 **याद रखने लायक बात:** अधिकार + प्रतिबंध + उपचार = भाग 3; उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32) स्वयं मूल अधिकार है।



चित्र 3.3: परिचय — भाग 3 की विशेषताएँ — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

3. अनुच्छेद 12 — "राज्य" की परिभाषा (Definition of State)

भाग 3 में **"राज्य (State)"** शब्द का बार-बार प्रयोग होता है। **अनुच्छेद 12** ने इसे **व्यापक अर्थ** में परिभाषित किया है ताकि सरकार की सभी एजेंसियाँ मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए **जवाबदेह** हों।

अनुच्छेद	परिभाषा
12	इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "राज्य" के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधान-मंडल तथा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं।

घटक	उदाहरण	महत्व
1. संघ सरकार एवं संसद (संघ की कार्यपालिका + विधायिका)	केंद्रीय मंत्रालय, संसद	संसद के क़ानून मूल अधिकारों के विरुद्ध होने पर शून्य (Void)
2. राज्य सरकारें एवं विधानमंडल (राज्य की कार्यपालिका + विधायिका)	राज्य मंत्रिमंडल, विधानसभा	राज्य के क़ानून मूल अधिकारों के विरुद्ध होने पर शून्य
3. सभी स्थानीय प्राधिकरण (Local Authorities)	नगर पालिका, पंचायत, ज़िला बोर्ड, सुधार न्यास	स्थानीय निकायों के कार्य मूल अधिकारों के अधीन
4. अन्य सभी प्राधिकरण (Other Authorities)	वैधानिक निकाय — LIC, ONGC, SAIL; गैर-वैधानिक भी	सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार निजी निकाय भी, यदि वह **राज्य का साधन (Instrument of State)** हो

> ⚠️ **महत्वपूर्ण नोट: राजस्थान संदर्भ**
> राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC), राजस्थान विश्वविद्यालय जैसी संस्थाएँ भी अनुच्छेद 12 के **"अन्य प्राधिकरण"** के अंतर्गत आती हैं और इनके निर्णय भी मूल अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय में चुनौती दिए जा सकते हैं। "अन्य प्राधिकारी" शब्द की व्याख्या का पहला बड़ा मामला भी राजस्थान से ही था — **राजस्थान राज्य विद्युत मंडल बनाम मोहन लाल (1967)**।

3.1 "अन्य प्राधिकारी" — न्यायालय ने कैसे फैलाया

संविधान ने यह नहीं बताया कि "अन्य प्राधिकारी" कौन हैं। शुरुआत में न्यायालय ने इसका अर्थ केवल सरकारी विभागों तक सीमित रखा, पर धीरे-धीरे जब सरकार ने अपने काम निगमों, कंपनियों और सोसायटियों के ज़रिए करवाने शुरू किए, तो न्यायालय ने कहा कि **"रूप नहीं, सार देखो"** — अगर कोई संस्था असल में सरकार का ही हाथ है, तो वह "राज्य" है, भले ही उसका नाम कंपनी या सोसायटी हो।

वाद (वर्ष)	न्यायालय ने क्या कहा
राजस्थान राज्य विद्युत मंडल बनाम मोहन लाल (1967)	क़ानून से बने और संवैधानिक/वैधानिक शक्ति रखने वाले निकाय (जैसे विद्युत मंडल) "अन्य प्राधिकारी" हैं — भले ही वे व्यापार करते हों।
सुखदेव सिंह बनाम भगतराम (1975)	ONGC, LIC, औद्योगिक वित्त निगम जैसे वैधानिक निगम "राज्य" हैं; उनके कर्मचारियों को अनुच्छेद 14-16 का संरक्षण।
आर.डी. शेट्टी बनाम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (1979)	जो निगम सरकार का **साधन (Instrumentality)** या **अभिकरण (Agency)** हो, वह राज्य है।
अजय हसिया बनाम ख़ालिद मुजीब (1981)	सोसायटी पंजीकरण अधिनियम से बनी संस्था (क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, श्रीनगर) भी राज्य; "साधन" पहचानने की कसौटियाँ दीं।
प्रदीप कुमार बिस्वास बनाम भारतीय रसायन जीवविज्ञान संस्थान (2002)	7 न्यायाधीश: जो संस्था सरकार द्वारा **वित्तीय, क्रियात्मक और प्रशासनिक रूप से प्रभुत्व** में हो, वह राज्य है — CSIR को राज्य माना।
ज़ी टेलीफ़िल्म्स बनाम भारत संघ (2005)	BCCI अनुच्छेद 12 का "राज्य" **नहीं** (3:2 बहुमत), क्योंकि सरकार का उस पर गहरा नियंत्रण नहीं; पर सार्वजनिक कार्य करने के कारण उसके विरुद्ध **अनुच्छेद 226** में रिट जा सकती है।
न्यायपालिका	न्यायिक कार्य करते हुए न्यायालय "राज्य" नहीं माने गए (नरेश मिराजकर, 1966); प्रशासनिक कार्य करते समय माने जा सकते हैं।

ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

◆◆ किसी संस्था को "राज्य का साधन" कब मानें — अजय हसिया की कसौटियाँ

(क) उसकी पूरी या अधिकांश **पूँजी सरकार** की हो।
(ख) उसका लगभग पूरा **ख़र्च सरकार** उठाती हो।
(ग) उस पर सरकार का **गहरा और व्यापक नियंत्रण** हो।
(घ) उसे **एकाधिकार (Monopoly)** मिला हो, जो सरकार देती है।
(ङ) उसके काम **सार्वजनिक महत्व** के हों और सरकार के कामों से मिलते हों।
(च) कोई **सरकारी विभाग** उसे सौंपा गया हो।

> 🔍 **आसान परिभाषा: राज्य (State) — अनुच्छेद 12**
>
> 📘 **परिभाषा:** भाग 3 के प्रयोजन के लिए वे सभी निकाय — केंद्र और राज्य की सरकारें व विधानमंडल, स्थानीय निकाय और सभी अन्य प्राधिकारी — जिनके विरुद्ध मूल अधिकार लागू कराए जा सकते हैं।
>
> 💡 **आसान भाषा में:** वह हर संस्था जो असल में "सरकार का हाथ" है — उसके हर काम को मूल अधिकारों की कसौटी पर परखा जा सकता है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी स्कूल का नियम सिर्फ़ प्रधानाचार्य पर नहीं, उसके द्वारा चलाई कैंटीन और बस-सेवा पर भी लागू होता है, क्योंकि वे भी स्कूल की ही हैं।

📖 श्रीनगर का इंजीनियरिंग कॉलेज और एक-तिहाई अंकों का साक्षात्कार

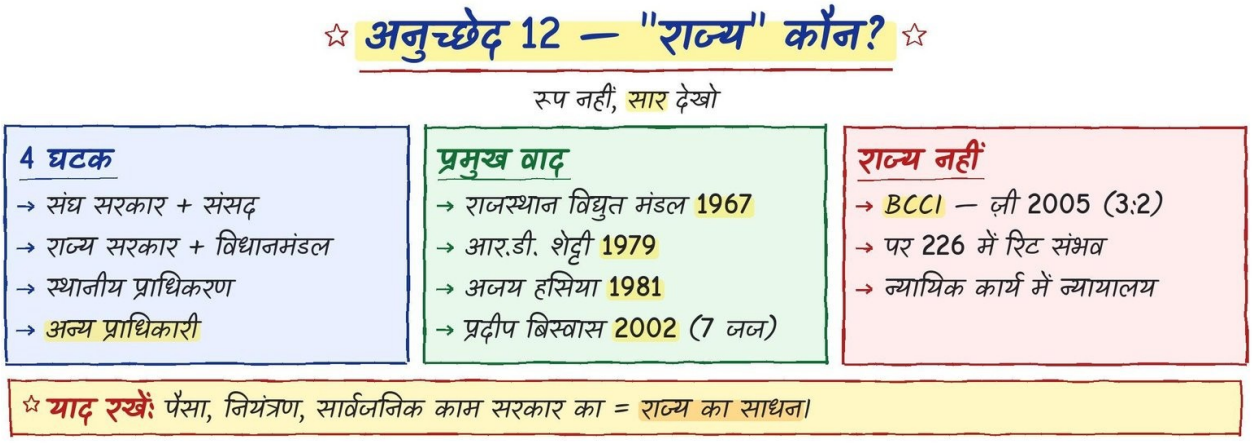
1979-80 में जम्मू-कश्मीर के **क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय (REC), श्रीनगर** में दाख़िले के लिए लिखित परीक्षा के साथ एक **मौखिक साक्षात्कार** भी था, जिसके अंक कुल अंकों के लगभग **एक-तिहाई** थे। कई विद्यार्थियों को लगा कि लिखित परीक्षा में अच्छे अंक लाने के बाद भी वे केवल दो-तीन मिनट के साक्षात्कार में पिछड़ गए। **अजय हसिया** और अन्य विद्यार्थी सर्वोच्च न्यायालय पहुँचे।

कॉलेज ने कहा — "हम तो **सोसायटी पंजीकरण अधिनियम** से बनी एक सोसायटी हैं, सरकार नहीं; हम पर अनुच्छेद 14 लागू ही नहीं होता।" न्यायालय ने रूप नहीं, **सार** देखा — कॉलेज का पैसा सरकार का, उसकी समिति पर सरकार का नियंत्रण, काम सार्वजनिक महत्व का। इसलिए वह **"राज्य का साधन"** है, यानी अनुच्छेद 12 का "राज्य"। न्यायालय ने यह भी कहा कि इतने ज़्यादा अंकों का साक्षात्कार **मनमाना** है — ऐसे मामलों में साक्षात्कार का भार लगभग **15%** से अधिक न हो।

इस एक मामले ने दो बड़े काम किए — "राज्य" की परिभाषा उन सोसायटियों और कंपनियों तक फैल गई जिनसे सरकार अपना काम करवाती है, और अनुच्छेद 14 को **"मनमानेपन के विरुद्ध"** अधिकार के रूप में मज़बूत किया। पर जब "राज्य" के क़ानून ही मूल अधिकारों से टकराएँ, तब क्या होगा? इसका उत्तर अनुच्छेद 13 देता है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** अनुच्छेद 12 की व्यापक व्याख्या ("साधन" की कसौटी) से अनुच्छेद 13 (असंगत क़ानून शून्य) और अनुच्छेद 14 (मनमानेपन के विरुद्ध) तक।

📌 **याद रखने लायक बात:** अजय हसिया (1981) — सोसायटी भी "राज्य" हो सकती है; राज्य का साधन पहचानने की कसौटियाँ।



चित्र 3.4: अनुच्छेद 12 — राज्य की परिभाषा — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

4. अनुच्छेद 13 — मूल अधिकारों (FR) से असंगत कानून शून्य (Void Laws)

अनुच्छेद 13 घोषणा करता है कि जो भी क़ानून मूल अधिकारों से **असंगत (Inconsistent)** या उनका **उल्लंघन (Derogation)** करता है — वह **शून्य (Void)** होगा। यह प्रावधान **न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review)** के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से प्रावधानित करता है।

अनुच्छेद 13 के चार खंड हैं — **13(1):** संविधान लागू होने से **पहले** के क़ानून, जितने मूल अधिकारों से असंगत हैं, उतने शून्य; **13(2):** राज्य ऐसा **नया** क़ानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकार छीने या कम करे, बनाए तो उतना शून्य; **13(3):** "विधि" (क़ानून) शब्द की परिभाषा; **13(4): 24वें संशोधन (1971)** द्वारा जोड़ा गया — अनुच्छेद 368 के तहत किया गया **संविधान संशोधन** अनुच्छेद 13 वाली "विधि" नहीं माना जाएगा।

🔍 आसान परिभाषा: न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review)

📘 **परिभाषा:** वह संवैधानिक शक्ति जिसके तहत न्यायपालिका (सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय) यह जाँच करती है कि विधायिका द्वारा बनाया गया कोई क़ानून अथवा कार्यपालिका का कोई कार्य संविधान (विशेषकर मूल अधिकारों) के अनुरूप है या नहीं, और यदि नहीं तो उसे शून्य (Void) घोषित कर सकती है।

💡 **आसान भाषा में:** यह अदालत की वह "जाँच-शक्ति" है जिससे वह देखती है कि कोई क़ानून संविधान के नियमों को तोड़ तो नहीं रहा, और अगर तोड़ रहा हो तो उसे रद्द कर सकती है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी स्कूल में हेडमास्टर के आदेश भी स्कूल के मूल नियमों (Charter) के विरुद्ध नहीं हो सकते, और कोई निरीक्षण समिति यह जाँच सकती है कि आदेश नियमों के अनुरूप है या नहीं — ठीक इसी तरह अनुच्छेद 13 के तहत न्यायालय जाँचता है कि कोई क़ानून मूल अधिकारों के विरुद्ध तो नहीं, और विरुद्ध पाए जाने पर उसे शून्य घोषित कर देता है।

"क़ानून (Law)" के प्रकार — अनुच्छेद 13 के तहत	उदाहरण
स्थायी क़ानून (Permanent Laws)	संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित
अस्थायी क़ानून (Temporary Laws)	राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश (Ordinances)
वैधानिक लिखत (Statutory Instruments)	प्रत्यायोजित विधान (Delegated Legislation) — आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना
गैर-विधायी क़ानून (Non-legislative)	क़ानून का बल रखने वाले रीति-रिवाज (Custom) या प्रथा

4.1 न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत (Doctrines)

सिद्धांत	अर्थ	प्रमुख वाद
पृथक्करणीयता का सिद्धांत (Doctrine of Severability)	यदि क़ानून का कोई एक भाग मूल अधिकारों के विरुद्ध हो, तो पूरा क़ानून नहीं — केवल वही भाग अमान्य होता है (यदि शेष भाग को अलग किया जा सकता हो)। अनुच्छेद 13 के शब्द "उतनी मात्रा तक (to the extent of)" इसी का आधार हैं।	ए.के. गोपालन (1950) — निवारक निरोध अधिनियम की केवल धारा 14 शून्य; आर.एम.डी.सी. (1957)
ग्रहण का सिद्धांत (Doctrine of Eclipse)	संविधान-पूर्व क़ानून जो मूल अधिकारों के विरुद्ध है, वह **"निष्क्रिय"** (समाप्त नहीं) हो जाता है — भविष्य में संशोधन से मूल अधिकार के अनुरूप बन जाए तो **पुनः सक्रिय** हो सकता है।	भीकाजी नारायण ढाकरस बनाम मध्य प्रदेश (1955)
त्याग का सिद्धांत (Doctrine of Waiver)	भारत में कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकार का "त्याग" (Waive) नहीं कर सकता — मूल अधिकार केवल व्यक्तिगत हित नहीं, **सार्वजनिक नीति** का भी मामला है।	बशेशर नाथ बनाम आयकर आयुक्त (1959)
क्या "संशोधन (Amendment)" भी "क़ानून (Law)" है?	अनुच्छेद 13 में "संशोधन" = "क़ानून" नहीं — इसलिए मूल रूप से चुनौती नहीं हो सकती, लेकिन केशवानंद भारती 1973 के बाद संशोधन को चुनौती दी जा सकती है यदि वह **मूल संरचना** का उल्लंघन करे।	शंकरी प्रसाद (1951), गोलकनाथ (1967), केशवानंद (1973)

🔍 आसान परिभाषा: ग्रहण का सिद्धांत (Doctrine of Eclipse)

📘 **परिभाषा:** संविधान लागू होने से पहले का कोई क़ानून मूल अधिकार से टकराने पर मरता नहीं, बल्कि उस मूल अधिकार की छाया में "सुप्त" हो जाता है; बाधा हटते ही वह फिर से लागू हो सकता है।

💡 **आसान भाषा में:** क़ानून "मरा" नहीं, बस "सोया" है — रुकावट हटी तो जाग जाएगा। 🏠 **उदाहरण:** जैसे सूर्यग्रहण में सूरज ख़त्म नहीं होता, चाँद हटते ही फिर चमकने लगता है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — भावी प्रभाव से निर्णय (Prospective Overruling)

गोलकनाथ मामले (1967) में सर्वोच्च न्यायालय ने अमेरिका से लिया एक नया तरीक़ा अपनाया — उसने कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, पर यह नियम **आगे से** लागू होगा; पहले हो चुके भूमि-सुधार संशोधन (1, 4, 17) वैध रहेंगे। इससे पुराने भूमि-सुधार उलटने की अव्यवस्था नहीं हुई।

4.2 मूल अधिकार बनाम नीति निदेशक तत्व — संशोधनीयता का ऐतिहासिक संघर्ष

मूल अधिकार (भाग 3)	नीति निदेशक तत्व (भाग 4)
मुख्यतः नकारात्मक (Negative) — राज्य की शक्ति सीमित करते हैं	मुख्यतः सकारात्मक (Positive) — राज्य को कल्याणकारी दिशा देते हैं
न्यायोचित (Justiciable) — न्यायालय में सीधे प्रवर्तनीय	गैर-न्यायोचित (Non-Justiciable) — न्यायालय में सीधे प्रवर्तनीय नहीं
राजनीतिक लोकतंत्र (Political Democracy) की स्थापना करते हैं	सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र (Socio-Economic Democracy) की स्थापना करते हैं
उल्लंघन पर संबंधित क़ानून शून्य (Void) घोषित हो सकता है	उल्लंघन पर कोई सीधी क़ानूनी कार्रवाई संभव नहीं — केवल शासन के मार्गदर्शक सिद्धांत
व्यक्ति के कल्याण पर ज़ोर	समाज के कल्याण पर ज़ोर
स्वतः लागू — अलग क़ानून की ज़रूरत नहीं	लागू करने के लिए क़ानून बनाना ज़रूरी

ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

इतिहास में मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों के बीच **"कौन सर्वोच्च है"** को लेकर लंबा संवैधानिक संघर्ष चला — यह संघर्ष निम्न महत्वपूर्ण वादों एवं संशोधनों की शृंखला से समझा जा सकता है:

वाद/घटना	वर्ष	महत्व
चंपकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्य	1951	सर्वोच्च न्यायालय ने कहा — संघर्ष की स्थिति में मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्वों पर **सर्वोपरि (Prevail)** होंगे — जातिगत आधार पर आरक्षण नीति को अनुच्छेद 29(2) का उल्लंघन माना गया
पहला संशोधन 1951	1951	संसद ने अनुच्छेद 15(4) जोड़कर चंपकम दोराईराजन के निर्णय को निष्प्रभावी किया — सामाजिक-शैक्षणिक पिछड़े वर्गों, SC/ST हेतु विशेष प्रावधान की अनुमति दी; अनुच्छेद 31-क, 31-ख और नौवीं अनुसूची भी जोड़ी
शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ	1951	संसद अनुच्छेद 368 से मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है; संशोधन अनुच्छेद 13 वाली "विधि" नहीं (सज्जन सिंह, 1965 में भी यही मत)
गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य	1967	सर्वोच्च न्यायालय (11 न्यायाधीश, 6:5 बहुमत) ने कहा — संसद को अनुच्छेद 368 के तहत भी मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार नहीं — मूल अधिकारों को **"सर्वातीत और अपरिवर्तनीय (Transcendental and Immutable)"** बताया
24वाँ संशोधन	1971	संसद ने गोलकनाथ को निष्प्रभावी किया — स्पष्ट किया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है (अनुच्छेद 13(4) और 368(3) जोड़े)

वाद/घटना	वर्ष	महत्व
25वाँ संशोधन — अनुच्छेद 31-ग	1971	नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 39(ख),(ग) लागू करने वाले क़ानूनों को अनुच्छेद 14, 19 की चुनौती से मुक्त किया — निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता देने का पहला प्रयास
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य	1973	सर्वोच्च न्यायालय (13 न्यायाधीश, 7:6) ने गोलकनाथ पलटा — संसद मूल अधिकारों सहित संविधान में संशोधन कर सकती है, परंतु **"मूल संरचना (Basic Structure)"** को नष्ट नहीं कर सकती — अंतिम संतुलन-बिंदु; 31-ग का दूसरा भाग (न्यायिक समीक्षा से छूट वाली घोषणा) शून्य
42वाँ संशोधन	1976	अनुच्छेद 31-ग का विस्तार — केवल 39(ख),(ग) नहीं, **सभी** निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों (14, 19) पर वरीयता दी; संसद की संशोधन शक्ति को असीमित घोषित किया (368(4), (5))
मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ	1980	सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संशोधन के इस विस्तार को अमान्य (Invalid) घोषित किया — **"मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन (Harmony and Balance) ही संविधान की मूल संरचना है"**
वामन राव बनाम भारत संघ	1981	24 अप्रैल 1973 (केशवानंद निर्णय) के बाद हुए संशोधनों/नौवीं अनुसूची की प्रविष्टियों की मूल संरचना के आधार पर समीक्षा हो सकती है

मूल अधिकार बनाम नीति निदेशक तत्व — संघर्ष



चित्र 3.5: मूल अधिकार बनाम नीति निदेशक तत्व — संशोधनीयता के संघर्ष की समय-रेखा (1951-1981)

🔍 आसान परिभाषा: मूल संरचना का सिद्धांत (Basic Structure Doctrine)

📘 **परिभाषा:** केशवानंद भारती मामले (1973) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत — संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग (मूल अधिकारों सहित) में संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान की "मूल संरचना" (जैसे लोकतंत्र, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, न्यायिक पुनरावलोकन, मूल अधिकार-निदेशक तत्व का संतुलन) को नष्ट अथवा परिवर्तित नहीं कर सकती।

💡 **आसान भाषा में:** संसद संविधान को बदल सकती है, लेकिन उसकी "नींव" को कभी नहीं मिटा सकती। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी घर में मालिक कमरों की सजावट, फ़र्नीचर, रंग-रोगन बदल सकता है, लेकिन घर की नींव-दीवारें गिराकर घर का अस्तित्व ख़त्म नहीं कर सकता — ठीक इसी तरह गोलकनाथ (1967) ने कहा संसद मूल अधिकार बदल ही नहीं सकती, 24वें संशोधन (1971) ने कहा बदल सकती है, और अंततः केशवानंद भारती (1973) ने बीच का रास्ता निकाला — संसद बदल सकती है, लेकिन "मूल संरचना" को नहीं मिटा सकती।

📌 ध्यान दें — आगे के अध्यायों से जुड़ाव

नीति निदेशक तत्वों से जुड़ा यह संघर्ष — 39(ख) पर 2024 का 9-न्यायाधीश निर्णय सहित — **अध्याय 04** में और "मूल संरचना" का पूरा विकास **अध्याय 05** (संविधान संशोधन) में विस्तार से है। यहाँ केवल वह भाग है जो मूल अधिकारों को समझने के लिए ज़रूरी है।

📖 जालंधर का गोलकनाथ परिवार और 6:5 का फ़ैसला

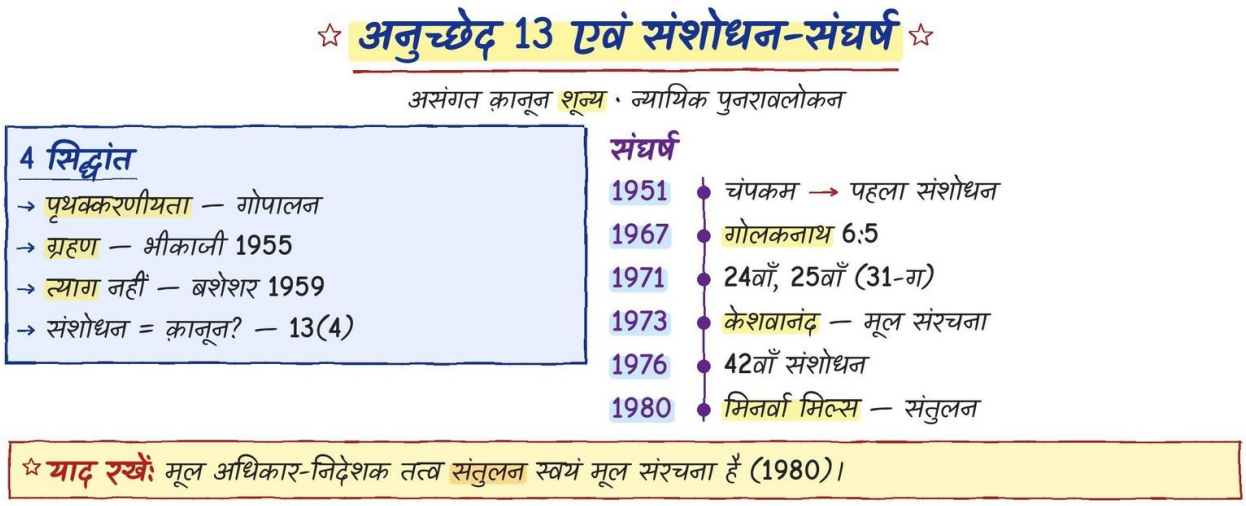
पंजाब के **जालंधर** में **गोलकनाथ परिवार** के पास 500 एकड़ से अधिक ज़मीन थी। **पंजाब भू-धृति सुरक्षा अधिनियम 1953** के तहत सरकार ने कहा कि परिवार केवल सीमित ज़मीन रख सकता है, बाक़ी "अतिरिक्त" है। यह क़ानून **17वें संशोधन (1964)** से **नौवीं अनुसूची** में डाल दिया गया था, ताकि इसे मूल अधिकारों के आधार पर चुनौती न दी जा सके। परिवार ने इसी संशोधन को ही चुनौती दे दी — "संसद हमारे मूल अधिकार छीनने वाला संशोधन कर ही कैसे सकती है?"

27 फ़रवरी 1967 को **11 न्यायाधीशों** की पीठ ने मुख्य न्यायाधीश **के. सुब्बा राव** के नेतृत्व में **6:5** से फ़ैसला दिया — संविधान संशोधन भी अनुच्छेद 13 वाली "विधि" है, इसलिए संसद मूल अधिकारों को **छीन या कम नहीं** कर सकती। पर पहले के भूमि-सुधार न उलटें, इसलिए न्यायालय ने **"भावी प्रभाव"** का तरीक़ा अपनाया — नियम आगे से लागू।

संसद ने जवाब में **24वाँ संशोधन (1971)** किया, और फिर **केशवानंद भारती (1973)** में 13 न्यायाधीशों ने बीच का रास्ता निकाला — संशोधन हो सकता है, पर **मूल संरचना** नहीं टूटेगी। इसी बहस के दौरान यह भी तय हुआ कि समानता का अधिकार केवल वर्गीकरण की कसौटी नहीं — वह मनमानी के विरुद्ध भी है। समता का यही अधिकार अगले खंड का विषय है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** अनुच्छेद 13 और संशोधनीयता (गोलकनाथ → 24वाँ संशोधन → केशवानंद) से समता के अधिकार (अनुच्छेद 14) तक।

📌 **याद रखने लायक बात:** गोलकनाथ (1967) — 11 न्यायाधीश, 6:5, मुख्य न्यायाधीश के. सुब्बा राव; "भावी प्रभाव" से निर्णय।



चित्र 3.6: अनुच्छेद 13 एवं मूल अधिकार-निदेशक तत्व संघर्ष — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

5. समानता का अधिकार (Right to Equality) — अनुच्छेद 14-18

समता का अधिकार पाँच अनुच्छेदों में फैला है। **अनुच्छेद 14** सामान्य नियम देता है — सब क़ानून के सामने बराबर। **अनुच्छेद 15 और 16** इसी नियम को दो ख़ास क्षेत्रों — सार्वजनिक जीवन/शिक्षा और सरकारी नौकरी — में लागू करते हैं, और साथ में पिछड़ों के लिए **विशेष प्रावधान** की अनुमति देते हैं। **अनुच्छेद 17** सामाजिक असमानता की सबसे क्रूर प्रथा — अस्पृश्यता — को ख़त्म करता है, और **अनुच्छेद 18** उपाधियों के ज़रिए बनने वाले कृत्रिम ऊँच-नीच को।

5.1 अनुच्छेद 14 — विधि के समक्ष समानता (Equality Before Law)

अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को **"विधि के समक्ष समानता (Equality before Law)"** या **"विधियों के समान संरक्षण (Equal Protection of Laws)"** से वंचित नहीं करेगा। यह अधिकार नागरिकों और विदेशियों — दोनों को, तथा क़ानूनी व्यक्तियों (कंपनियों) को भी उपलब्ध है।

विधि के समक्ष समानता (ब्रिटिश मूल)	विधियों का समान संरक्षण (अमेरिकी मूल)
● अर्थ: कोई विशेषाधिकार नहीं	● अर्थ: समान परिस्थिति में समान व्यवहार
● सभी साधारण क़ानून के अधीन (प्रधानमंत्री से सिपाही तक)	● समान लोगों पर एक जैसे क़ानून (Like treated alike)
● नकारात्मक अवधारणा (Negative Concept)	● सकारात्मक अवधारणा (Positive Concept)
● सरकारी/गैर-सरकारी — सब समान	● दोनों — एक ही लक्ष्य: क़ानूनी समानता

विधि का शासन (Rule of Law): "विधि के समक्ष समानता" का विचार ब्रिटिश विधिवेत्ता **ए.वी. डायसी (A.V. Dicey)** के **विधि के शासन** से आया है। डायसी के इस सिद्धांत के तीन तत्व हैं — (1) **मनमानी शक्ति का अभाव** — किसी को क़ानून तोड़े बिना दंड नहीं; (2) **क़ानून के सामने समानता** — हर व्यक्ति, चाहे अमीर हो या ग़रीब, अधिकारी हो या आम आदमी, साधारण अदालतों के साधारण क़ानून के अधीन; (3) **व्यक्ति के अधिकार संविधान का स्रोत** हैं, संविधान अधिकारों का नहीं। भारत में **पहले दो तत्व** लागू होते हैं, तीसरा नहीं — क्योंकि भारत में अधिकारों का स्रोत स्वयं संविधान है। सर्वोच्च न्यायालय ने **इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (1975)** में विधि के शासन को संविधान की **मूल संरचना** माना।

> *"राजा से लेकर एक साधारण सिपाही तक — सभी उसी साधारण क़ानून के अधीन हैं जिसके अधीन कोई अन्य नागरिक है।"* — **ए.वी. डायसी (A.V. Dicey) — विधि का शासन सिद्धांत**

🔍 आसान परिभाषा: विधि का शासन (Rule of Law)

📘 **परिभाषा:** वह सिद्धांत जिसके अनुसार देश में शासन व्यक्तियों की इच्छा से नहीं, पहले से बने क़ानूनों से चलता है, कोई भी क़ानून से ऊपर नहीं होता और बिना क़ानून तोड़े किसी को दंडित नहीं किया जा सकता।

💡 **आसान भाषा में:** देश "नियमों" से चले, किसी की "मर्ज़ी" से नहीं — और नियम सब पर बराबर लागू हों। 🏠 **उदाहरण:** मोहल्ले के क्रिकेट में अगर बल्ले का मालिक आउट होकर भी बल्लेबाज़ी करता रहे, तो वह "मनमर्ज़ी का शासन" है; नियम सब पर लागू हों तो "नियमों का शासन"।

युक्तियुक्त वर्गीकरण (Reasonable Classification): अनुच्छेद 14 **वर्ग-विधान (Class Legislation)** निषिद्ध करता है लेकिन **युक्तियुक्त वर्गीकरण** की अनुमति देता है। वर्गीकरण के लिए दो शर्तें आवश्यक हैं — (1) **बोधगम्य अंतर (Intelligible Differentia)** — वर्गीकृत और गैर-वर्गीकृत में स्पष्ट अंतर, और (2) **तर्कसंगत संबंध (Rational Nexus)** — अंतर का क़ानून के लक्ष्य से तार्किक संबंध। यह "दो-कसौटी परीक्षण" **अनवर अली सरकार (1952)** और **रामकृष्ण डालमिया (1958)** जैसे मामलों से स्थापित हुआ।

🔍 आसान परिभाषा: युक्तियुक्त वर्गीकरण (Reasonable Classification)

📘 **परिभाषा:** अनुच्छेद 14 के तहत मान्य वह वर्गीकरण जिसमें व्यक्तियों/वस्तुओं के समूहों को दो शर्तें पूरी करते हुए अलग-अलग श्रेणियों में बाँटा जाता है — बोधगम्य अंतर (Intelligible Differentia) तथा उस अंतर का क़ानून के उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध (Rational Nexus)।

💡 **आसान भाषा में:** क़ानून सबको एक जैसा नहीं मान सकता, लेकिन अलग-अलग व्यवहार करने के लिए एक "सही और तार्किक कारण" होना ज़रूरी है, मनमाना बँटवारा नहीं चल सकता। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी स्कूल में छोटी कक्षाओं के बच्चों को दोपहर 12 बजे और बड़ी कक्षाओं के बच्चों को दोपहर 2 बजे छुट्टी देना भेदभाव नहीं, क्योंकि उम्र के आधार पर यह अंतर तार्किक है — ठीक उसी तरह सरकार वरिष्ठ नागरिकों को रेल टिकट में छूट दे सकती है (आयु = बोधगम्य अंतर, आर्थिक राहत = तर्कसंगत उद्देश्य), यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं।

◆ ◆ समानता का नया अर्थ — मनमानेपन के विरुद्ध (Against Arbitrariness)

1974 तक अनुच्छेद 14 को केवल "वर्गीकरण की कसौटी" से परखा जाता था। **ई.पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु (1974)** में न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने नया विचार दिया — **"समानता और मनमानापन एक-दूसरे के शत्रु हैं"**। यानी कोई सरकारी कार्य मनमाना है, तो वह अपने आप अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, चाहे उसमें वर्गीकरण हो या न हो। आगे **मेनका गांधी (1978)**, **अजय हसिया (1981)** और **शायरा बानो (2017)** में "स्पष्ट मनमानेपन (Manifest Arbitrariness)" की यह कसौटी क़ानूनों पर भी लागू की गई — शायरा बानो में इसी आधार पर तत्काल तीन तलाक़ को असंवैधानिक माना गया।

वाद (वर्ष)	अनुच्छेद 14 के बारे में क्या तय हुआ
ई.पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु (1974)	समानता मनमानेपन की विरोधी है — मनमाना कार्य = असमान कार्य।
मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)	अनुच्छेद 14, 19 और 21 एक-दूसरे से जुड़े हैं ("स्वर्णिम त्रिकोण"); प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायसंगत और युक्तियुक्त हो।
नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018)	भारतीय दंड संहिता की धारा 377 वयस्कों के आपसी सहमति वाले समलैंगिक संबंधों पर लागू नहीं — अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 का उल्लंघन।
जोसेफ़ शाइन बनाम भारत संघ (2018)	जारकर्म (धारा 497) असंवैधानिक — पत्नी को पति की "संपत्ति" मानना अनुच्छेद 14, 15, 21 के विरुद्ध।
तन्वी बहल बनाम श्रेय गोयल (2025)	स्नातकोत्तर (PG) मेडिकल सीटों में निवास (Domicile) के आधार पर आरक्षण अनुच्छेद 14 के विरुद्ध।

अनुच्छेद 14 के अपवाद	अनुच्छेद/स्रोत
राष्ट्रपति एवं राज्यपाल — पद पर रहते हुए आपराधिक कार्यवाही नहीं; गिरफ़्तारी या कारावास की प्रक्रिया नहीं; दीवानी कार्यवाही केवल दो माह की पूर्व सूचना देकर; पद के कार्यों के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं	अनुच्छेद 361
संसद/विधानमंडल की कार्यवाही की सत्य रिपोर्ट के प्रकाशन पर कार्यवाही नहीं	अनुच्छेद 361-क
संसद सदस्य — सदन में कही बात/मत के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं; राज्य विधानमंडल के सदस्य भी	अनुच्छेद 105 / अनुच्छेद 194
अनुच्छेद 31-ग — नीति निदेशक तत्व (39ख, 39ग) लागू करने वाले क़ानून अनुच्छेद 14 के आधार पर चुनौतीमुक्त	अनुच्छेद 31-ग
विदेशी संप्रभु (शासक) और राजदूत — दीवानी व फ़ौजदारी कार्यवाही से उन्मुक्ति (Diplomatic Immunity)	अंतरराष्ट्रीय विधि
संयुक्त राष्ट्र और उसकी एजेंसियाँ — राजनयिक उन्मुक्ति	संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार) अधिनियम

📖 मुख्य सचिव का तबादला और "समानता बनाम मनमानी"

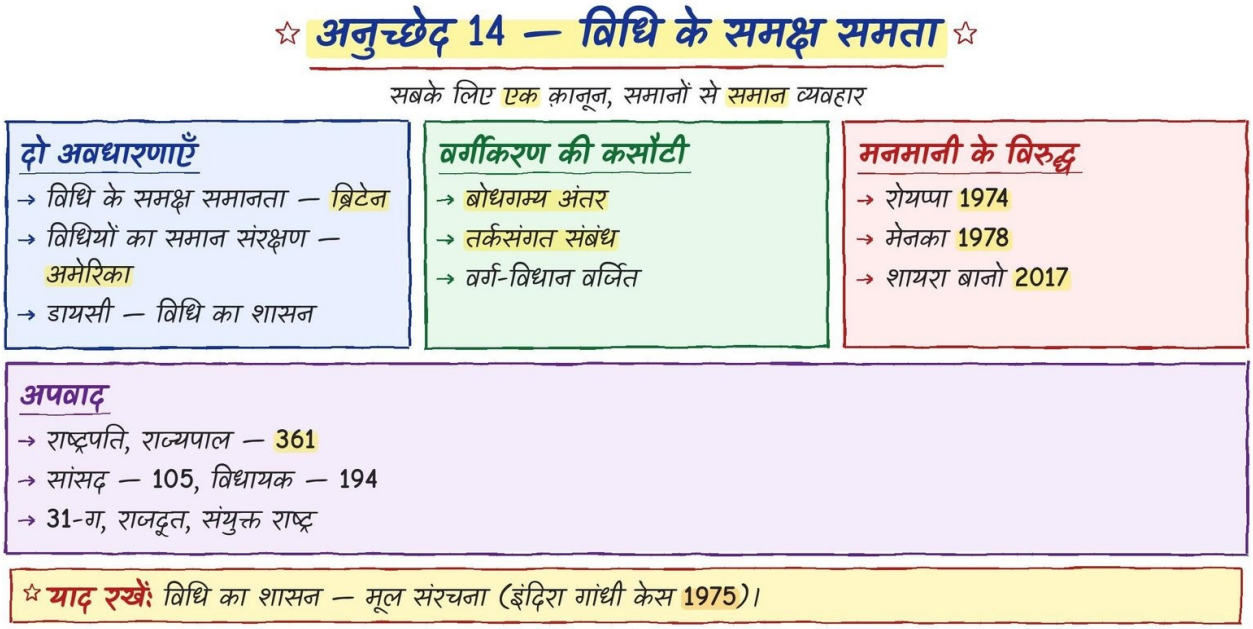
1970 के दशक की शुरुआत में **ई.पी. रोयप्पा** तमिलनाडु के **मुख्य सचिव** थे — राज्य के सबसे बड़े अधिकारी। अचानक उन्हें इस पद से हटाकर नव-निर्मित पद **"राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष"** और फिर **विशेष कार्य अधिकारी** बना दिया गया। रोयप्पा को लगा कि यह पद मुख्य सचिव के बराबर नहीं, और उन्हें राजनीतिक कारणों से हटाया गया। उन्होंने कहा कि यह अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है।

तथ्यों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी याचिका स्वीकार नहीं की, क्योंकि दुर्भावना साबित नहीं हुई। पर इसी फ़ैसले (1974) में न्यायमूर्ति **पी.एन. भगवती** ने वह वाक्य लिखा जो भारतीय संवैधानिक क़ानून का आधार-स्तंभ बन गया — **"समानता और मनमानापन एक-दूसरे के कट्टर शत्रु हैं; जहाँ कोई कार्य मनमाना है, वह अपने आप असमान है।"**

इसके बाद से अनुच्छेद 14 को केवल "क्या वर्गीकरण ठीक है?" से नहीं, बल्कि "क्या सरकार ने मनमानी की?" से भी परखा जाने लगा। पर समानता का अर्थ सबके साथ **एक जैसा** व्यवहार भी नहीं है — कभी-कभी पिछड़ों को बराबरी पर लाने के लिए **विशेष व्यवहार** चाहिए। अनुच्छेद 15 और 16 यही बताते हैं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** अनुच्छेद 14 की "वर्गीकरण" कसौटी से "मनमानेपन के विरुद्ध" कसौटी तक, और आगे 15-16 की "विशेष प्रावधान" वाली समानता तक।

📌 **याद रखने लायक बात:** ई.पी. रोयप्पा (1974) — "समानता मनमानेपन की विरोधी है" (न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती)।



चित्र 3.7: अनुच्छेद 14 — विधि के समक्ष समता — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

5.2 अनुच्छेद 15 — भेदभाव का निषेध (Prohibition of Discrimination)

अनुच्छेद 15 राज्य को निर्देश देता है कि वह किसी भी नागरिक के साथ **केवल** धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म-स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ **"केवल"** शब्द महत्वपूर्ण है — इन पाँच आधारों के अलावा किसी तर्कसंगत आधार (जैसे निवास, आयु, योग्यता) पर किया गया वर्गीकरण इस अनुच्छेद से अपने आप असंवैधानिक नहीं होता। ध्यान दें — अनुच्छेद 15 में **"निवास (Residence)"** शब्द नहीं है, जबकि अनुच्छेद 16(2) में है।

अनुच्छेद 15 का खंड	विषय
15(1)	राज्य — धर्म/मूलवंश/जाति/लिंग/जन्म-स्थान पर भेदभाव नहीं करेगा (केवल राज्य पर लागू)
15(2)	दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, मनोरंजन-स्थल पर प्रवेश, तथा राज्य-निधि से बने या जनता के लिए समर्पित कुएँ, तालाब, स्नान-घाट, सड़क के उपयोग से वंचित नहीं (राज्य + निजी व्यक्ति दोनों पर)
15(3) — मूल संविधान से	राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है (जैसे पंचायतों में महिला आरक्षण, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा)
15(4) — पहला संशोधन 1951	राज्य सामाजिक-शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, SC-ST की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है
15(5) — 93वाँ संशोधन 2005	निजी सहित शैक्षणिक संस्थाओं (अल्पसंख्यक संस्थाएँ छोड़कर) में प्रवेश हेतु आरक्षण — अशोक कुमार ठाकुर (2008) और प्रमति एजुकेशनल ट्रस्ट (2014) में वैध
15(6) — 103वाँ संशोधन 2019	EWS (आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग) के लिए अधिकतम 10% आरक्षण — मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त (अल्पसंख्यक संस्थाएँ छोड़कर)

🌟 क्या आप जानते हैं? — "केवल" शब्द का महत्व

अनुच्छेद 15(1) कहता है कि राज्य **"केवल"** धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म-स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसका अर्थ है कि यदि किसी वर्गीकरण में इनमें से कोई आधार हो, पर साथ में कोई दूसरा तर्कसंगत आधार भी हो (जैसे महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों का हित), तो वह अपने-आप अवैध नहीं होता।

इसीलिए महिलाओं के लिए अलग विद्यालय, बसों में आरक्षित सीटें और पंचायतों में महिला आरक्षण — ये सब अनुच्छेद 15(3) के तहत वैध हैं।

📊 EWS एवं क्रीमी लेयर — प्रमुख तथ्य — नवीनतम आँकड़े (Latest Data)

1. **क्रीमी लेयर** (इंद्रा साहनी केस 1992) — OBC का उन्नत वर्ग जिसे आरक्षण नहीं मिलता।
2. क्रीमी लेयर वार्षिक आय सीमा — मूल 1993: ₹1 लाख → वर्तमान (2017 से): **₹8 लाख**।
3. **EWS पात्रता** — परिवार की सकल वार्षिक आय **₹8 लाख से कम** (सभी स्रोतों से)।
4. **EWS अपात्र** — 5 एकड़+ कृषि भूमि; 1000 वर्ग फ़ुट+ आवासीय फ़्लैट; अधिसूचित नगर में 100 वर्ग गज़+ आवासीय भूखंड; गैर-अधिसूचित क्षेत्र में 200 वर्ग गज़+ आवासीय भूखंड।
5. EWS लाभ — SC/ST/OBC आरक्षण में शामिल नहीं लोगों को ही उपलब्ध।
6. **जनहित अभियान बनाम भारत संघ 2022** — सर्वोच्च न्यायालय ने EWS आरक्षण को **3:2 बहुमत** से वैध ठहराया (7 नवम्बर 2022); 50% की सीमा केवल SC/ST/OBC आरक्षण पर, EWS पर नहीं।

📖 चंपकम दोराईराजन और संविधान का पहला संशोधन

मद्रास राज्य में 1927 से एक **"सांप्रदायिक सरकारी आदेश (Communal G.O.)"** चल रहा था — मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों की सीटें समुदायों के हिसाब से बँटी थीं: इतनी गैर-ब्राह्मण हिंदुओं के लिए, इतनी पिछड़े हिंदुओं के लिए, इतनी ब्राह्मणों, हरिजनों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए। संविधान लागू होते ही **श्रीमती चंपकम दोराईराजन** ने इसे चुनौती दी — "मुझे केवल जाति के कारण प्रवेश से वंचित किया जा रहा है, यह **अनुच्छेद 29(2)** का उल्लंघन है।"

9 अप्रैल 1951 को सर्वोच्च न्यायालय के **7 न्यायाधीशों** ने उनके पक्ष में फ़ैसला दिया — सरकारी आदेश असंवैधानिक; नीति निदेशक तत्व मूल अधिकारों को नहीं काट सकते। इस फ़ैसले से पूरे दक्षिण भारत में, ख़ासकर तमिलनाडु में, बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, क्योंकि पिछड़े वर्गों को लगा कि उनकी उन्नति का रास्ता बंद हो गया।

संसद ने तुरंत क़दम उठाया। **पहला संविधान संशोधन (18 जून 1951)** लाया गया, जिसने **अनुच्छेद 15(4)** जोड़ा — राज्य **सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों** तथा SC/ST की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। इस तरह भारत में **आरक्षण** की संवैधानिक नींव पड़ी — जिसका सबसे बड़ा अध्याय आगे मंडल आयोग और इंद्रा साहनी के रूप में आया।

🎯 **इस कहानी से समझें:** अनुच्छेद 15 के "भेदभाव निषेध" से 15(4) के "विशेष प्रावधान" और आगे अनुच्छेद 16(4) तथा मंडल-इंद्रा साहनी तक।

📌 **याद रखने लायक बात:** चंपकम दोराईराजन — 9 अप्रैल 1951 (7 न्यायाधीश) → पहला संशोधन 18 जून 1951 → अनुच्छेद 15(4)।

5.3 अनुच्छेद 16 — लोक नियोजन में समता (Equality of Opportunity)

अनुच्छेद 16 सभी नागरिकों को **राज्य के अधीन नियोजन या पद पर नियुक्ति** के मामले में **अवसर की समानता** की गारंटी देता है। इसमें भेदभाव के सात निषिद्ध आधार हैं — धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, **वंश (Descent)**, जन्म-स्थान और **निवास**।

अनुच्छेद 16 का खंड	विषय
16(1)-(2)	सभी नागरिकों के लिए लोक नियोजन में अवसर की समता; धर्म/मूलवंश/जाति/लिंग/वंश/जन्म-स्थान/निवास आधार पर भेदभाव निषिद्ध
16(3)	संसद किसी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की नौकरियों के लिए **निवास** की शर्त लगा सकती है (केवल संसद, राज्य विधानमंडल नहीं)
16(4)	राज्य पिछड़े वर्ग (जिनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त — inadequately represented) के लिए आरक्षण कर सकता है
16(4-क) — 77वाँ संशोधन 1995	SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण; **85वें संशोधन 2001** ने "परिणामी वरिष्ठता (Consequential Seniority)" भी जोड़ी
16(4-ख) — 81वाँ संशोधन 2000	अपूर्ण आरक्षित रिक्तियाँ (Backlog) — अगले वर्ष ले जाने पर 50% सीमा से मुक्त
16(5)	किसी धार्मिक संस्था के पद पर उसी धर्म का व्यक्ति रखने वाला क़ानून वैध
16(6) — 103वाँ संशोधन 2019	EWS के लिए अधिकतम 10% आरक्षण

> *"आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए (कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर); क्रीमी लेयर आरक्षण से बाहर; पदोन्नति में आरक्षण नहीं।"* — **इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (मंडल केस) 1992 — 9 न्यायाधीशों की पीठ**

◆ ◆ मंडल आयोग और उसके बाद

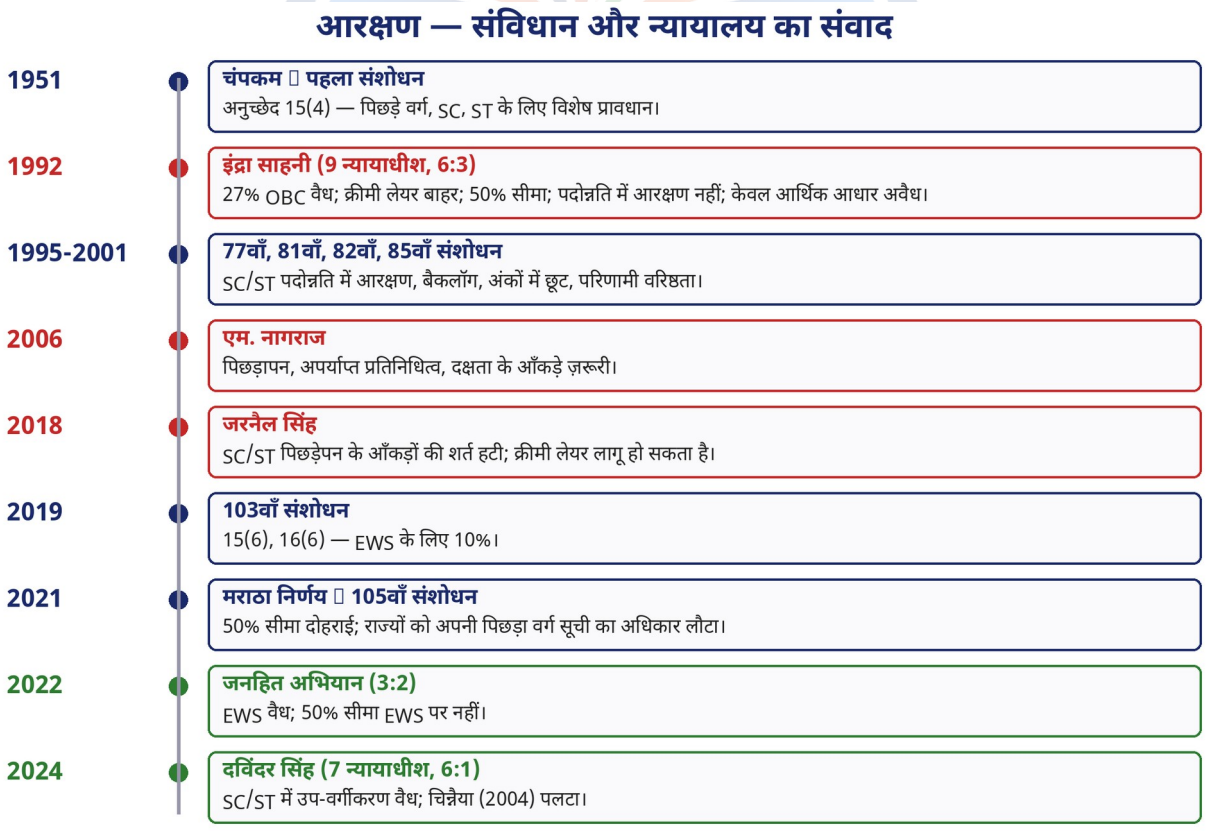
1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने **बी.पी. मंडल** की अध्यक्षता में **दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग** बनाया (पहला — काका कालेलकर आयोग, 1953)। आयोग ने 1980 में रिपोर्ट दी — **3,743 जातियों** को सामाजिक-शैक्षणिक रूप से पिछड़ा माना, जो जनसंख्या का लगभग **52%** थीं, और उनके लिए सरकारी नौकरियों में **27% आरक्षण** की सिफ़ारिश की। **1990** में वी.पी. सिंह सरकार ने 27% आरक्षण लागू किया; **1991** में नरसिम्हा राव सरकार ने उसमें दो बदलाव किए — OBC में ग़रीबों को वरीयता और ऊँची जातियों के ग़रीबों के लिए **10%** अतिरिक्त आरक्षण।

इंद्रा साहनी (16 नवम्बर 1992, 9 न्यायाधीश, 6:3) के मुख्य निष्कर्ष — (1) OBC के लिए 27% आरक्षण **वैध**, पर **क्रीमी लेयर** को बाहर रखना होगा; (2) केवल **आर्थिक आधार** पर 10% आरक्षण **अवैध**; (3) कुल आरक्षण सामान्यतः **50%** से अधिक नहीं; (4) **पदोन्नति में आरक्षण नहीं** (पाँच वर्ष बाद से); (5) पिछड़ेपन के लिए **स्थायी वैधानिक आयोग** बने — इसी से 1993 में **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग** बना, जिसे **102वें संशोधन (2018)** ने अनुच्छेद 338-ख में संवैधानिक दर्जा दिया। क्रीमी लेयर पहचानने के लिए **राम नंदन समिति (1993)** बनी।

वर्ष	वाद / संशोधन	क्या हुआ
1992	इंद्रा साहनी	27% OBC वैध; क्रीमी लेयर बाहर; 50% सीमा; पदोन्नति में आरक्षण नहीं
1995-2001	77वाँ, 81वाँ, 82वाँ, 85वाँ संशोधन	SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण (16(4-क)), बैकलॉग (16(4-ख)), अर्हक अंकों में छूट (अनुच्छेद 335 परंतुक), परिणामी वरिष्ठता
2006	एम. नागराज बनाम भारत संघ	ये संशोधन वैध, पर पदोन्नति में आरक्षण से पहले राज्य को पिछड़ापन, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक दक्षता (अनुच्छेद 335) के आँकड़े दिखाने होंगे
2018	जरनैल सिंह बनाम लच्छमी नारायण गुप्ता	SC/ST के पिछड़ेपन के आँकड़े जुटाने की शर्त हटाई; पदोन्नति में SC/ST पर भी क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू हो सकता है
2021	जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल (मराठा आरक्षण) → 105वाँ संशोधन	मराठा आरक्षण रद्द, 50% सीमा दोहराई; 105वें संशोधन (2021) ने राज्यों को अपनी OBC/SEBC सूची बनाने का अधिकार लौटाया
2022	जनहित अभियान बनाम भारत संघ	103वाँ संशोधन (EWS 10%) 3:2 से वैध; 50% सीमा EWS पर लागू नहीं
2024	पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह	7 न्यायाधीश, 6:1 (1 अगस्त 2024): राज्य SC/ST में **उप-वर्गीकरण** कर सकते हैं ताकि सबसे पिछड़ों को लाभ पहुँचे; ई.वी. चिन्नैया (2004) पलटा; पूरा आरक्षण किसी एक उप-वर्ग को नहीं दिया जा सकता

📊 आरक्षण — केंद्र सरकार की नौकरियों में वर्तमान प्रतिशत

1. अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती में — **अनुसूचित जाति 15%, अनुसूचित जनजाति 7.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग 27%, EWS 10%**।
2. SC/ST का प्रतिशत उनकी जनसंख्या के अनुपात से तय होता है; OBC का 27% मंडल आयोग की सिफ़ारिश और 50% सीमा को ध्यान में रखकर तय हुआ।
3. समूह "ग" के स्थानीय/क्षेत्रीय भर्ती वाले पदों में प्रतिशत संबंधित राज्य की जनसंख्या के हिसाब से अलग हो सकता है।
4. **ऊर्ध्वाधर (Vertical) आरक्षण** — SC, ST, OBC, EWS जैसे वर्गों के लिए; **क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण** — महिलाओं, दिव्यांगों, पूर्व सैनिकों के लिए, जो हर ऊर्ध्वाधर वर्ग के भीतर लागू होता है।
5. राजस्थान में क्षैतिज आरक्षण — महिलाएँ **30%**, पूर्व सैनिक **12.5%**, दिव्यांग **4%**, उत्कृष्ट खिलाड़ी **2%**।
6. "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016" के तहत केंद्र सरकार की नौकरियों में दिव्यांगों के लिए **4%** क्षैतिज आरक्षण है।



चित्र 3.8: आरक्षण से जुड़े प्रमुख न्यायिक निर्णय और संशोधन — 1951 से 2024 तक

🔍 आसान परिभाषा: क्रीमी लेयर (Creamy Layer)

📘 **परिभाषा:** पिछड़े वर्ग के भीतर का वह सामाजिक-आर्थिक रूप से उन्नत हिस्सा जिसे आरक्षण के लाभ से बाहर रखा जाता है, ताकि लाभ उसी वर्ग के वास्तव में ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे।

💡 **आसान भाषा में:** पिछड़ी जाति में भी जो परिवार अमीर और प्रभावशाली हो चुके हैं — उन्हें आरक्षण नहीं, ताकि मौका ग़रीबों को मिले। 🏠 **उदाहरण:** जैसे दूध उबालने पर सबसे ऊपर मलाई (Cream) जम जाती है — उसे अलग कर दिया जाए, तो नीचे का दूध सबको बराबर मिलता है।

⚠️ महत्वपूर्ण नोट: राजस्थान संदर्भ

राजस्थान में वर्तमान आरक्षण ढाँचा — **SC 16%, ST 12%, OBC 21%, MBC (अति पिछड़ा वर्ग) 5%, EWS 10%** — कुल **64%** है, जो इंद्रा साहनी की 50% सीमा से अधिक है। इसमें 10% EWS को जनहित अभियान (2022) ने 50% सीमा से अलग माना है, पर शेष 54% भी 50% से अधिक है — इसलिए यह मामला विधिक रूप से संवेदनशील रहा है और समय-समय पर न्यायालयों में चुनौती दी जाती रही है। राजस्थान के **MBC** वर्ग में पाँच जातियाँ हैं — **बंजारा/बालदिया/लबाना, गाड़िया-लोहार/गाड़ोलिया, गुर्जर/गूजर, राईका/रेबारी (देबासी) और गडरिया (गाडरी)/गायरी**। राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों (TSP) की स्थानीय भर्तियों में अलग व्यवस्था है — वहाँ ST 45% और SC 5%।

📊 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग — क्रमिक विकास

1. **1953** — काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग; इसकी रिपोर्ट (1955) लागू नहीं हुई।
2. **1979-80** — बी.पी. मंडल की अध्यक्षता में दूसरा आयोग; 27% आरक्षण की सिफ़ारिश।
3. **1993** — इंद्रा साहनी निर्णय के निर्देश पर **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम** के तहत वैधानिक आयोग बना।
4. **2018** — **102वें संशोधन** ने अनुच्छेद **338-ख** जोड़कर आयोग को **संवैधानिक दर्जा** दिया और अनुच्छेद 342-क जोड़ा।
5. **2021** — **105वें संशोधन** ने स्पष्ट किया कि राज्य अपनी पिछड़ा वर्ग सूची स्वयं बना सकते हैं।

📖 इंद्रा साहनी — एक वकील की याचिका और 50% की लक्ष्मण-रेखा

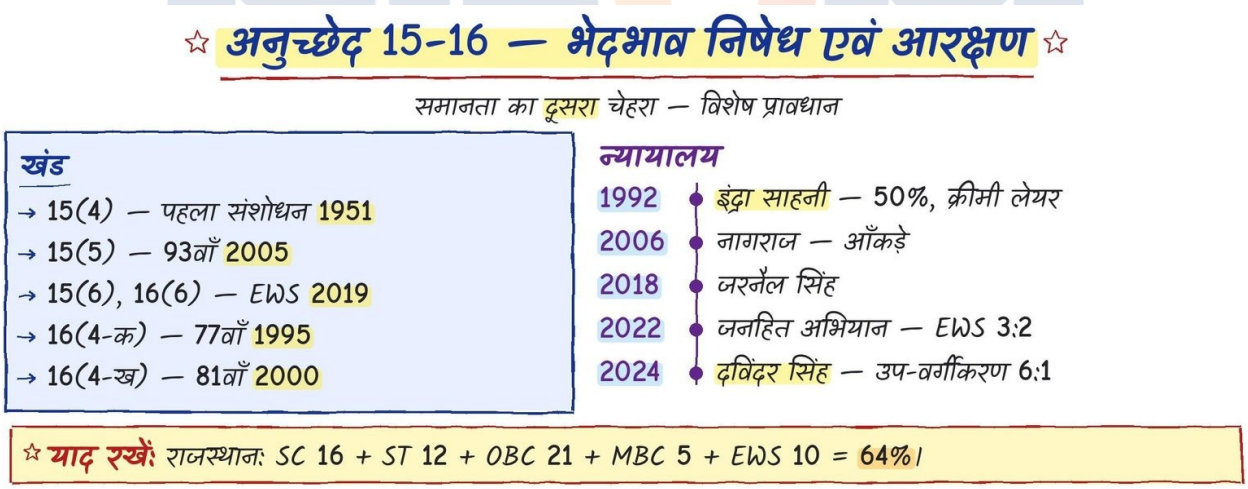
13 अगस्त 1990 को केंद्र सरकार ने मंडल आयोग की सिफ़ारिश लागू करने का कार्यालय ज्ञापन जारी किया — केंद्रीय सरकारी नौकरियों में OBC के लिए **27% आरक्षण**। देश भर में तीखी बहस छिड़ गई। दिल्ली की एक युवा वकील **इंद्रा साहनी** ने **1 अक्टूबर 1990** को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। अगले वर्ष नई सरकार ने आदेश में बदलाव करके ऊँची जातियों के ग़रीबों के लिए 10% अतिरिक्त आरक्षण भी जोड़ दिया।

मामला **9 न्यायाधीशों** की पीठ के पास गया। **16 नवम्बर 1992** को **6:3** बहुमत से फ़ैसला आया — OBC आरक्षण वैध, पर उसमें से **"क्रीमी लेयर"** बाहर; केवल आर्थिक आधार वाला 10% आरक्षण अवैध; कुल आरक्षण सामान्यतः **50%** से अधिक नहीं; और **पदोन्नति में आरक्षण नहीं**। इस फ़ैसले ने आरक्षण को "समानता का अपवाद" नहीं, बल्कि **"समानता का ही एक रूप"** माना।

इसके बाद तीस वर्षों तक संसद और न्यायालय के बीच संवाद चला — पदोन्नति में आरक्षण (77वाँ, 85वाँ संशोधन), नागराज (2006), जरनैल सिंह (2018), EWS (2019, 2022) और SC/ST उप-वर्गीकरण (2024)। पर समानता की सबसे पुरानी और सबसे गहरी लड़ाई इससे भी पहले की है — **अस्पृश्यता** के ख़िलाफ़। अगला उप-खंड उसी का है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** अनुच्छेद 16 और आरक्षण के न्यायिक विकास (1992-2024) से अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता उन्मूलन) तक।

📌 **याद रखने लायक बात:** इंद्रा साहनी — 16 नवम्बर 1992, 9 न्यायाधीश, 6:3; क्रीमी लेयर, 50% सीमा, पदोन्नति में आरक्षण नहीं।



चित्र 3.9: अनुच्छेद 15-16 — भेदभाव निषेध एवं आरक्षण — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

5.4 अनुच्छेद 17 — अस्पृश्यता का उन्मूलन (Abolition of Untouchability)

अनुच्छेद 17 "अस्पृश्यता (Untouchability)" का **उन्मूलन** करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण को **निषिद्ध** करता है। इसका उल्लंघन क़ानून के अनुसार **दंडनीय अपराध (Punishable Offence)** है। यह अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध नहीं — **निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी** उपलब्ध है। यह संविधान का वह विरला अधिकार है जो **निरपेक्ष (Absolute)** है — इस पर कोई "युक्तियुक्त प्रतिबंध" नहीं लगता।

"अस्पृश्यता" शब्द को न संविधान ने परिभाषित किया है, न क़ानून ने। मैसूर उच्च न्यायालय ने **देवराजैया बनाम पद्मन्ना (1958)** में कहा कि इसका अर्थ **शाब्दिक** नहीं (जैसे बीमारी के कारण किसी को न छूना), बल्कि **जाति-व्यवस्था से ऐतिहासिक रूप से विकसित** वह प्रथा है जिसमें कुछ जातियों को जन्म के आधार पर "अछूत" माना जाता था।

🌟 क्या आप जानते हैं? — मंदिर प्रवेश और अनुच्छेद 25

अस्पृश्यता के विरुद्ध लड़ाई में अनुच्छेद 17 के साथ **अनुच्छेद 25(2)(ख)** भी काम आता है — राज्य क़ानून बनाकर सार्वजनिक हिंदू धार्मिक संस्थाओं को **सभी वर्गों और अनुभागों** के हिंदुओं के लिए खोल सकता है।

💡 उदाहरण: अस्पृश्यता से जुड़े क़ानून

अस्पृश्यता (संशोधन) अधिनियम 1976 ने **"अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम 1955"** का नाम बदलकर **"नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम" (Protection of Civil Rights Act)** कर दिया और दंड को और कठोर बनाया। **पीपल्स यूनियन फ़ॉर डेमोक्रेटिक राइट्स केस 1982** में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा — अनुच्छेद 17 का अधिकार निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी है, राज्य का संवैधानिक दायित्व है कि वह आवश्यक कार्रवाई करे।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 — SC/ST के व्यक्ति को अखाद्य पदार्थ खाने-पीने को विवश करना, उसकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती क़ब्ज़ा करना, उसे अपमानित करना या उसकी महिलाओं से दुर्व्यवहार जैसे कृत्य विशेष अपराध; विशेष न्यायालय; 2015 और 2018 में संशोधन (2018 के संशोधन से अग्रिम ज़मानत पर रोक बहाल, जिसे पृथ्वीराज चौहान (2020) में वैध माना गया)।

हाथ से मैला उठाने वालों के नियोजन और शुष्क शौचालयों के निर्माण पर रोक — 1993 का अधिनियम, और फिर उससे कड़ा **2013 का अधिनियम** (पुनर्वास सहित)।

🔍 आसान परिभाषा: अस्पृश्यता (Untouchability)

📘 **परिभाषा:** जाति-व्यवस्था से उपजी वह सामाजिक प्रथा जिसमें कुछ जातियों के लोगों को जन्म के आधार पर अपवित्र मानकर उन्हें मंदिर, कुएँ, विद्यालय, भोजन या सामाजिक संपर्क से वंचित किया जाता था।

💡 **आसान भाषा में:** केवल जाति के कारण किसी को "छूने लायक नहीं" मानना — अनुच्छेद 17 ने इसे पूरी तरह ख़त्म कर अपराध बना दिया। 🏠 **उदाहरण:** अगर किसी गाँव में एक जाति के बच्चों को स्कूल के मटके से पानी पीने से रोका जाए, तो यह अनुच्छेद 17 का उल्लंघन और दंडनीय अपराध है।

📖 महाड का चवदार तालाब — पानी के एक घूँट की लड़ाई

महाराष्ट्र के **महाड** क़स्बे में **चवदार तालाब** था। नगरपालिका ने 1924 में प्रस्ताव पास कर दिया था कि तालाब सबके लिए खुला है, पर व्यवहार में "अछूत" कही जाने वाली जातियों के लोग उसका पानी नहीं छू सकते थे — जबकि उसी तालाब से जानवर पानी पी सकते थे। **20 मार्च 1927** को **डॉ. भीमराव आंबेडकर** के नेतृत्व में हज़ारों लोग तालाब तक गए और आंबेडकर ने अंजुली भरकर पानी पिया।

इसके बाद कुछ लोगों ने हिंसा की और "शुद्धिकरण" के नाम पर तालाब में गोबर-गोमूत्र डाला गया। मामला वर्षों तक अदालत में चला। आंबेडकर का संघर्ष आगे बढ़ा — **2 मार्च 1930** को **नासिक के कालाराम मंदिर** में प्रवेश के लिए सत्याग्रह शुरू हुआ। आंबेडकर ने कहा कि यह लड़ाई पानी या मंदिर की नहीं, **मनुष्य की बराबरी** की है।

बीस साल बाद वही आंबेडकर **प्रारूप समिति** के अध्यक्ष बने, और संविधान के **अनुच्छेद 17** ने एक वाक्य में सदियों पुरानी प्रथा को समाप्त कर दिया — "अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है।" साथ ही **अनुच्छेद 15(2)** ने कुओं, तालाबों, घाटों और सड़कों को सबके लिए खोल दिया।

🎯 **इस कहानी से समझें:** अनुच्छेद 15(2) (सार्वजनिक स्थानों पर पहुँच) और अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता उन्मूलन) के पीछे का ऐतिहासिक संघर्ष।

📌 **याद रखने लायक बात:** महाड सत्याग्रह — 20 मार्च 1927; कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह — 2 मार्च 1930, नासिक।

5.5 अनुच्छेद 18 — उपाधियों का उन्मूलन (Abolition of Titles)

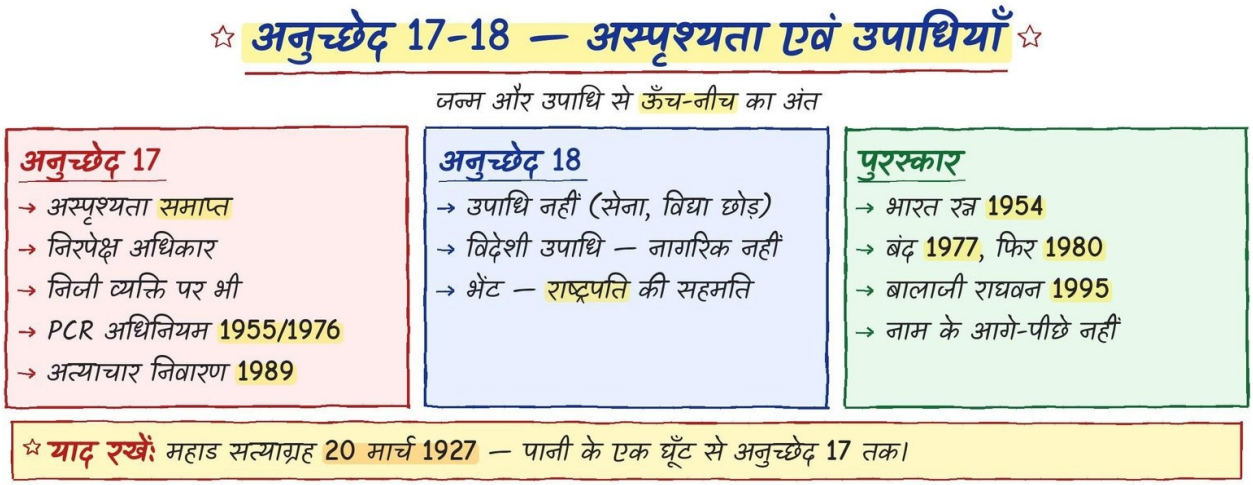
अनुच्छेद 18 उपाधियों (Titles) को समाप्त करता है — राज्य किसी को कोई उपाधि (सैन्य/शैक्षणिक छोड़कर) नहीं देगा, कोई नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। इसके चार खंड हैं:

1. **18(1):** राज्य **सेना या विद्या** संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि नहीं देगा।
2. **18(2):** भारत का कोई **नागरिक** किसी **विदेशी राज्य** से उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।
3. **18(3):** भारत सरकार के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई **विदेशी**, विदेशी राज्य से उपाधि केवल **राष्ट्रपति की सहमति** से ले सकता है।
4. **18(4):** ऐसा पद धारण करने वाला कोई नागरिक या विदेशी, विदेशी राज्य से कोई भेंट, वेतन या पद केवल **राष्ट्रपति की सहमति** से ले सकता है।

निषिद्ध उपाधियाँ	राष्ट्रीय पुरस्कार — अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं
● वंशानुगत उपाधियाँ (Hereditary Titles)	● भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री
● महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राय साहब, दीवान बहादुर	● बालाजी राघवन केस 1995 (निर्णय 15 दिसम्बर 1995): ये "उपाधि" नहीं — योग्यता (Merit) की पहचान
● औपनिवेशिक शासन द्वारा दी गई उपाधियाँ	● नाम के साथ उपसर्ग/प्रत्यय (Prefix/Suffix) के रूप में प्रयोग नहीं — अन्यथा वापस
● समान स्थिति के सिद्धांत के विरुद्ध	● 1954 में स्थापित; 1977 में बंद; 1980 में पुनः शुरू

🌟 क्या आप जानते हैं? — भारत रत्न का बंद होना और लौटना

भारत रत्न और पद्म पुरस्कार **2 जनवरी 1954** को शुरू हुए। 1977 में जनता पार्टी सरकार ने इन्हें यह कहकर बंद कर दिया कि ये अनुच्छेद 18 की भावना के विरुद्ध "उपाधियाँ" हैं; जनवरी 1980 में ये फिर शुरू हुए। अंतिम फ़ैसला **बालाजी राघवन (1995)** में हुआ — पुरस्कार वैध हैं, पर इन्हें नाम के आगे-पीछे लगाया नहीं जा सकता।



चित्र 3.10: अनुच्छेद 17-18 — अस्पृश्यता एवं उपाधियों का अंत — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

> 📜 **भाग B — स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom — अनुच्छेद 19-22)**
> इस भाग में खंड 6 से 8 तक — अनुच्छेद 19 की छह स्वतंत्रताएँ और उन पर प्रतिबंध, अपराधों के लिए दोषसिद्धि से संरक्षण (20), जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता (21) का विस्तार, शिक्षा का अधिकार (21-क) और गिरफ़्तारी-निरोध से संरक्षण (22)।

6. अनुच्छेद 19 — 6 स्वतंत्रताएँ (Six Freedoms)

अनुच्छेद 19 केवल **नागरिकों** को **6 स्वतंत्रताएँ** प्रदान करता है। ये मूलतः केवल राज्य की कार्रवाई (State action) के विरुद्ध मानी जाती रहीं, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं (देखें नीचे कौशल किशोर, 2023 का नया दृष्टिकोण)। **मूलतः 7 स्वतंत्रताएँ** थीं; **संपत्ति का अधिकार [अनुच्छेद 19(1)(च)]** को **44वें संशोधन 1978** ने हटाया। क़ंपनियाँ और विदेशी — दोनों अनुच्छेद 19 का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि ये "नागरिक" नहीं हैं (हालाँकि कंपनी के नागरिक शेयरधारक अपने अधिकार के लिए आ सकते हैं)।

क्र.	अधिकार	प्रतिबंध के आधार (Grounds) — खंड
1	वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता [19(1)(क)]	19(2): संप्रभुता-अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार/सदाचार, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध हेतु उकसाना
2	शांतिपूर्वक एवं बिना हथियार एकत्र होने का अधिकार [19(1)(ख)]	19(3): संप्रभुता-अखंडता, लोक व्यवस्था
3	संघ/यूनियन/सहकारी समिति बनाने का अधिकार [19(1)(ग)]	19(4): संप्रभुता-अखंडता, लोक व्यवस्था, सदाचार (नैतिकता)
4	भारत के राज्यक्षेत्र में स्वतंत्र आवागमन [19(1)(घ)]	19(5): साधारण जनता का हित, अनुसूचित जनजातियों के हित
5	भारत के किसी भी भाग में निवास और बसने का अधिकार [19(1)(ङ)]	19(5): साधारण जनता का हित, अनुसूचित जनजातियों के हित
6	कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार का अधिकार [19(1)(छ)]	19(6): साधारण जनता का हित, आवश्यक व्यावसायिक/तकनीकी योग्यता, राज्य का एकाधिकार (Monopoly)

> ⚠️ **भ्रम से बचें — खंडों के अक्षर**
> हिंदी पाठ में खंड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (छ) हैं — **(च)** वह खंड था जिसमें संपत्ति का अधिकार था और जो 1978 में हटा। अंग्रेज़ी में यही (a), (b), (c), (d), (e), (g) हैं — (f) हटा। इसलिए छह स्वतंत्रताओं के अक्षरों में "(च)/(f)" नहीं आता। **"सहकारी समितियाँ"** शब्द **97वें संशोधन (2011)** से 19(1)(ग) में जुड़ा।

6.1 वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता [19(1)(क)]

इसका अर्थ है — हर नागरिक को अपने विचार **बोलकर, लिखकर, छापकर, चित्र से, फ़िल्म से या किसी भी माध्यम से** व्यक्त करने का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे लोकतंत्र की **"सबसे क़ीमती स्वतंत्रता"** माना है, क्योंकि बिना खुली बहस के न सरकार की आलोचना हो सकती है, न जनता सही फ़ैसला कर सकती है। समय के साथ न्यायालय ने इसके अंदर अनेक अधिकार पढ़े हैं।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शामिल किए गए अधिकार	उदाहरण / वाद
प्रेस की स्वतंत्रता (Freedom of Press)	समाचार प्रकाशन एवं वितरण की स्वतंत्रता — रोमेश थापर (1950), सकाल पेपर्स (1962), बेनेट कोलमैन (1973: अख़बारी काग़ज़ पर पृष्ठ-सीमा अवैध)
सूचना का अधिकार (Right to Information)	सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार — एस.पी. गुप्ता (1981)
मौन का अधिकार (Freedom of Silence)	राष्ट्रगान न गाने पर भी दंडित नहीं (बिजो इमैनुएल केस 1986)

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शामिल किए गए अधिकार	उदाहरण / वाद
इंटरनेट के माध्यम से अभिव्यक्ति और व्यापार	अनुराधा भसीन केस 2020 — इंटरनेट से अभिव्यक्ति व व्यापार की स्वतंत्रता संरक्षित; इंटरनेट प्रतिबंध **अनुपातिक (Proportionate)** और **समय-सीमित** होना चाहिए, आदेश प्रकाशित हों
टेलीफ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार (गोपनीयता से जुड़ा)	पीयूसीएल बनाम भारत संघ 1997
मतदाता का प्रत्याशी के बारे में जानने का अधिकार	ADR (2002), PUCL (2003) — प्रत्याशी को आपराधिक रिकॉर्ड, संपत्ति, शिक्षा बतानी होगी; NOTA (PUCL, 2013)
राजनीतिक चंदे की जानकारी का अधिकार	चुनावी बॉन्ड योजना रद्द — ADR बनाम भारत संघ (15 फ़रवरी 2024, 5 न्यायाधीश, सर्वसम्मत)
व्यावसायिक विज्ञापन (Commercial Speech)	टाटा प्रेस (1995)
राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार	नवीन जिंदल (2004) — सम्मानपूर्वक फहराना अभिव्यक्ति का अंग
प्रसारण (Broadcasting) का अधिकार	क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ़ बंगाल (1995) — "वायु-तरंगें सार्वजनिक संपत्ति"
बंद (Bandh) के विरुद्ध अधिकार	भारत कुमार (केरल उच्च न्यायालय 1997, सर्वोच्च न्यायालय 1998) — बलपूर्वक बंद दूसरों की स्वतंत्रता छीनता है

◆ ◆ अनुच्छेद 19(2) — प्रतिबंध के आठ आधार कहाँ से आए

मूल संविधान में 19(2) के आधार कम थे। **पहले संशोधन (1951)** ने **लोक व्यवस्था**, **विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध** और **अपराध के लिए उकसाना** जोड़े, और साथ में **"युक्तियुक्त"** शब्द जोड़ा ताकि न्यायालय प्रतिबंधों को परख सके। **16वें संशोधन (1963)** ने **"भारत की संप्रभुता और अखंडता"** जोड़ा। **कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश (3 जनवरी 2023, 5 न्यायाधीश)** में न्यायालय ने कहा — 19(2) के आधार **संपूर्ण (Exhaustive)** हैं; किसी दूसरे मूल अधिकार का सहारा लेकर कोई **नया प्रतिबंध** नहीं जोड़ा जा सकता। इसी निर्णय में **4:1 बहुमत** से यह भी कहा गया कि अनुच्छेद 19 और 21 के अधिकार कुछ स्थितियों में **निजी व्यक्तियों (गैर-राज्य कर्ताओं)** के विरुद्ध भी लागू कराए जा सकते हैं।

🔍 आसान परिभाषा: युक्तियुक्त निर्बंधन (Reasonable Restriction)

📘 **परिभाषा:** मूल अधिकार पर राज्य द्वारा लगाया गया ऐसा प्रतिबंध जो संविधान में बताए आधारों में से किसी पर आधारित हो, उद्देश्य से तर्कसंगत रूप से जुड़ा हो, उससे ज़्यादा कठोर न हो जितना ज़रूरी है (अनुपातिकता), और न्यायालय की जाँच में टिक सके।

💡 **आसान भाषा में:** सरकार आज़ादी पर रोक लगा सकती है, पर "उतनी ही" जितनी ज़रूरी हो, और "सही कारण" से — मनमाने ढंग से नहीं। 🏠 **उदाहरण:** बारात में बैंड बजाने की आज़ादी है, पर रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर पर रोक युक्तियुक्त है; हमेशा के लिए शादी में संगीत पर ही रोक लगा दी जाए तो वह युक्तियुक्त नहीं।

6.2 शेष पाँच स्वतंत्रताएँ — मुख्य बातें

(ख) सम्मेलन (Assembly): सभा, जुलूस, प्रदर्शन — पर **शांतिपूर्ण और बिना हथियार**। हड़ताल का अधिकार इसमें नहीं आता (टी.के. रंगराजन, 2003)। लोक व्यवस्था के लिए निषेधाज्ञा (पहले धारा 144, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163) लगाई जा सकती है। रामलीला मैदान (2012) में रात में सोते लोगों पर लाठीचार्ज को "नींद के अधिकार" का उल्लंघन माना गया।

(ग) संघ बनाना (Association): राजनीतिक दल, कंपनी, श्रमिक संघ, क्लब, सहकारी समिति बनाने का अधिकार; पर संघ को **सरकारी मान्यता** पाने या **सामूहिक सौदेबाज़ी** का मूल अधिकार नहीं।

(घ) आवागमन (Movement): भारत के भीतर कहीं भी आने-जाने का अधिकार — यह भारत को **एक इकाई** मानने और राष्ट्रीय भावना बढ़ाने के लिए है। **विदेश जाने** का अधिकार अनुच्छेद 19 में नहीं, **अनुच्छेद 21** में है (सतवंत सिंह, 1967; मेनका गांधी, 1978)। जनजातीय क्षेत्रों में बाहरी लोगों के आने पर रोक (जैसे इनर लाइन परमिट) "अनुसूचित जनजातियों के हित" वाले आधार पर वैध है।

(ङ) निवास (Residence): भारत के किसी भी भाग में अस्थायी रूप से रहने या स्थायी रूप से बसने का अधिकार। इसका उद्देश्य भी आंतरिक बाधाएँ हटाना है; जनजातीय क्षेत्रों में बाहरी लोगों के बसने पर रोक वैध है।

(छ) वृत्ति-व्यापार (Profession): कोई भी पेशा या व्यापार करने का अधिकार; पर अनैतिक या ख़तरनाक धंधों (जैसे मानव तस्करी, ख़तरनाक नशीले पदार्थ) का अधिकार नहीं, और **शराब के व्यापार** का कोई मूल अधिकार नहीं (खोडे डिस्टिलरीज़, 1995)। राज्य किसी व्यापार में स्वयं **एकाधिकार** ले सकता है (19(6), पहला संशोधन)।

6.3 अनुच्छेद 19 से जुड़े कुछ ऐतिहासिक वाद (Landmark Cases)

वाद (Case)	वर्ष	सिद्धांत
रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य	1950	किसी पत्रिका के प्रवेश-वितरण पर प्रतिबंध — वाक्-स्वतंत्रता [19(1)(क)] का उल्लंघन; उस समय संविधान में "लोक व्यवस्था" प्रतिबंध का आधार नहीं था
मद्रास राज्य बनाम वी.जी. रो	1952	पहला संशोधन (1951, रोमेश थापर और बृज भूषण निर्णयों के बाद) ने 19(2) में "लोक व्यवस्था" और "युक्तियुक्त" जोड़ा; वी.जी. रो में न्यायालय ने बताया कि प्रतिबंध की "युक्तियुक्तता" कैसे परखें — अधिकार की प्रकृति, प्रतिबंध का उद्देश्य, बुराई की गंभीरता, प्रतिबंध का अनुपात
केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य	1962	राजद्रोह (धारा 124-क) वैध माना, पर केवल हिंसा भड़काने या सार्वजनिक अव्यवस्था की प्रवृत्ति वाले कथनों तक सीमित किया

वाद (Case)	वर्ष	सिद्धांत
श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ	2015	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की **धारा 66-क** को असंवैधानिक घोषित (24 मार्च 2015) — ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता [19(1)(क)] का उल्लंघन एवं अस्पष्ट (Vague) प्रावधान; "चर्चा, समर्थन और उकसावे" में अंतर बताया
अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ	2020	जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट बंदी — अनिश्चितकालीन बंदी अनुचित; आदेश प्रकाशित और समीक्षा-योग्य हों (10 जनवरी 2020)
एस.जी. वोम्बटकेरे बनाम भारत संघ	2022	धारा 124-क (राजद्रोह) के सभी मामले स्थगित (11 मई 2022); 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय न्याय संहिता में राजद्रोह की धारा हटी, पर नई **धारा 152** ("भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को ख़तरे में डालने वाले कृत्य") पर याचिकाएँ लंबित
कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश	2023	19(2) के आधार संपूर्ण; मंत्रियों के बयान पर अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं; 19 और 21 का निजी व्यक्तियों पर भी प्रवर्तन (4:1)

📖 "क्रॉस रोड्स" पत्रिका और पहला संविधान संशोधन

1950 में बंबई से **"क्रॉस रोड्स (Cross Roads)"** नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका निकलती थी, जिसके संपादक **रोमेश थापर** थे। यह सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना करती थी। **मद्रास सरकार** ने **मद्रास लोक व्यवस्था अधिनियम** के तहत अपने राज्य में इसके **प्रवेश और वितरण** पर रोक लगा दी।

रोमेश थापर सीधे **अनुच्छेद 32** के तहत सर्वोच्च न्यायालय पहुँचे। **26 मई 1950** को न्यायालय ने रोक रद्द कर दी — उस समय अनुच्छेद 19(2) में प्रतिबंध के आधारों में **"लोक व्यवस्था"** था ही नहीं; केवल "राज्य की सुरक्षा को कमज़ोर करने" या "राज्य को उलटने" वाले भाषण पर रोक हो सकती थी। उसी दिन दिल्ली की पत्रिका **"ऑर्गनाइज़र"** से जुड़े **बृज भूषण** मामले में भी ऐसा ही फ़ैसला आया।

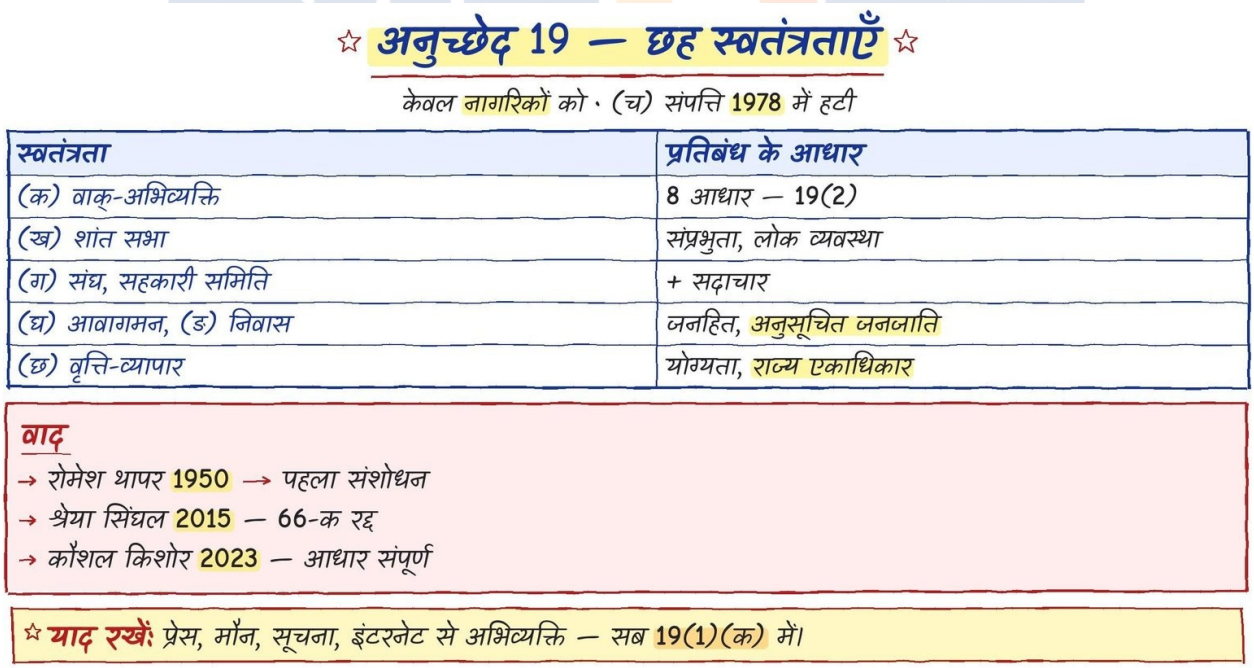
सरकार को लगा कि इतनी सीमित शक्ति से देश नहीं चलेगा। **पहले संशोधन (1951)** ने 19(2) में **लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध और अपराध के लिए उकसाना** जोड़े — पर साथ में **"युक्तियुक्त"** शब्द भी जोड़ा, ताकि हर प्रतिबंध को न्यायालय परख सके। बोलने की आज़ादी से जुड़ी अगली बड़ी सुरक्षा है — अपराध के आरोप में फँसे व्यक्ति की सुरक्षा, यानी अनुच्छेद 20।

🎯 **इस कहानी से समझें:** अनुच्छेद 19(1)(क) से 19(2) के आठ आधारों तक, और "युक्तियुक्त" शब्द के महत्व तक; आगे अनुच्छेद 20 के संरक्षण।

📌 **याद रखने लायक बात:** रोमेश थापर (26 मई 1950) → पहला संशोधन 1951 → "लोक व्यवस्था" और "युक्तियुक्त" जुड़े।

📊 अनुच्छेद 19 — परीक्षा के लिए त्वरित तथ्य

1. अनुच्छेद 19 केवल **नागरिकों** को; कंपनी और विदेशी इसका दावा नहीं कर सकते।
2. राष्ट्रीय आपातकाल (युद्ध/बाह्य आक्रमण) में अनुच्छेद **358** के तहत अनुच्छेद 19 **स्वतः** निलंबित होता है।
3. **16वाँ संशोधन (1963)** — "भारत की संप्रभुता और अखंडता" को 19(2), (3), (4) में प्रतिबंध के आधार के रूप में जोड़ा गया; इसी संशोधन से चुनाव लड़ने वालों की शपथ में "अखंडता" की बात आई।
4. **97वाँ संशोधन (2011)** — 19(1)(ग) में "सहकारी समितियाँ" जोड़ा, भाग 9-ख और अनुच्छेद 43-ख भी जोड़े।
5. विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 19 में नहीं, **अनुच्छेद 21** में पढ़ा गया है।
6. हड़ताल, सामूहिक सौदेबाज़ी और व्यापार-संघ की मान्यता — **मूल अधिकार नहीं** हैं।



चित्र 3.11: अनुच्छेद 19 — छह स्वतंत्रताएँ — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

7. अनुच्छेद 20 — अपराध सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण

अनुच्छेद 20 नागरिक, विदेशी एवं क़ानूनी व्यक्ति (कंपनी) — सभी को **मनमाने और अत्यधिक दंड** से संरक्षण देता है। यह **राष्ट्रीय आपातकाल में भी कभी निलंबित नहीं** होता (44वाँ संशोधन 1978)। इसमें तीन संरक्षण हैं:

संरक्षण	विस्तार
1. भूतलक्षी क़ानून नहीं (No Ex-Post-Facto Law) — 20(1)	अपराध के समय प्रचलित क़ानून के उल्लंघन पर ही दंड; और उस समय तय दंड से **अधिक** दंड नहीं। केवल **आपराधिक क़ानूनों** पर लागू, दीवानी/कर क़ानूनों पर नहीं (कर क़ानून पिछली तारीख़ से लागू हो सकता है)। केवल दोषसिद्धि और दंड पर रोक — **मुक़दमे की प्रक्रिया** पिछली तारीख़ से बदली जा सकती है।
2. दोहरे दंड से संरक्षण (No Double Jeopardy) — 20(2)	एक ही अपराध के लिए दो बार **अभियोजित और दंडित** नहीं; केवल न्यायालय/न्यायिक अधिकरण (Judicial Tribunal) की कार्यवाही में; **विभागीय (Departmental)** कार्यवाही पर लागू नहीं।
3. स्वयं के विरुद्ध साक्षी न बनने का अधिकार (No Self-incrimination) — 20(3)	अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं; मौखिक और लिखित दोनों साक्ष्य पर; पर **अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर, रक्त का नमूना** देने की बाध्यता इसमें नहीं आती; केवल **आपराधिक** कार्यवाही में, दीवानी में नहीं।

वाद (Case)	वर्ष	सिद्धांत
केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य	1962	राजद्रोह क़ानून (धारा 124-क) पुराना क़ानून था — इसमें भूतलक्षी रूप से कोई नया अपराध नहीं जोड़ा गया; न्यायालय ने उसे वैध रखते हुए अर्थ सीमित किया (इस मामले का मुख्य संबंध अनुच्छेद 19 से है)
रतन लाल बनाम पंजाब राज्य	1964	अभियुक्त के **लाभ** वाला नया (नरम) क़ानून पिछली तारीख़ से लागू हो सकता है — 20(1) केवल कठोर भूतलक्षी दंड रोकता है
मक़बूल हुसैन बनाम बंबई राज्य	1953	सीमा शुल्क प्राधिकरण (Customs Authority) "न्यायालय/न्यायिक अधिकरण" नहीं — अतः वहाँ कार्रवाई के बाद न्यायालय में मुक़दमा दोहरा दंड नहीं
एम.पी. शर्मा बनाम सतीश चंद्र	1954	दस्तावेज़ों की तलाशी (Search & Seizure) मात्र स्वयं अनुच्छेद 20(3) — आत्म-अभिशंसन का उल्लंघन नहीं
बंबई राज्य बनाम काठी कालू ओघड़	1961	अंगूठे का निशान, हस्तलेख का नमूना, शरीर दिखाना "गवाही" नहीं — 20(3) लागू नहीं
नंदिनी सत्पथी बनाम पी.एल. दानी	1978	20(3) का संरक्षण पुलिस पूछताछ के समय भी; अभियुक्त ऐसे प्रश्नों पर चुप रह सकता है जिनसे वह फँसे
सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य	2010	नार्को-विश्लेषण, पॉलीग्राफ़, ब्रेन-मैपिंग — अभियुक्त की सहमति के बिना प्रयोग अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन (और अनुच्छेद 21 का भी)

🔍 आसान परिभाषा: आत्म-अभिशंसन से संरक्षण (Protection against Self-incrimination)

📘 **परिभाषा:** किसी अपराध के अभियुक्त को ऐसा बयान या गवाही देने के लिए मजबूर न किया जाना जिससे वह स्वयं दोषी सिद्ध हो जाए; अपराध सिद्ध करने का भार अभियोजन पर रहता है।

💡 **आसान भाषा में:** पुलिस या अदालत आपसे ज़बरदस्ती "मैंने ही किया है" नहीं कहलवा सकती — सबूत उन्हें ख़ुद जुटाने होंगे। 🏠 **उदाहरण:** परीक्षा में नकल का शक हो, तो शिक्षक को सबूत दिखाना होगा; विद्यार्थी को डरा-धमकाकर "हाँ, मैंने नकल की" लिखवाना ग़लत है।

📖 नार्को टेस्ट और "चुप रहने" का अधिकार

2000 के दशक में कई राज्यों की पुलिस गंभीर अपराधों की जाँच में अभियुक्तों और गवाहों पर **नार्को-विश्लेषण** (दवा देकर अर्ध-बेहोशी में पूछताछ), **पॉलीग्राफ़** (झूठ पकड़ने वाली मशीन) और **ब्रेन-मैपिंग** जैसे परीक्षण कराने लगी थी — अक्सर उनकी सहमति के बिना। कर्नाटक की **सेल्वी** सहित कई लोगों की याचिकाएँ सर्वोच्च न्यायालय में एक साथ सुनी गईं।

5 मई 2010 को मुख्य न्यायाधीश **के.जी. बालकृष्णन** की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा — ऐसे परीक्षणों में व्यक्ति का मन उसके नियंत्रण में नहीं रहता, इसलिए **बिना सहमति** ये परीक्षण **अनुच्छेद 20(3)** (स्वयं के विरुद्ध गवाह न बनने) और **अनुच्छेद 21** (निजता, गरिमा) दोनों का उल्लंघन हैं। सहमति से परीक्षण हो सकता है, पर उसके परिणाम को सीधे साक्ष्य नहीं माना जाएगा।

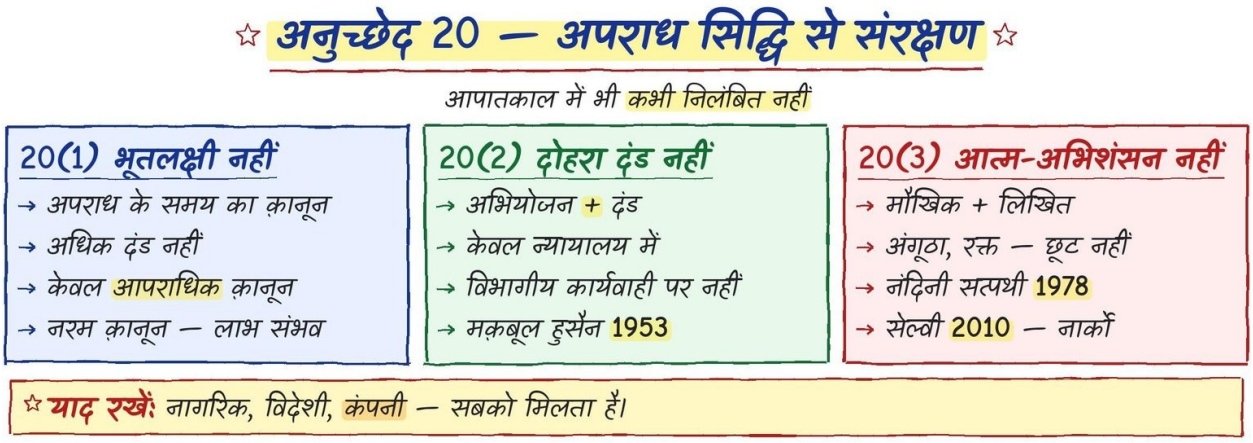
इस फ़ैसले ने दिखाया कि अनुच्छेद 20 और 21 एक-दूसरे को कैसे मज़बूत करते हैं — और दोनों आपातकाल में भी कभी निलंबित नहीं होते। अब हम अनुच्छेद 21 की पूरी यात्रा देखेंगे — गोपालन से पुट्टस्वामी तक।

🎯 **इस कहानी से समझें:** अनुच्छेद 20(3) से अनुच्छेद 21 (निजता और गरिमा) तक का जुड़ाव।

📌 **याद रखने लायक बात:** सेल्वी (5 मई 2010) — बिना सहमति नार्को/पॉलीग्राफ़/ब्रेन-मैपिंग अनुच्छेद 20(3) और 21 का उल्लंघन।

📊 अनुच्छेद 20 से जुड़े नए क़ानूनी प्रावधान

1. **1 जुलाई 2024** से भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह **भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023** और **भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023** लागू हुए।
2. नए क़ानून केवल **1 जुलाई 2024 के बाद** किए गए अपराधों पर लागू होते हैं — पहले के अपराधों पर पुराने क़ानून ही चलते हैं; यही अनुच्छेद 20(1) की भावना है।
3. दोहरे दंड से जुड़ा सिद्धांत दंड प्रक्रिया क़ानून में भी है — एक बार दोषमुक्त या दोषसिद्ध व्यक्ति पर उसी अपराध के लिए दोबारा मुक़दमा नहीं चलता।
4. अनुच्छेद 20 के तीनों संरक्षण **44वें संशोधन (1978)** के बाद राष्ट्रीय आपातकाल में भी लागू रहते हैं।
5. अनुच्छेद 20(3) का संरक्षण गवाह को नहीं, केवल **अभियुक्त** को मिलता है — पर सामान्य क़ानून गवाह को भी ऐसे प्रश्नों से कुछ सुरक्षा देते हैं।



चित्र 3.12: अनुच्छेद 20 — अपराध सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

8. अनुच्छेद 21 — जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21-क एवं 22 सहित)

अनुच्छेद	प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
21	किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

अनुच्छेद 21 — "किसी भी व्यक्ति को उसके **प्राण (Life)** या **दैहिक स्वतंत्रता (Personal Liberty)** से, **विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (Procedure Established by Law)** के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।" यह नागरिक और विदेशी — दोनों को मिलता है। केवल एक वाक्य का यह छोटा-सा अनुच्छेद न्यायालयों की व्याख्या से भाग 3 का **सबसे विस्तृत** अधिकार बन गया है — आज इसके अंदर दर्जनों अधिकार पढ़े जाते हैं।

गोपालन केस 1950 (संकीर्ण व्याख्या)	मेनका गांधी केस 1978 (व्यापक व्याख्या)
● अनुच्छेद 21 केवल मनमानी कार्यपालिका कार्रवाई (Arbitrary Executive Action) से संरक्षण	● गोपालन पलटा — अनुच्छेद 21 बहुत व्यापक
● विधायी कार्रवाई (Legislative Action) से नहीं (यदि क़ानून है तो वैध)	● प्रक्रिया युक्तियुक्त, निष्पक्ष और न्यायसंगत (Reasonable, Fair, Just) होनी चाहिए
● "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" = कोई भी क़ानूनी प्रक्रिया	● नैसर्गिक न्याय (Natural Justice) के सिद्धांतों के अनुरूप
● अमेरिका की "विधि की सम्यक प्रक्रिया (Due Process of Law)" से भिन्न	● अमेरिका की "विधि की सम्यक प्रक्रिया" भारत में भी लागू (अप्रत्यक्ष)
● दैहिक स्वतंत्रता = केवल शारीरिक स्वतंत्रता	● कार्यपालिका और विधायिका — दोनों से संरक्षण
● अनुच्छेद 19 और 21 अलग-अलग "खाने" — एक-दूसरे से असंबद्ध	● अनुच्छेद 14, 19, 21 जुड़े हुए — "स्वर्णिम त्रिकोण"

🔍 आसान परिभाषा: विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बनाम विधि की सम्यक प्रक्रिया

📘 **परिभाषा:** "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" में न्यायालय केवल यह देखता है कि क़ानून विधिवत बना है और उसका पालन हुआ है; "विधि की सम्यक प्रक्रिया" में न्यायालय यह भी देखता है कि क़ानून स्वयं न्यायपूर्ण, उचित और गैर-मनमाना है या नहीं।

💡 **आसान भाषा में:** पहले में सवाल — "क्या नियम है?"; दूसरे में सवाल — "क्या नियम सही भी है?" मेनका गांधी के बाद भारत में दोनों सवाल पूछे जाते हैं। 🏠 **उदाहरण:** रेफ़री केवल यह देखे कि नियम-पुस्तिका में लिखा है या नहीं, तो पहली पद्धति; वह यह भी देखे कि नियम खेल के लिए उचित है या नहीं, तो दूसरी पद्धति।

🔍 आसान परिभाषा: अनुच्छेद 21 का अर्थ (मेनका गांधी 1978 के अनुसार)

📘 **परिभाषा:** प्राण का अधिकार = केवल पशुवत जीवन नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा (Human Dignity) के साथ जीने का अधिकार; "दैहिक स्वतंत्रता" शब्द को व्यापकतम अर्थ में लिया गया है, इसमें अनगिनत अधिकार समाहित माने गए हैं।

💡 **आसान भाषा में:** अनुच्छेद 21 सिर्फ़ यह नहीं कहता कि "जीने का अधिकार है", बल्कि यह भी कहता है कि यह जीवन गरिमापूर्ण, स्वतंत्र और सम्मानजनक होना चाहिए। 🏠 **उदाहरण:** सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत गोपनीयता, स्वास्थ्य, आजीविका, स्वच्छ पर्यावरण, शिक्षा, गरिमा के साथ मृत्यु जैसे अनगिनत अधिकारों को शामिल किया है।

वाद (Landmark Case)	वर्ष	सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित अधिकार
मेनका गांधी बनाम भारत संघ	1978	"विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" युक्तियुक्त, निष्पक्ष, न्यायसंगत होनी चाहिए; विदेश जाने का अधिकार
ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम	1985	आजीविका का अधिकार (Right to Livelihood) — फ़ुटपाथवासियों को बिना सुनवाई हटाना अनुचित
एम.एच. होसकोट बनाम महाराष्ट्र राज्य	1978	निःशुल्क क़ानूनी सहायता का अधिकार
हुसैनारा ख़ातून बनाम गृह सचिव, बिहार	1979	शीघ्र सुनवाई का अधिकार (Speedy Trial)
रूरल लिटिगेशन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य	1985	स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार
के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ	2017	गोपनीयता का अधिकार (Right to Privacy) — 9 न्यायाधीशों की पीठ
कॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ	2018	गरिमा के साथ मृत्यु — निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) वैध; "लिविंग विल" को मान्यता

8.1 अनुच्छेद 21 का विस्तार — न्यायालय ने कौन-कौन से अधिकार जोड़े

अधिकार	प्रमुख वाद (वर्ष)
विदेश यात्रा का अधिकार	सतवंत सिंह साहनी (1967); मेनका गांधी (1978)
गरिमा के साथ जीने का अधिकार; क़ैदी को जीवन की आवश्यकताएँ	फ़्रांसिस कोरली मुलिन (1981)
एकांत क़ैद और बेड़ियों के विरुद्ध; जेल-सुधार	सुनील बत्रा (1978, 1980)
बंधुआ मज़दूरी से मुक्ति और पुनर्वास	बंधुआ मुक्ति मोर्चा (1984)
आपातकालीन चिकित्सा सहायता का अधिकार	परमानंद कटारा (1989)
स्वास्थ्य और चिकित्सा का अधिकार	पश्चिम बंग खेत मज़दूर समिति (1996)
शिक्षा का अधिकार (14 वर्ष तक)	मोहिनी जैन (1992), उन्नीकृष्णन (1993)
आश्रय (Shelter) का अधिकार	चमेली सिंह (1996); "बुलडोज़र" निर्णय (13 नवम्बर 2024) — बिना 15 दिन की सूचना ध्वस्तीकरण नहीं
प्रदूषण-मुक्त जल और वायु; सतत विकास	सुभाष कुमार (1991); वेल्लोर सिटीज़न्स (1996)
हिरासत में यातना के विरुद्ध	डी.के. बसु (1997)
कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से मुक्ति	विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (13 अगस्त 1997)
नींद का अधिकार	रामलीला मैदान घटना (2012)
प्रतिष्ठा (Reputation) का अधिकार	सुब्रमण्यम स्वामी (2016) — आपराधिक मानहानि वैध
अपनी लैंगिक पहचान का अधिकार	NALSA (2014) — "तृतीय लिंग" को मान्यता
अपनी पसंद से विवाह का अधिकार	शफ़ीन जहाँ (हादिया केस, 2018)
प्रजनन स्वायत्तता (गर्भपात का निर्णय)	X बनाम प्रधान सचिव, दिल्ली (2022) — अविवाहित महिला को भी अधिकार
जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से मुक्ति	एम.के. रणजीतसिंह (21 मार्च 2024) — अनुच्छेद 14 और 21 से
डिजिटल पहुँच (Digital Access) का अधिकार	प्रज्ञा प्रसून / अमर जैन (30 अप्रैल 2025) — दिव्यांग और एसिड-हमला पीड़ितों के लिए सुलभ डिजिटल KYC
मानव तस्करी पीड़ितों का पुनर्वास का अधिकार	प्रज्वला बनाम भारत संघ (29 मई 2026) — अनुच्छेद 21 और 23 से

अनुच्छेद 21 — "जीवन" के भीतर पढ़े गए अधिकार

"प्राण" = केवल जीवित रहना नहीं, मानवीय गरिमा के साथ जीना

गरिमा और शरीर
- गरिमा से जीवन (1981)
- निजता (2017)
- लैंगिक पहचान (2014)
- पसंद से विवाह (2018)
- गरिमा से मृत्यु (2018, 2026)

न्याय-प्रक्रिया
- निःशुल्क विधिक सहायता (1978)
- शीघ्र सुनवाई (1979)
- हिरासत में यातना नहीं (1997)
- अवैध हिरासत पर मुआवज़ा (1983)

आजीविका और आश्रय
- आजीविका (1985)
- आश्रय (1996, 2024)
- बंधुआ मुक्ति (1984)
- तस्करी पीड़ित पुनर्वास (2026)

स्वास्थ्य और पर्यावरण
- आपात चिकित्सा (1989)
- स्वच्छ पर्यावरण (1985, 1991)
- सतत विकास (1996)
- जलवायु दुष्प्रभाव से मुक्ति (2024)

ज्ञान और पहुँच
- शिक्षा 14 वर्ष तक (1993) □ 21-क
- विदेश यात्रा (1967, 1978)
- डिजिटल पहुँच (2025)
- स्वच्छता (2025)

मूल कसौटी
- मेनका गांधी 1978:
- प्रक्रिया — निष्पक्ष, न्यायसंगत, युक्तियुक्त
- 14 + 19 + 21 = स्वर्णिम त्रिकोण

चित्र 3.13: अनुच्छेद 21 का विस्तार-वृक्ष — "जीवन" के भीतर पढ़े गए अधिकार

◆ ◆ गरिमा के साथ मृत्यु — 2011 से 2026 तक

अरुणा शानबाग (2011) में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार कड़ी शर्तों के साथ **निष्क्रिय इच्छामृत्यु** (जीवन-रक्षक उपचार हटाना) की अनुमति का रास्ता खोला, पर **सक्रिय इच्छामृत्यु** (ज़हर देकर मृत्यु) को अवैध ही रखा। **कॉमन कॉज़ (9 मार्च 2018, 5 न्यायाधीश)** ने गरिमा के साथ मरने के अधिकार को अनुच्छेद 21 का अंग माना और **"लिविंग विल" (अग्रिम चिकित्सा निर्देश)** को मान्यता दी। **24 जनवरी 2023** को 5 न्यायाधीशों की पीठ ने इसकी प्रक्रिया आसान की — मजिस्ट्रेट की स्वीकृति की शर्त हटाई और चिकित्सा बोर्ड के डॉक्टरों के अनुभव की शर्त 20 से घटाकर 5 वर्ष की। **हरीश राणा बनाम भारत संघ (11 मार्च 2026)** में पहली बार किसी विशेष रोगी के लिए जीवन-रक्षक उपचार हटाने की अनुमति दी गई — 13 वर्ष से स्थायी अचेत अवस्था में रहे युवक के लिए नली से दिए जा रहे पोषण (CANH) को "चिकित्सा उपचार" मानकर हटाने की अनुमति।

> **🌟 क्या आप जानते हैं? — डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023**
>
> पुट्टस्वामी निर्णय (2017) में न्यायालय ने सरकार से डेटा संरक्षण क़ानून बनाने को कहा था। इसी दिशा में संसद ने **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023** पारित किया, जो लोगों के डिजिटल व्यक्तिगत आँकड़ों के उपयोग के लिए सहमति, उद्देश्य-सीमा और शिकायत-निवारण की व्यवस्था करता है।

📖 एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, आधार और निजता का अधिकार

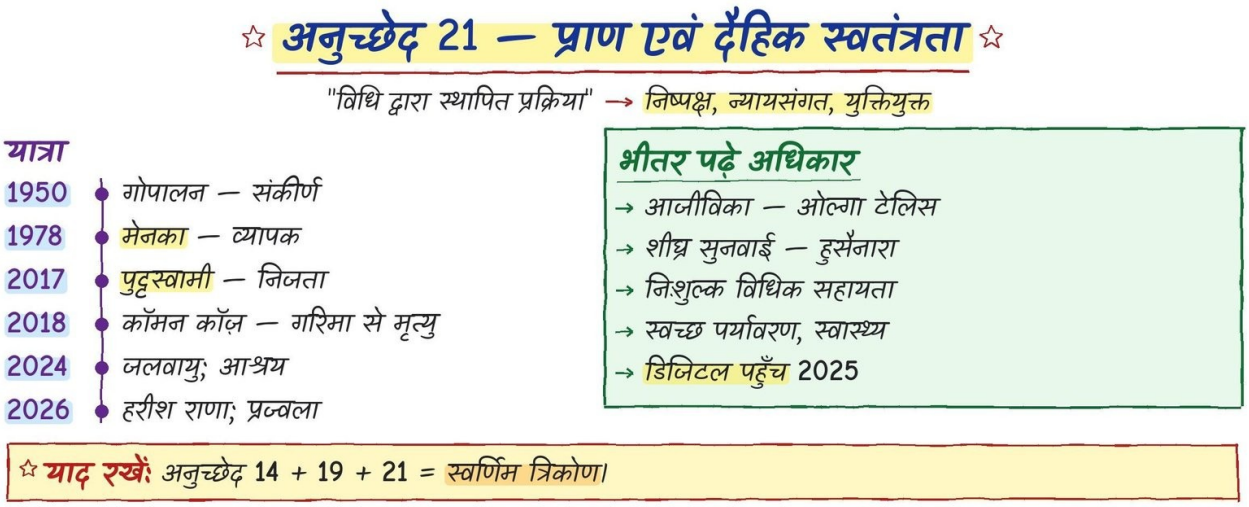
2012 में **कर्नाटक उच्च न्यायालय** के सेवानिवृत्त न्यायाधीश **के.एस. पुट्टस्वामी** ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की कि **आधार** योजना के तहत लोगों के अंगुलियों के निशान और आँखों की पुतली जैसे बायोमेट्रिक आँकड़े इकट्ठे करना उनकी **निजता (Privacy)** का उल्लंघन है। सरकार का तर्क था कि भारत के संविधान में निजता का **कोई मूल अधिकार है ही नहीं** — 1954 के **एम.पी. शर्मा** (8 न्यायाधीश) और 1962 के **खड़क सिंह** (6 न्यायाधीश) फ़ैसलों में यही कहा गया था।

इसलिए मामला **9 न्यायाधीशों** की पीठ को भेजा गया। **24 अगस्त 2017** को पीठ ने **सर्वसम्मति** से कहा — निजता **अनुच्छेद 21** का अभिन्न अंग है, और भाग 3 के अन्य अधिकारों में भी निहित है; एम.पी. शर्मा और खड़क सिंह के उस अंश को पलटा गया। न्यायालय ने निजता पर प्रतिबंध की तीन कसौटियाँ दीं — **क़ानून हो, वैध उद्देश्य हो, और प्रतिबंध अनुपातिक हो**। इसी फ़ैसले में **ए.डी.एम. जबलपुर (1976)** को भी "गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण" कहा गया।

इस फ़ैसले के बाद ही धारा 377 (2018), जारकर्म (2018), डेटा संरक्षण और "भूले जाने के अधिकार" जैसी बहसें आगे बढ़ीं। आधार को 2018 में सीमाओं के साथ वैध माना गया। जीवन के अधिकार का एक और बड़ा पहलू है — **शिक्षा**, जो 2002 में अलग अनुच्छेद 21-क बना।

🎯 **इस कहानी से समझें:** अनुच्छेद 21 के विस्तार (मेनका → पुट्टस्वामी) और अनुपातिकता की कसौटी से अनुच्छेद 21-क तक।

📌 **याद रखने लायक बात:** पुट्टस्वामी — 24 अगस्त 2017, 9 न्यायाधीश, सर्वसम्मत: निजता मूल अधिकार।



चित्र 3.14: अनुच्छेद 21 — जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

8.2 अनुच्छेद 21-क — शिक्षा का अधिकार (Right to Education)

अनुच्छेद 21-क: राज्य **6 से 14 वर्ष** के सभी बच्चों को **निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा (Free and Compulsory Elementary Education)** ऐसी रीति से प्रदान करेगा जैसी राज्य क़ानून द्वारा तय करे। यह **86वें संविधान संशोधन 2002** द्वारा जोड़ा गया — **1 अप्रैल 2010** से **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) 2009** के साथ प्रभावी।

💡 उदाहरण: उन्नीकृष्णन से अनुच्छेद 21-क तक

उन्नीकृष्णन केस 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा को अनुच्छेद 21 का हिस्सा घोषित किया था (इससे पहले मोहिनी जैन (1992) में हर स्तर की शिक्षा को अधिकार कहा गया था, जिसे उन्नीकृष्णन ने सीमित किया) — 86वें संशोधन ने इसे स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 21-क के तहत अलग मूल अधिकार बना दिया। ध्यान रहे — अनुच्छेद 21-क केवल **प्रारंभिक शिक्षा (Elementary Education)** को मूल अधिकार बनाता है, **उच्च/व्यावसायिक शिक्षा** को नहीं।

86वें संशोधन (2002) ने क्या-क्या बदला	विवरण
नया अनुच्छेद 21-क (भाग 3)	6-14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा — मूल अधिकार
अनुच्छेद 45 बदला (भाग 4)	अब: राज्य **6 वर्ष से कम** आयु के सभी बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रयास करेगा
नया मूल कर्तव्य 51-क(ट) (भाग 4-क)	माता-पिता/संरक्षक का कर्तव्य कि 6-14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा के अवसर दें — 11वाँ मूल कर्तव्य

📊 RTE अधिनियम 2009 — मुख्य प्रावधान

1. निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों में पहली कक्षा (या पूर्व-प्राथमिक) की **25% सीटें** आर्थिक रूप से कमज़ोर और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए (धारा 12(1)(ग)); ख़र्च सरकार देती है।
2. प्रवेश में **कैपिटेशन फ़ीस** और बच्चे/माता-पिता की **स्क्रीनिंग** पर रोक; शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न निषिद्ध।
3. छात्र-शिक्षक अनुपात तय (प्राथमिक स्तर पर 30:1); विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) अनिवार्य।
4. 2019 के संशोधन से राज्यों को कक्षा 5 और 8 में परीक्षा लेकर अनुत्तीर्ण बच्चों को रोकने की छूट मिली (पहले "किसी को न रोकने" की नीति थी)।
5. **सोसायटी फ़ॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ़ राजस्थान बनाम भारत संघ (12 अप्रैल 2012)** — 25% आरक्षण गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों पर वैध; **प्रमति एजुकेशनल ट्रस्ट (2014)** — अल्पसंख्यक विद्यालयों (सहायता प्राप्त या नहीं) पर RTE लागू नहीं।

📖 राजस्थान के निजी विद्यालय और 25% सीटों का सवाल

RTE अधिनियम 2009 की **धारा 12(1)(ग)** कहती है कि निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय भी अपनी पहली कक्षा की **25% सीटें** आसपास के आर्थिक रूप से कमज़ोर और वंचित परिवारों के बच्चों को देंगे, जिनकी फ़ीस सरकार भरेगी। राजस्थान के निजी विद्यालयों के संगठन **"सोसायटी फ़ॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ़ राजस्थान"** ने इसे चुनौती दी — "हम सरकार से एक पैसा नहीं लेते, तो हम पर यह बोझ क्यों? यह हमारे **व्यवसाय की स्वतंत्रता [19(1)(छ)]** का उल्लंघन है।"

12 अप्रैल 2012 को सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने **2:1** से कहा — शिक्षा देना "व्यवसाय" ज़रूर है, पर यह **दान-धर्म जैसा** काम है; अनुच्छेद 21-क के लक्ष्य के लिए 25% की शर्त **युक्तियुक्त प्रतिबंध** है। हाँ, **अल्पसंख्यकों के गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों** पर यह लागू नहीं होगी, क्योंकि उन्हें अनुच्छेद 30 का संरक्षण है (2014 में प्रमति मामले ने सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों को भी बाहर रखा)।

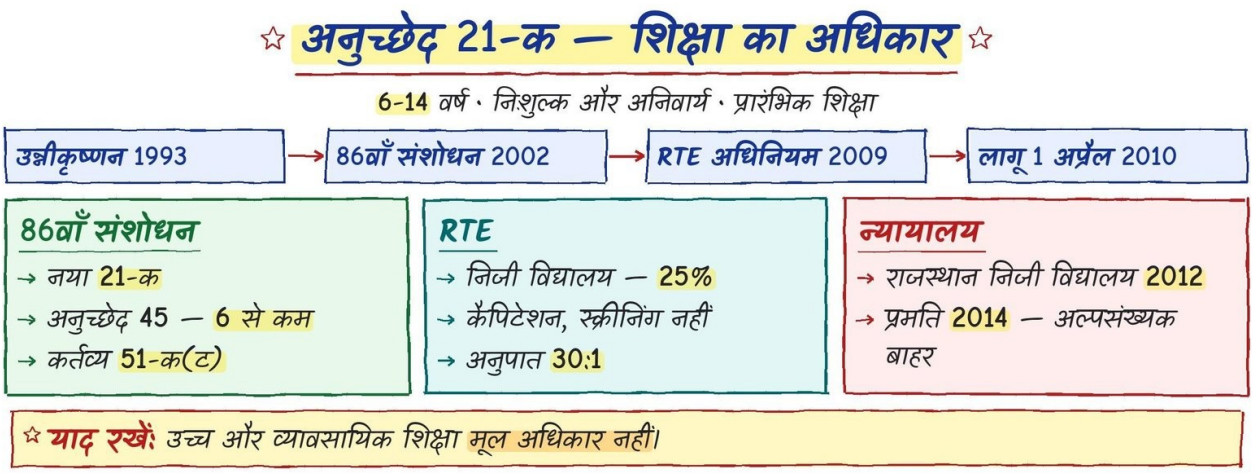
आज राजस्थान सहित देश भर में लाखों बच्चे इसी प्रावधान से निजी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। शिक्षा व्यक्ति को अपने अधिकार पहचानना सिखाती है — और सबसे बुनियादी अधिकार है, बिना कारण गिरफ़्तार न होना। यह अनुच्छेद 22 का विषय है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** अनुच्छेद 21-क, 19(1)(छ) और 30 के आपसी संतुलन से अनुच्छेद 22 (गिरफ़्तारी से संरक्षण) तक।

📌 **याद रखने लायक बात:** राजस्थान निजी विद्यालय मामला — 12 अप्रैल 2012, 2:1; 25% RTE सीटें वैध (अल्पसंख्यक विद्यालय छोड़कर)।

📊 शिक्षा से जुड़े संवैधानिक प्रावधान — एक जगह

1. **अनुच्छेद 21-क** — 6-14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा (मूल अधिकार)।
2. **अनुच्छेद 45** — 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखरेख और शिक्षा (नीति निदेशक तत्व)।
3. **अनुच्छेद 46** — SC, ST और कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक-आर्थिक हितों की उन्नति।
4. **अनुच्छेद 51-क(ट)** — माता-पिता/संरक्षक का कर्तव्य कि 6-14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा के अवसर दें।
5. **अनुच्छेद 29-30** — भाषा-संस्कृति और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएँ; **अनुच्छेद 350-क** — मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा।
6. **42वें संशोधन (1976)** ने "शिक्षा" को राज्य सूची से **समवर्ती सूची** में डाला।



चित्र 3.15: अनुच्छेद 21-क — शिक्षा का अधिकार — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

8.3 अनुच्छेद 22 — गिरफ़्तारी और निरोध से संरक्षण (Article 22)

अनुच्छेद 22 दो तरह की हिरासत से संरक्षण देता है — **दंडात्मक निरोध (Punitive Detention)**, यानी अपराध करने के बाद मुक़दमे के लिए गिरफ़्तारी; और **निवारक निरोध (Preventive Detention)**, यानी भविष्य में अपराध रोकने के लिए बिना मुक़दमे के हिरासत। पहले भाग के संरक्षण **शत्रु-विदेशी** और **निवारक निरोध में रखे व्यक्ति** को नहीं मिलते (22(3))।

भाग 1: साधारण क़ानून के तहत गिरफ़्तारी — 4 सुरक्षाएँ [22(1), 22(2)]	भाग 2: निवारक निरोध (Preventive Detention) — 3 सुरक्षाएँ [22(4)-(7)]
● गिरफ़्तारी के कारण बताने का अधिकार ● विधि-व्यवसायी (वकील) से परामर्श और बचाव का अधिकार ● 24 घंटे (यात्रा समय छोड़कर) में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना ● 24 घंटे बाद मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा	● अधिकतम 3 माह — सलाहकार बोर्ड (Advisory Board) की राय के बिना इससे अधिक नहीं ● निरोध के आधार बताना — लेकिन सार्वजनिक हित के विरुद्ध तथ्य हों तो बताना ज़रूरी नहीं ● निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन (Representation) का जल्द से जल्द अवसर

🔍 आसान परिभाषा: निवारक निरोध (Preventive Detention)

📘 **परिभाषा:** वह प्रक्रिया जिसके तहत सरकार किसी व्यक्ति को भविष्य में कोई अपराध करने की आशंका के आधार पर, बिना किसी मुक़दमे अथवा दोषसिद्धि के, सीमित अवधि के लिए हिरासत में रख सकती है — इसका उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि संभावित अपराध को रोकना है।

💡 **आसान भाषा में:** यह "सज़ा" नहीं है, बल्कि "एहतियात" है — किसी व्यक्ति को कुछ ग़लत करने से पहले ही रोकने के लिए बिना मुक़दमा चलाए हिरासत में रखना। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी हवाई अड्डे पर सुरक्षाकर्मी किसी संदिग्ध व्यक्ति को, बिना उसने कुछ किया हो, सिर्फ़ शक के आधार पर कुछ समय के लिए रोक सकते हैं ताकि कोई अनहोनी न हो — ठीक उसी तरह अनुच्छेद 22 के तहत सरकार किसी व्यक्ति को, भविष्य में लोक व्यवस्था बिगाड़ने की आशंका पर, अधिकतम 3 माह के लिए निवारक निरोध में रख सकती है।

⚠️ महत्वपूर्ण नोट:

निवारक निरोध = बिना मुक़दमे और दोषसिद्धि के नज़रबंदी — भविष्य में अपराध रोकने के लिए। विश्व का कोई भी अन्य लोकतांत्रिक देश निवारक निरोध को संविधान का अभिन्न अंग नहीं बनाता जैसा भारत ने किया — अमेरिका में यह अज्ञात है, ब्रिटेन में केवल दोनों विश्वयुद्धों के दौरान था। निवारक निरोध के प्रमुख क़ानून: **राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) 1980, COFEPOSA 1974** (विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण), **काला-बाज़ारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980, PIT-NDPS 1988**; पुराने — निवारक निरोध अधिनियम 1950 (1969 में समाप्त), MISA 1971 (1978 में निरस्त)। (UAPA 1967 आतंकवाद-विरोधी क़ानून है — निवारक निरोध का क़ानून नहीं, पर अक्सर इसी चर्चा में आता है।)

🌟 क्या आप जानते हैं? — 44वें संशोधन का वह हिस्सा जो आज तक लागू नहीं हुआ

44वें संशोधन (1978) की धारा 3 ने अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध की बिना-बोर्ड अवधि **3 माह से घटाकर 2 माह** करने और सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष **उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश** रखने का प्रावधान किया था। पर यह धारा आज तक **अधिसूचित (लागू) नहीं** हुई — इसलिए परीक्षा में सही उत्तर अब भी **"3 माह"** है। यह संविधान का लगभग इकलौता ऐसा संशोधन-भाग है जो पारित होकर भी लागू नहीं हुआ।

निवारक निरोध पर क़ानून कौन बनाए: रक्षा, विदेश मामलों और भारत की सुरक्षा से जुड़े कारणों के लिए केवल **संसद** (संघ सूची); और राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए **संसद और राज्य विधानमंडल दोनों** (समवर्ती सूची)।

📖 एक पत्र, हिरासत में मौतें और गिरफ़्तारी के 11 नियम

26 अगस्त 1986 को पश्चिम बंगाल की विधिक सहायता सेवा के कार्यकारी अध्यक्ष **डी.के. बसु** ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा। उसमें अख़बारों में छपी उन ख़बरों का ज़िक्र था जिनमें **पुलिस हिरासत में मौतें** हुई थीं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पत्र को ही **रिट याचिका** मान लिया — यह **पत्र-याचिका क्षेत्राधिकार** का प्रसिद्ध उदाहरण है।

लगभग दस वर्ष की सुनवाई के बाद **18 दिसम्बर 1996** को न्यायालय ने **गिरफ़्तारी के 11 नियम** तय किए — गिरफ़्तार करने वाले पुलिसकर्मी की **नाम-पट्टी** साफ़ दिखे; **गिरफ़्तारी ज्ञापन** बने जिस पर एक गवाह के हस्ताक्षर हों; गिरफ़्तार व्यक्ति के किसी **परिजन या मित्र** को सूचना दी जाए; हर **48 घंटे** में डॉक्टरी जाँच हो; पूछताछ के दौरान वकील से मिलने दिया जाए; और हर ज़िले में **पुलिस नियंत्रण कक्ष** पर गिरफ़्तारी की सूचना लगे। न्यायालय ने कहा कि हिरासत में यातना **अनुच्छेद 21** का सबसे घिनौना उल्लंघन है।

बाद में इनमें से कई नियम दंड प्रक्रिया क़ानून में जोड़ दिए गए और अब **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023** में भी हैं। अनुच्छेद 21-22 से जुड़ा यह भाग B यहीं पूरा होता है। अगला भाग शोषण के विरुद्ध अधिकार से शुरू होता है — जहाँ ख़तरा अक्सर राज्य से नहीं, **निजी ठेकेदारों और मालिकों** से होता है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** अनुच्छेद 22 (गिरफ़्तारी के अधिकार) और 21 (यातना से मुक्ति) से भाग C (अनुच्छेद 23-24) तक।

📌 **याद रखने लायक बात:** डी.के. बसु — पत्र 26 अगस्त 1986, निर्णय 18 दिसम्बर 1996; गिरफ़्तारी के 11 नियम।

📊 गिरफ़्तारी से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

1. **जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश (1994)** — गिरफ़्तारी की शक्ति होना और उसका औचित्य होना अलग बातें हैं; गिरफ़्तार व्यक्ति को किसी परिचित को सूचना देने का अधिकार।
2. **अर्नेश कुमार बनाम बिहार (2014)** — 7 वर्ष तक की सज़ा वाले अपराधों में पुलिस स्वतः गिरफ़्तारी न करे; पहले जाँच सूची देखे।
3. **नीलबती बेहरा (1993)** — हिरासत में मृत्यु पर राज्य को मुआवज़ा देना होगा।
4. **शीला बारसे (1983)** — महिला बंदियों को पुरुषों से अलग रखा जाए, पूछताछ महिला पुलिस की उपस्थिति में हो।
5. गिरफ़्तारी के बाद **24 घंटे** की गणना में यात्रा का समय शामिल नहीं होता।
6. अब **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023** में भी गिरफ़्तारी के कारण बताना, परिजन को सूचना देना और हर ज़िले-राज्य में **पुलिस नियंत्रण कक्ष** पर गिरफ़्तार व्यक्तियों के नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य है।
7. महिला को सामान्यतः **सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले** गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता; असाधारण स्थिति में महिला पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति लेती है।



चित्र 3.16: अनुच्छेद 22 — गिरफ़्तारी एवं निवारक निरोध — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

📜 भाग C — शोषण-विरुद्ध, धर्म एवं सांस्कृतिक-शैक्षणिक अधिकार (अनुच्छेद 23-30)

इस भाग में खंड 9 से 11 तक — मानव तस्करी, बेगार और बाल श्रम पर रोक; अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक संप्रदायों के अधिकार, धार्मिक कर और धार्मिक शिक्षा; तथा भाषा-लिपि-संस्कृति के संरक्षण और अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान।

9. शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right against Exploitation) — अनुच्छेद 23-24

9.1 अनुच्छेद 23 — मानव तस्करी एवं बेगार निषेध

अनुच्छेद 23 — **मानव तस्करी (Traffic in Human Beings)**, **बेगार (Begar)** और अन्य समान प्रकार के **बलात् श्रम (Forced Labour)** को निषिद्ध करता है; इसका उल्लंघन क़ानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। यह नागरिक और गैर-नागरिक — दोनों को उपलब्ध; **निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी**। **अनुच्छेद 23(2)** के अनुसार राज्य **सार्वजनिक प्रयोजन** के लिए **अनिवार्य सेवा** (जैसे सैन्य सेवा, समाज-सेवा) लगा सकता है — इसके लिए उसे पारिश्रमिक देना ज़रूरी नहीं, पर धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता।

शब्द/अवधारणा	अर्थ
मानव तस्करी (Traffic in Human Beings)	स्त्री-पुरुष-बच्चों की वस्तुओं की तरह ख़रीद-बिक्री, वेश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा, दासता
बेगार (Begar)	ज़मींदारों द्वारा किसानों से बिना मेहनताना काम करवाना — परंपरागत भारतीय प्रथा
बलात् श्रम (Forced Labour)	इच्छा के विरुद्ध काम करवाना; **न्यूनतम वेतन से कम** भुगतान भी बलात् श्रम में शामिल (आर्थिक विवशता — Economic Compulsion)
बंधुआ मज़दूरी (Bonded Labour)	कर्ज़ के बदले व्यक्ति और कभी-कभी उसके परिवार से पीढ़ियों तक काम करवाना — बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 से समाप्त

🔍 आसान परिभाषा: बेगार (Begar)

📘 **परिभाषा:** एक ऐसी परंपरागत भारतीय प्रथा जिसमें किसी व्यक्ति (सामान्यतः किसान/मज़दूर) से बिना किसी मेहनताने (पारिश्रमिक) के ज़बरन काम करवाया जाता था — यह अनुच्छेद 23 के तहत निषिद्ध बलात् श्रम (Forced Labour) की एक विशेष श्रेणी है।

💡 **आसान भाषा में:** बेगार का मतलब है "मुफ़्त में ज़बरदस्ती काम करवाना" — न कोई मज़दूरी, न कोई मर्ज़ी। 🏠 **उदाहरण:** जैसे पुराने ज़माने में ज़मींदार अपने खेत में गाँव के किसानों से बिना कोई पैसा दिए ज़बरन काम करवाते थे, और मना करने पर सज़ा या धमकी मिलती थी — यही "बेगार" है, और आज़ाद भारत के संविधान ने अनुच्छेद 23 के तहत इस तरह के हर प्रकार के बलात् श्रम को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया, चाहे वह राज्य करवाए या कोई निजी व्यक्ति।

अनुच्छेद 23 को लागू करने वाले क़ानून/निर्णय	मुख्य बात
अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956	वेश्यावृत्ति के लिए तस्करी पर दंड; पीड़ितों का संरक्षण
बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976	बंधुआ मज़दूरी समाप्त; पुराने कर्ज़ रद्द; ज़िला मजिस्ट्रेट को पुनर्वास का दायित्व
न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976	अब वेतन संहिता 2019 में समाहित
भारतीय न्याय संहिता 2023	व्यक्तियों की तस्करी अपराध (पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 370)
पीयूडीआर बनाम भारत संघ (1982)	एशियाड-निर्माण में न्यूनतम मज़दूरी से कम भुगतान = बलात् श्रम
बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ (1984)	फ़रीदाबाद की खदानों के बंधुआ मज़दूर — पहचान, मुक्ति और पुनर्वास राज्य का दायित्व
प्रज्वला बनाम भारत संघ (29 मई 2026)	वाणिज्यिक यौन शोषण हेतु तस्करी के पीड़ितों का **पुनर्वास का मूल अधिकार** (अनुच्छेद 21+23); "पीड़ित संरक्षण योजना" बनाने के निर्देश

9.2 अनुच्छेद 24 — बाल श्रम निषेध

अनुच्छेद 24 — **14 वर्ष से कम** आयु के बच्चों को किसी **कारख़ाने (Factory)**, **खान (Mine)** या अन्य **ख़तरनाक कार्यों (Hazardous Activities)** जैसे निर्माण कार्य, रेलवे आदि में नियोजन निषिद्ध। निर्दोष/सुरक्षित कार्य में निषेध नहीं। प्रमुख क़ानून — **बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986**, जिसे **2016 संशोधन** ने **"बालक और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम"** नाम दिया।

📊 बाल श्रम — 2016 के बाद की स्थिति

1. 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का **सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं** में नियोजन निषिद्ध (पहले केवल ख़तरनाक में) — अपवाद: स्कूल के समय के बाद **पारिवारिक व्यवसाय** में मदद, और **दृश्य-श्रव्य मनोरंजन** (खेलकूद छोड़कर) में बाल कलाकार।
2. 14 से 18 वर्ष के **किशोरों** का **ख़तरनाक व्यवसायों** में नियोजन निषिद्ध।
3. **एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु (1996)** — शिवकाशी के पटाखा कारख़ानों के बाल श्रमिक: नियोक्ता प्रति बच्चा ₹20,000 बाल श्रम पुनर्वास-सह-कल्याण कोष में जमा करे।
4. **बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005** — राष्ट्रीय और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग बने।
5. अनुच्छेद 24 की आयु (14 वर्ष) और अनुच्छेद 21-क की आयु (6-14 वर्ष) मिलकर बच्चे को **काम की जगह स्कूल** भेजने की संवैधानिक योजना बनाते हैं; नीति निदेशक तत्व 39(ङ),(च) भी यही कहते हैं।

🌟 क्या आप जानते हैं? — बाल श्रम निषेध दिवस

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की पहल पर हर वर्ष **12 जून** को **विश्व बाल श्रम निषेध दिवस** मनाया जाता है (2002 से)। भारत में बाल और किशोर श्रम से जुड़े मामलों की निगरानी के लिए **"पेंसिल"** नाम का ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया है।

📖 एशियाड 1982 — चमचमाते स्टेडियम और अनदेखे मज़दूर

नवम्बर 1982 में दिल्ली में **नौवें एशियाई खेल (एशियाड)** होने थे। स्टेडियम, फ़्लाईओवर और खेल-गाँव बनाने के लिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा जैसे राज्यों से हज़ारों मज़दूर लाए गए। एक संस्था **पीपल्स यूनियन फ़ॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (PUDR)** ने जाँच की तो पाया कि इन मज़दूरों को **न्यूनतम मज़दूरी से कम** भुगतान हो रहा था, ठेकेदारों के बिचौलिए उनकी मज़दूरी से कटौती करते थे, और निर्माण-स्थलों पर **बच्चे** भी काम कर रहे थे।

PUDR ने यह जानकारी एक पत्र के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को भेजी, जिसे न्यायमूर्ति **पी.एन. भगवती** ने याचिका माना। **1982** के फ़ैसले में न्यायालय ने कहा — जब कोई व्यक्ति भूख और ग़रीबी की मजबूरी में न्यूनतम मज़दूरी से कम पर काम करने को विवश हो, तो वह भी **"बलात् श्रम"** है और **अनुच्छेद 23** का उल्लंघन है। निर्माण-कार्य **ख़तरनाक काम** है, इसलिए वहाँ 14 वर्ष से कम के बच्चे लगाना **अनुच्छेद 24** का उल्लंघन है। और ये अधिकार **निजी ठेकेदारों** के विरुद्ध भी हैं — सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वह उन्हें लागू करवाए।

इस फ़ैसले ने "बलात् श्रम" को केवल डंडे के ज़ोर तक सीमित नहीं रखा, **आर्थिक मजबूरी** तक फैला दिया। शोषण से मुक्ति के बाद अगला प्रश्न आता है — मनुष्य की आस्था और अंतःकरण की स्वतंत्रता का, यानी धर्म की स्वतंत्रता।

🎯 **इस कहानी से समझें:** अनुच्छेद 23-24 (निजी व्यक्तियों पर भी लागू) से धर्म की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25-28) तक।

📌 **याद रखने लायक बात:** पीयूडीआर (एशियाड) 1982 — न्यूनतम मज़दूरी से कम भुगतान = बलात् श्रम (अनुच्छेद 23)।



चित्र 3.17: शोषण के विरुद्ध अधिकार — अनुच्छेद 23-24 — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

10. धर्म की स्वतंत्रता (Right to Freedom of Religion) — अनुच्छेद 25-28

धर्म की स्वतंत्रता के चार अनुच्छेद भारत की **पंथनिरपेक्षता (Secularism)** को ठोस रूप देते हैं। भारतीय पंथनिरपेक्षता पश्चिमी देशों की तरह "धर्म और राज्य की पूरी दीवार" नहीं, बल्कि **"सर्वधर्म समभाव"** है — राज्य किसी धर्म को राजधर्म नहीं बनाता, सबको समान आदर देता है, और ज़रूरत पड़ने पर धर्म के नाम पर चल रही सामाजिक बुराइयों में सुधार के लिए हस्तक्षेप भी करता है (विस्तार — अध्याय 02)।

10.1 अनुच्छेद 25 — अंतःकरण एवं धर्म की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 25 के 4 पहलू	अर्थ
अंतःकरण की स्वतंत्रता (Conscience)	व्यक्ति की आंतरिक स्वतंत्रता — ईश्वर या सृष्टि के साथ अपने संबंध को जैसे चाहे बनाए (नास्तिक होने की स्वतंत्रता भी)
धर्म स्वीकार करना (Right to Profess)	अपनी धार्मिक आस्थाओं और मान्यताओं को खुले रूप से घोषित करना
धर्म का पालन (Right to Practice)	धार्मिक पूजा, अनुष्ठान, समारोह और अपनी आस्थाओं का प्रदर्शन
धर्म का प्रचार (Right to Propagate)	अपनी धार्मिक मान्यताओं का प्रसार — लेकिन **ज़बरन धर्मांतरण (Forcible Conversion)** नहीं

ये अधिकार नागरिक और गैर-नागरिक — दोनों को, लेकिन **लोक व्यवस्था, सदाचार (नैतिकता), स्वास्थ्य** और भाग 3 के अन्य प्रावधानों के अधीन। **रेव. स्टैनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश (1977)** में न्यायालय ने कहा — "प्रचार" का अधिकार दूसरों को **धर्मांतरित करने का अधिकार नहीं** देता; बल, छल या प्रलोभन से धर्मांतरण रोकने वाले राज्य क़ानून वैध हैं।

⚠️ **महत्वपूर्ण नोट:**

अनुच्छेद 25(2)(क): राज्य धार्मिक आचरण से जुड़ी आर्थिक/वित्तीय/राजनीतिक या अन्य लौकिक (Secular) गतिविधियों को विनियमित कर सकता है। **अनुच्छेद 25(2)(ख):** सामाजिक कल्याण, सुधार और हिंदू धार्मिक संस्थाओं को सभी हिंदुओं के लिए खोलने का प्रावधान (यहाँ "हिंदू" में सिख, जैन, बौद्ध भी शामिल — व्याख्या II)।

व्याख्या I: कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के पालन का अंग माना गया है।

राजस्थान संदर्भ: राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2025 — विधानसभा में 9 सितम्बर 2025 को पारित, राज्यपाल की अनुमति 3 अक्टूबर 2025, और **29 अक्टूबर 2025** से लागू। बल, छल, प्रलोभन या विवाह के बहाने धर्म-परिवर्तन दंडनीय; धर्म-परिवर्तन से पहले घोषणा ज़रूरी; "पूर्वजों के धर्म में लौटना" इसकी परिभाषा से बाहर। (राज्य विधानसभा ने 2006 और 2008 में भी ऐसे विधेयक पारित किए थे, पर उन्हें अनुमति नहीं मिली थी।)

10.2 अनुच्छेद 26 — धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता

प्रत्येक **धार्मिक संप्रदाय (Religious Denomination)** या उसके किसी अनुभाग को ये चार अधिकार हैं:

1. धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाएँ **स्थापित और अनुरक्षित** करने का अधिकार
2. धर्म के मामलों में अपने मामलों का **स्वयं प्रबंधन** (Manage its own Affairs)
3. **चल और अचल संपत्ति** का अर्जन और स्वामित्व (Own and Acquire Property)
4. ऐसी संपत्ति का **क़ानून के अनुसार प्रशासन** (Administer such Property)

अंतर: अनुच्छेद 25 — **व्यक्तिगत अधिकार**; अनुच्छेद 26 — **सामूहिक अधिकार (Collective Freedom of Religion)**। दोनों लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन, पर अनुच्छेद 26 "भाग 3 के अन्य प्रावधानों" के अधीन नहीं लिखा गया है। **शिरूर मठ (1954)** में न्यायालय ने "धार्मिक संप्रदाय" की तीन पहचान बताई — (1) **समान आस्था** वाले लोगों का समूह, (2) **समान संगठन**, (3) **विशिष्ट नाम**।

10.3 अनुच्छेद 27-28 — कर निषेध एवं धार्मिक शिक्षा

अनुच्छेद 27 — धर्म के लिए कर निषेध	अनुच्छेद 28 — धार्मिक शिक्षा
● किसी विशेष धर्म के प्रचार/रखरखाव के लिए कर नहीं ● राज्य सार्वजनिक धन का उपयोग एक धर्म के लिए नहीं करेगा ● सभी धर्मों के प्रचार के लिए उपयोग उचित ● शुल्क ≠ कर — तीर्थस्थल पर विशेष सेवा के लिए शुल्क (Fee) जायज़	● प्रकार 1 (पूर्णतः राज्य-वित्त): धार्मिक शिक्षा पूर्णतः निषिद्ध ● प्रकार 2 (ट्रस्ट/धर्मस्व से स्थापित, पर राज्य द्वारा प्रशासित): धार्मिक शिक्षा जायज़ ● प्रकार 3 (राज्य-मान्यता प्राप्त): स्वैच्छिक रूप से धार्मिक शिक्षा जायज़ ● प्रकार 4 (राज्य-सहायता प्राप्त): स्वैच्छिक; नाबालिग के लिए संरक्षक (Guardian) की अनुमति

10.4 आवश्यक धार्मिक प्रथा का सिद्धांत और प्रमुख निर्णय

जब कोई क़ानून किसी धार्मिक प्रथा पर रोक लगाता है, तो न्यायालय पूछता है — क्या यह प्रथा उस धर्म का **"आवश्यक और अभिन्न अंग"** है? अगर है, तो अनुच्छेद 25-26 उसकी रक्षा करते हैं (लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य की सीमा में); अगर नहीं, तो राज्य उसे विनियमित कर सकता है। यह कसौटी **शिरूर मठ (1954)** से शुरू हुई।

वाद (वर्ष)	निर्णय
शिरूर मठ (1954)	"धर्म" में केवल आस्था नहीं, अनुष्ठान और पूजा-विधि भी; कौन-सी प्रथा आवश्यक है, यह उस धर्म के सिद्धांतों से तय होगा
दरगाह कमेटी, अजमेर बनाम हुसैन अली (1961)	केवल अंधविश्वास पर टिकी प्रथाएँ संरक्षित नहीं — राजस्थान की अजमेर दरगाह से जुड़ा प्रसिद्ध मामला
बिजो इमैनुएल बनाम केरल (1986)	यहोवा के साक्षी (Jehovah's Witnesses) संप्रदाय के बच्चों को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य करना अनुच्छेद 19(1)(क) और 25 का उल्लंघन
इस्माइल फ़ारूक़ी (1994)	नमाज़ के लिए मस्जिद इस्लाम का आवश्यक अंग नहीं — नमाज़ कहीं भी पढ़ी जा सकती है
शायरा बानो बनाम भारत संघ (22 अगस्त 2017)	तत्काल तीन तलाक़ (तलाक़-ए-बिद्दत) 3:2 से असंवैधानिक; बाद में **मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019**
इंडियन यंग लॉयर्स एसो. (सबरीमला) (28 सितम्बर 2018)	10-50 वर्ष की महिलाओं पर प्रवेश-रोक 4:1 से असंवैधानिक; पुनर्विचार में व्यापक प्रश्न (आवश्यक धार्मिक प्रथा, 25 बनाम 26 बनाम 14) **9 न्यायाधीशों** को सौंपे गए; 2026 में 16 दिन सुनवाई के बाद 14 मई 2026 को निर्णय सुरक्षित
ऐशत शिफ़ा (हिजाब मामला) (13 अक्टूबर 2022)	कर्नाटक के विद्यालयों में हिजाब — दो न्यायाधीशों का विभाजित निर्णय; बड़ी पीठ को भेजा गया

🔍 आसान परिभाषा: आवश्यक धार्मिक प्रथा (Essential Religious Practice)

📘 **परिभाषा:** किसी धर्म की वह मूल प्रथा जिसके बिना उस धर्म का स्वरूप ही बदल जाए; न्यायालय इसे उस धर्म के ग्रंथों, परंपरा और सिद्धांतों के आधार पर तय करता है, और केवल ऐसी प्रथा को अनुच्छेद 25-26 का पूरा संरक्षण मिलता है।

💡 **आसान भाषा में:** धर्म का "ज़रूरी हिस्सा" संविधान से सुरक्षित है; "ऊपरी या बाद में जुड़ी" प्रथा पर सरकार नियम बना सकती है। 🏠 **उदाहरण:** सिख के लिए कृपाण रखना धर्म का आवश्यक अंग माना गया; पर किसी त्योहार पर तेज़ आवाज़ में लाउडस्पीकर बजाना धर्म का आवश्यक अंग नहीं।

📖 उडुपी का शिरूर मठ और "धर्म का आवश्यक अंग"

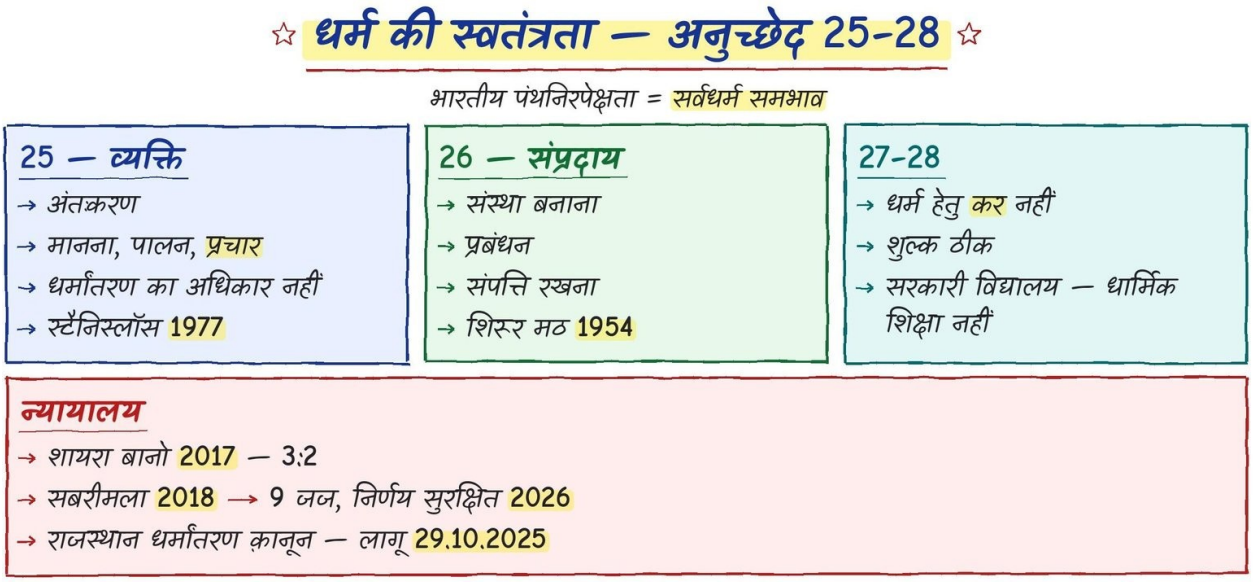
कर्नाटक के **उडुपी** में श्रीकृष्ण मंदिर से जुड़े आठ मठ हैं, जिनमें से एक है **शिरूर मठ**। 1951 में मद्रास सरकार ने **हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ विन्यास अधिनियम** बनाया, जिसके तहत एक सरकारी आयुक्त मठों और मंदिरों के प्रबंधन, हिसाब-किताब और ख़र्च पर व्यापक नियंत्रण रख सकता था। शिरूर मठ के मठाधिपति **श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामियार** ने इसे चुनौती दी — "पूजा कैसे होगी, उत्सव पर कितना ख़र्च होगा, यह हमारा धार्मिक मामला है।"

1954 में सर्वोच्च न्यायालय के 7 **न्यायाधीशों** ने ऐतिहासिक फ़ैसला दिया — **"धर्म"** केवल विश्वास नहीं, उसमें **अनुष्ठान, पूजा-विधि, उत्सव** भी शामिल हैं; और कौन-सी प्रथा धर्म का **आवश्यक अंग** है, यह उस धर्म के अपने सिद्धांतों से तय होगा। न्यायालय ने अधिनियम के कुछ प्रावधान रद्द किए, पर कहा कि संपत्ति के **लौकिक प्रशासन** को राज्य विनियमित कर सकता है। इसी फ़ैसले ने **"धार्मिक संप्रदाय"** की परिभाषा भी दी।

यहीं से **"आवश्यक धार्मिक प्रथा"** का सिद्धांत शुरू हुआ, जो आज सबरीमला के 9-न्यायाधीश संदर्भ में फिर से परखा जा रहा है। धर्म की तरह भाषा और संस्कृति भी समुदायों की पहचान है — इनके संरक्षण के अनुच्छेद 29-30 अगले खंड का विषय हैं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** अनुच्छेद 25-26 की व्याख्या (आवश्यक धार्मिक प्रथा, धार्मिक संप्रदाय) से अनुच्छेद 29-30 (भाषा, संस्कृति, अल्पसंख्यक संस्थाएँ) तक।

📌 **याद रखने लायक बात:** शिरूर मठ (1954, 7 न्यायाधीश) — "आवश्यक धार्मिक प्रथा" सिद्धांत और "धार्मिक संप्रदाय" की परिभाषा।



चित्र 3.18: धर्म की स्वतंत्रता — अनुच्छेद 25-28 — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

11. सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार — अनुच्छेद 29-30

11.1 अनुच्छेद 29 — अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण

अनुच्छेद 29 — भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों का कोई भी वर्ग जिसकी अपनी विशिष्ट **भाषा, लिपि या संस्कृति** है — उसे **संरक्षित** करने का अधिकार होगा [29(1)]। कोई भी नागरिक राज्य-संचालित या राज्य-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में केवल धर्म/मूलवंश/जाति/भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा [29(2)]।

- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 29 केवल अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं — **"नागरिकों का वर्ग (Section of Citizens)"** में **बहुसंख्यक भी शामिल**। अनुच्छेद 29(1) एक **समूह** का अधिकार है, जबकि 29(2) एक **व्यक्ति** का अधिकार है।
- भाषा की रक्षा में **राजनीतिक आंदोलन** का अधिकार भी इसमें शामिल माना गया है (जगदेव सिंह सिद्धांती, 1964)।

11.2 अनुच्छेद 30 — अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्था अधिकार

यह अधिकार केवल **धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों** को है (29 सबको है)। इसके तीन हिस्से हैं:

1. अपनी **पसंद की शैक्षणिक संस्थाएँ** स्थापित और प्रशासित करने का अधिकार [30(1)]
2. राज्य द्वारा ऐसी संस्था की संपत्ति के **अनिवार्य अर्जन** में दी जाने वाली प्रतिकर-राशि अनुच्छेद 30 के अधिकार को प्रतिबंधित/समाप्त नहीं करेगी [30(1-क) — 44वाँ संशोधन 1978]
3. **सहायता (Aid)** देने में राज्य — अल्पसंख्यक प्रबंधित संस्था के साथ **भेदभाव नहीं** करेगा [30(2)]

अनुच्छेद 29	अनुच्छेद 30
● नागरिकों के किसी भी वर्ग को (अल्पसंख्यक + बहुसंख्यक)	● केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक
● भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण	● अपनी पसंद की शिक्षण संस्था बनाना और चलाना
● 29(2) — प्रवेश में भेदभाव निषेध (व्यक्तिगत अधिकार)	● सरकारी सहायता में भेदभाव नहीं
● संस्था बनाने का अधिकार नहीं देता	● मानक (शिक्षक-योग्यता, पाठ्यक्रम) तय करने वाले नियम मान्य

NEOM ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

11.3 अल्पसंख्यक कौन — और न्यायालय के प्रमुख निर्णय

संविधान ने "अल्पसंख्यक" शब्द की परिभाषा नहीं दी। **टी.एम.ए. पाई फ़ाउंडेशन बनाम कर्नाटक (31 अक्टूबर 2002, 11 न्यायाधीश)** में न्यायालय ने कहा कि अल्पसंख्यक का निर्धारण **राज्य को इकाई मानकर** होगा (क्योंकि शिक्षा पर राज्य क़ानून बनाते हैं)। केंद्र सरकार ने **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992** के तहत **छह समुदायों** को अल्पसंख्यक अधिसूचित किया है — **मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी** (1993) और **जैन** (2014)।

वाद (वर्ष)	निर्णय
केरल शिक्षा विधेयक, राष्ट्रपति का परामर्श (1958)	अल्पसंख्यक संस्थाओं का अधिकार सरकारी सहायता या मान्यता से भी जुड़ता है; पर "मानकों" के नियम लगाए जा सकते हैं
सेंट स्टीफ़ंस कॉलेज (1992)	अल्पसंख्यक संस्था अपने समुदाय के लिए लगभग 50% तक सीटें रख सकती है
टी.एम.ए. पाई (2002)	अल्पसंख्यक राज्य-वार; गैर-सहायता प्राप्त संस्थाओं को प्रवेश और फ़ीस में स्वायत्तता; मुनाफ़ाख़ोरी नहीं
पी.ए. इनामदार (2005)	गैर-सहायता प्राप्त निजी/अल्पसंख्यक संस्थाओं पर आरक्षण नहीं थोपा जा सकता — इसके बाद 93वाँ संशोधन (15(5)) आया
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाम नरेश अग्रवाल (8 नवम्बर 2024)	7 न्यायाधीश, 4:3 — अज़ीज़ बाशा (1967) पलटा: क़ानून से बनी संस्था भी अल्पसंख्यक हो सकती है; देखना होगा कि उसे **स्थापित किसने किया**; AMU का दर्जा नियमित पीठ नई कसौटियों पर तय करेगी

🔍 आसान परिभाषा: अल्पसंख्यक (Minority) — अनुच्छेद 30 के लिए

📘 **परिभाषा:** धर्म या भाषा के आधार पर पहचाना गया वह समुदाय जो किसी राज्य की कुल जनसंख्या में संख्या के हिसाब से कम हो; इसका निर्धारण राज्य-स्तर पर होता है।

💡 **आसान भाषा में:** जो समुदाय अपने राज्य में "गिनती में कम" है और जिसकी अलग धार्मिक या भाषाई पहचान है। 🏠 **उदाहरण:** हिंदी-भाषी लोग राजस्थान में बहुसंख्यक हैं, पर तमिलनाडु में वे भाषाई अल्पसंख्यक हैं — इसलिए वहाँ हिंदी माध्यम का विद्यालय अनुच्छेद 30 का दावा कर सकता है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — भाग 3 के बाहर भाषाई अल्पसंख्यकों के प्रावधान

अनुच्छेद 350-क: प्राथमिक स्तर पर **मातृभाषा** में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएँ; **अनुच्छेद 350-ख:** राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त **भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी**। धार्मिक-भाषाई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के लिए **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (2004)** भी है।

📊 अल्पसंख्यक संस्थाएँ — कुछ और तथ्य

1. **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग** — 1978 में प्रशासनिक आदेश से बना, **1992** के अधिनियम से वैधानिक दर्जा मिला; यह संवैधानिक निकाय **नहीं** है।
2. **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (2004)** — किसी संस्था को अल्पसंख्यक दर्जे का प्रमाण-पत्र देने और विवाद सुलझाने का काम करता है।
3. अल्पसंख्यक संस्था को सरकार से सहायता मिलती है, तो वह **अनुच्छेद 29(2)** के कारण दूसरे समुदायों के विद्यार्थियों को धर्म या भाषा के आधार पर पूरी तरह मना नहीं कर सकती।
4. अल्पसंख्यक संस्थाओं पर RTE का 25% प्रावधान और अनुच्छेद 15(5) का आरक्षण लागू **नहीं** होता।
5. शिक्षकों की योग्यता, पाठ्यक्रम और परीक्षा के मानक — इन पर सरकार के नियम अल्पसंख्यक संस्थाओं पर भी लागू होते हैं।

📖 केरल शिक्षा विधेयक 1957 — जब राष्ट्रपति ने न्यायालय से राय माँगी

1957 में **केरल** में **ई.एम.एस. नंबूदरीपाद** के नेतृत्व में देश की पहली निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार बनी। उसने **केरल शिक्षा विधेयक 1957** पेश किया, जिसके तहत सहायता पाने वाले निजी विद्यालयों में **शिक्षकों की नियुक्ति** सरकारी सूची से होनी थी, वेतन सरकार देती, और कुछ स्थितियों में सरकार विद्यालय का प्रबंधन अपने हाथ में ले सकती थी। ईसाई और मुस्लिम समुदायों के विद्यालय-प्रबंधकों ने कहा कि यह **अनुच्छेद 30** का सीधा उल्लंघन है।

राष्ट्रपति **डॉ. राजेंद्र प्रसाद** ने विधेयक पर हस्ताक्षर करने से पहले **अनुच्छेद 143** के तहत सर्वोच्च न्यायालय से **परामर्श** माँगा। **1958** में 7 न्यायाधीशों ने राय दी — अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के विद्यालय चलाने का अधिकार है; सरकार सहायता के बदले **शिक्षा के मानक** तय कर सकती है, पर ऐसी शर्तें नहीं लगा सकती जो अल्पसंख्यक संस्था का **प्रबंधन ही छीन लें**। विधेयक के कुछ प्रावधान अनुच्छेद 30(1) के विरुद्ध पाए गए।

यह विवाद राजनीति तक फैला और 1959 में उस सरकार की बर्ख़ास्तगी के कारणों में गिना गया। पर संवैधानिक रूप से इसने अनुच्छेद 30 की पहली बड़ी व्याख्या दी। अधिकार लिख देना एक बात है, उन्हें लागू करवाना दूसरी — भाग D में हम देखेंगे कि अनुच्छेद 32 यह काम कैसे करता है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** अनुच्छेद 30 की पहली व्याख्या (केरल शिक्षा विधेयक) से भाग D (अनुच्छेद 32 — संवैधानिक उपचार) तक।

📌 **याद रखने लायक बात:** केरल शिक्षा विधेयक संदर्भ (1958) — अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श; अल्पसंख्यक संस्था पर "मानक" के नियम, पर प्रबंधन नहीं छीना जा सकता।



चित्र 3.19: सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार — अनुच्छेद 29-30 — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

> 📜 **भाग D — संवैधानिक उपचार, विशेष प्रावधान, अपवाद एवं समग्र मूल्यांकन (अनुच्छेद 32-35)**
> इस भाग में खंड 12 से 21 तक — संवैधानिक उपचारों का अधिकार और जनहित याचिका, पाँच रिट, सशस्त्र बल और सैनिक शासन, आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन, संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31-क/ख/ग और नौवीं अनुसूची, आलोचनाएँ, महत्व, भाग 3 के बाहर के अधिकार, तुलनात्मक दृष्टि, 2023-2026 के नए निर्णय और सभी अनुच्छेदों की संपूर्ण तालिका।

> 🌟 **क्या आप जानते हैं? — भाग 3 में उपचार का अधिकार**
> अमेरिकी संविधान में अधिकारों को लागू करवाने का अधिकार अलग से मूल अधिकार के रूप में नहीं लिखा गया; भारत ने इसे **अनुच्छेद 32** में स्वयं मूल अधिकार बना दिया — इसीलिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का **"संरक्षक और गारंटीदाता"** कहा जाता है।

12. अनुच्छेद 32 — संवैधानिक उपचारों का अधिकार

> *"अनुच्छेद 32 — यह इस संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है — बिना जिसके यह संविधान शून्य (Nullity) होता। यह संविधान की आत्मा है और इसका हृदय है। (the very soul of the Constitution and the very heart of it)"* — **डॉ. भीमराव आंबेडकर (B.R. Ambedkar)**

अधिकार तभी सार्थक है जब उसे लागू कराने का **उपाय (Remedy)** भी हो। इसीलिए संविधान ने अधिकारों की सूची के साथ **अनुच्छेद 32** में उन्हें लागू कराने का अधिकार भी **स्वयं एक मूल अधिकार** बना दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 32 को संविधान की **मूल संरचना (Basic Feature)** घोषित किया है — संशोधन से भी नहीं हटाया जा सकता (एल. चंद्र कुमार, 1997)। अनुच्छेद 32 के चार खंड हैं:

1. मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए **सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार** — गारंटीशुदा [32(1)]।
2. सर्वोच्च न्यायालय — **बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार-पृच्छा** सहित — निर्देश, आदेश, रिट जारी कर सकता है [32(2)]।
3. **संसद** — सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों की हानि के बिना — **किसी अन्य न्यायालय** को भी ऐसी रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है [32(3)] (अब तक ऐसा कोई क़ानून नहीं बना)।
4. यह अधिकार — **राष्ट्रीय आपातकाल** में **अनुच्छेद 359** के तहत **राष्ट्रपति** द्वारा निलंबित किया जा सकता है; संविधान में दिए इस प्रावधान के अलावा इसे निलंबित नहीं किया जा सकता [32(4)]।

सर्वोच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 32)	उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 226)
● केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए (संकीर्ण उद्देश्य)	● मूल अधिकार + "किसी अन्य प्रयोजन (Any Other Purpose)" — व्यापक उद्देश्य
● पूरे भारत के विरुद्ध — व्यापक क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार	● केवल अपने क्षेत्राधिकार में (या जहाँ कारण आंशिक रूप से उत्पन्न हुआ)
● अनुच्छेद 32 स्वयं मूल अधिकार है — सर्वोच्च न्यायालय सामान्यतः मना नहीं कर सकता	● विवेकाधीन (Discretionary) — उच्च न्यायालय मना कर सकता है
● मूल (सीधा) क्षेत्राधिकार — अपील की ज़रूरत नहीं	● वरीयता: पहले उच्च न्यायालय जाएँ (सर्वोच्च न्यायालय की सलाह)
● आपातकाल में अनुच्छेद 359 से निलंबित हो सकता है	● अनुच्छेद 226 स्वयं मूल अधिकार नहीं; आपातकाल में भी "अन्य प्रयोजनों" के लिए रिट जारी हो सकती है (निलंबित मूल अधिकारों के लिए नहीं)

12.1 जनहित याचिका (PIL) और पत्र-याचिका क्षेत्राधिकार

पारंपरिक नियम था कि अदालत वही जा सकता है जिसका अपना अधिकार छिना हो — इसे **"सुने जाने का अधिकार (Locus Standi)"** कहते हैं। पर जेल में बंद, ग़रीब, अनपढ़ या बंधुआ लोग स्वयं अदालत तक नहीं पहुँच पाते थे। 1979-80 के बाद न्यायमूर्ति **पी.एन. भगवती** और **वी.आर. कृष्णा अय्यर** ने यह नियम ढीला किया — अब **कोई भी जनहितैषी व्यक्ति या संस्था** ऐसे लोगों की ओर से याचिका डाल सकती है। इसे **जनहित याचिका (Public Interest Litigation)** कहते हैं।

कई बार न्यायालय ने किसी नागरिक के **पत्र या पोस्टकार्ड** को ही याचिका मान लिया — इसे **पत्र-याचिका क्षेत्राधिकार (Epistolary Jurisdiction)** कहते हैं। जैसे — **सुनील बत्रा** (एक क़ैदी का पत्र, जेल में यातना), **डी.के. बसु** (हिरासत में मौतों पर पत्र, 1986) और **पीयूडीआर** (एशियाड मज़दूर)। **एस.पी. गुप्ता (1981)** में "सुने जाने के अधिकार" का उदार सिद्धांत स्पष्ट रूप से स्थापित हुआ। बाद में दुरुपयोग रोकने के लिए न्यायालय ने कहा कि PIL सचमुच जनहित में हो, निजी या राजनीतिक स्वार्थ में नहीं (उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफ़ाल, 2010)।

🌟 क्या आप जानते हैं? — जनहित याचिका के जनक

भारत में जनहित याचिका के विकास का श्रेय मुख्यतः न्यायमूर्ति **पी.एन. भगवती** और न्यायमूर्ति **वी.आर. कृष्णा अय्यर** को दिया जाता है। पी.एन. भगवती बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश बने (1985-86)।

🔍 आसान परिभाषा: जनहित याचिका (Public Interest Litigation)

📘 **परिभाषा:** वह याचिका जो किसी ऐसे व्यक्ति या वर्ग के मूल अधिकारों या सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए दायर की जाती है जो स्वयं न्यायालय नहीं आ सकता; इसमें याचिकाकर्ता का अपना निजी हित होना ज़रूरी नहीं।

💡 **आसान भाषा में:** दूसरों के हक़ के लिए अदालत जाना — जब पीड़ित ख़ुद नहीं जा सकता। 🏠 **उदाहरण:** मोहल्ले का कोई जागरूक नागरिक झील में ज़हरीला कचरा डालने के ख़िलाफ़ पूरे शहर की ओर से अदालत जा सकता है, भले ही उसका अपना घर झील से दूर हो।

📖 हुसैनारा ख़ातून — अख़बार की ख़बर से पहली जनहित याचिका तक

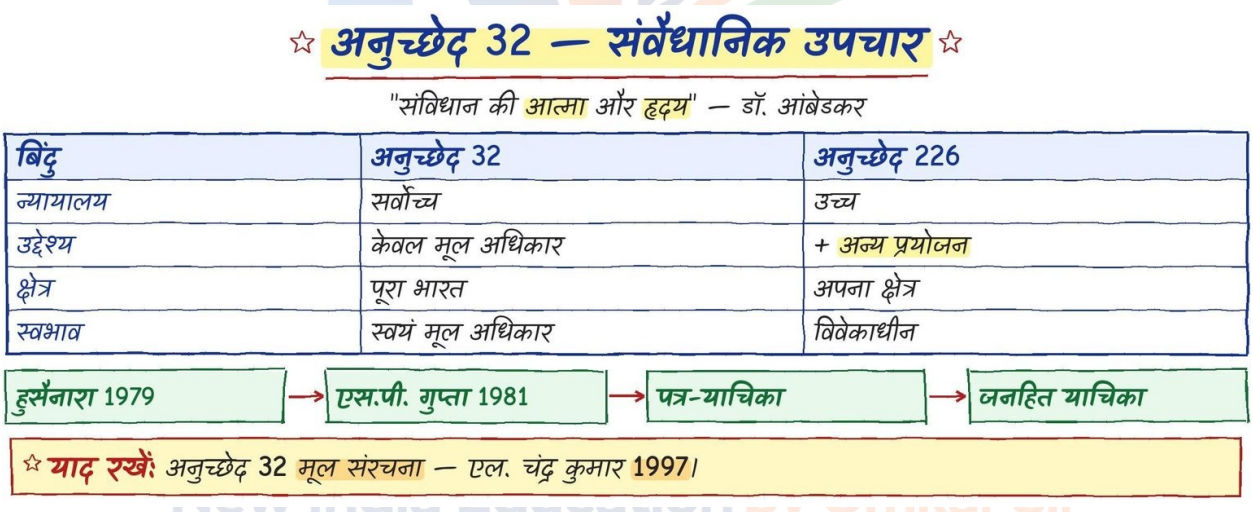
1979 की शुरुआत में एक अंग्रेज़ी अख़बार में ख़बरें छपीं कि **बिहार** की जेलों में हज़ारों **विचाराधीन क़ैदी** बरसों से बंद हैं — कई तो उतने साल जेल काट चुके थे जितनी अधिकतम सज़ा उनके कथित अपराध के लिए भी नहीं थी। उनके पास न वकील थे, न ज़मानत के पैसे। सर्वोच्च न्यायालय की वकील **कपिला हिंगोरानी** ने इन ख़बरों के आधार पर इन क़ैदियों की ओर से **बंदी प्रत्यक्षीकरण** याचिका दायर की। पहली याचिकाकर्ता थीं **हुसैनारा ख़ातून**।

याचिकाकर्ता स्वयं पीड़ित नहीं थी — फिर भी न्यायालय ने सुनवाई की। न्यायालय ने कहा कि **शीघ्र सुनवाई** का अधिकार **अनुच्छेद 21** का अंग है, और ग़रीब अभियुक्त को **निःशुल्क क़ानूनी सहायता** मिलनी चाहिए। इसके बाद बड़ी संख्या में विचाराधीन क़ैदी रिहा हुए। इसी मामले को भारत की **पहली जनहित याचिका** माना जाता है और कपिला हिंगोरानी को **"जनहित याचिका की जननी"** कहा जाता है।

जनहित याचिका ने अनुच्छेद 32 को ग़रीबों का हथियार बना दिया। पर न्यायालय यह न्याय किन औज़ारों से करता है? वे औज़ार हैं — **पाँच रिट**।

🎯 **इस कहानी से समझें:** अनुच्छेद 32 और "सुने जाने के अधिकार" के उदारीकरण (PIL) से पाँच रिट तक।

📌 **याद रखने लायक बात:** हुसैनारा ख़ातून (1979) — पहली जनहित याचिका; शीघ्र सुनवाई अनुच्छेद 21 का अंग; कपिला हिंगोरानी।



चित्र 3.20: अनुच्छेद 32 — संवैधानिक उपचार एवं जनहित याचिका — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

13. पाँच प्रकार की रिट (Writs) — प्रकार एवं क्षेत्र

रिट (Writ) शब्द अंग्रेज़ी विधि-परंपरा से आया है — ब्रिटेन में राजा के नाम से जारी होने वाले विशेष आदेशों को "प्रेरोगेटिव रिट" कहते थे। भारत के संविधान में ये पाँचों रिट **अनुच्छेद 32 (सर्वोच्च न्यायालय)** और **अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय)** में लिखी हैं — यानी भारत में इनका आधार संविधान है, राजा का विशेषाधिकार नहीं।

🔍 आसान परिभाषा: रिट (Writ)

📘 **परिभाषा:** न्यायालय (सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय) द्वारा जारी किया गया एक लिखित औपचारिक आदेश, जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति, प्राधिकरण अथवा सरकारी निकाय को कोई विशिष्ट कार्य करने, न करने अथवा किसी कार्रवाई को रद्द करने का निर्देश दिया जाता है — इसका मुख्य उद्देश्य मूल अधिकारों का प्रवर्तन (Enforcement) है।

💡 **आसान भाषा में:** रिट अदालत का वह "ज़ोरदार आदेश-पत्र" है जिससे वह किसी अधिकारी या व्यक्ति को कुछ करने या रोकने का सीधा हुक्म देती है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी स्कूल का प्रिंसिपल किसी टीचर को लिखित आदेश देकर तुरंत कोई ग़लत निर्णय वापस लेने या कोई ज़रूरी काम करने को कहे — ठीक उसी तरह जब कोई सरकारी अधिकारी किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, तो न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश जैसी रिट जारी कर उसे तुरंत सही कार्रवाई करने या ग़लत कार्रवाई रोकने का आदेश देता है।

रिट	लैटिन अर्थ	जारी की जाती है	किसके विरुद्ध
बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)	शरीर को पेश करना ("आपके पास शरीर हो")	निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय में पेश करने के लिए — हिरासत अवैध हो तो रिहाई	सार्वजनिक प्राधिकारी एवं निजी व्यक्ति दोनों
परमादेश (Mandamus)	हम आदेश देते हैं	सार्वजनिक अधिकारी को उसका क़ानूनी कर्तव्य (Official Duty) करने का आदेश	सार्वजनिक निकाय/प्राधिकरण, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण, सरकार
प्रतिषेध (Prohibition)	रोकना/मना करना	अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना — अंतिम आदेश से **पहले**	केवल न्यायिक एवं अर्ध-न्यायिक (Quasi-Judicial) निकाय
उत्प्रेषण (Certiorari)	प्रमाणित करना / सूचित होना	निचले न्यायालय/अधिकरण के आदेश को रद्द करना — अंतिम आदेश के **बाद**	पहले केवल न्यायिक; अब व्यक्तियों के अधिकारों पर असर डालने वाले प्रशासनिक निकाय भी
अधिकार-पृच्छा (Quo-Warranto)	किस अधिकार से	सार्वजनिक पद के दावे की वैधता जाँच — अवैध हो तो पद से हटाना	संविधान या क़ानून से बना स्थायी सार्वजनिक पद

13.1 हर रिट की सीमाएँ — कब जारी नहीं होती

(क) बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं — जब हिरासत **विधिसम्मत** हो, न्यायालय की **अवमानना** के लिए विधानमंडल/न्यायालय ने क़ैद किया हो, किसी सक्षम न्यायालय ने क़ैद किया हो, या हिरासत न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर हो।

(ख) परमादेश नहीं — **निजी व्यक्ति/संस्था** के विरुद्ध; **विवेकाधीन** कर्तव्य के लिए; **राष्ट्रपति** और **राज्यपाल** के विरुद्ध; न्यायिक रूप से कार्य कर रहे उच्च न्यायालय के **मुख्य न्यायाधीश** के विरुद्ध; और ऐसे विभागीय निर्देश को लागू कराने के लिए जिसके पीछे क़ानूनी बल न हो।

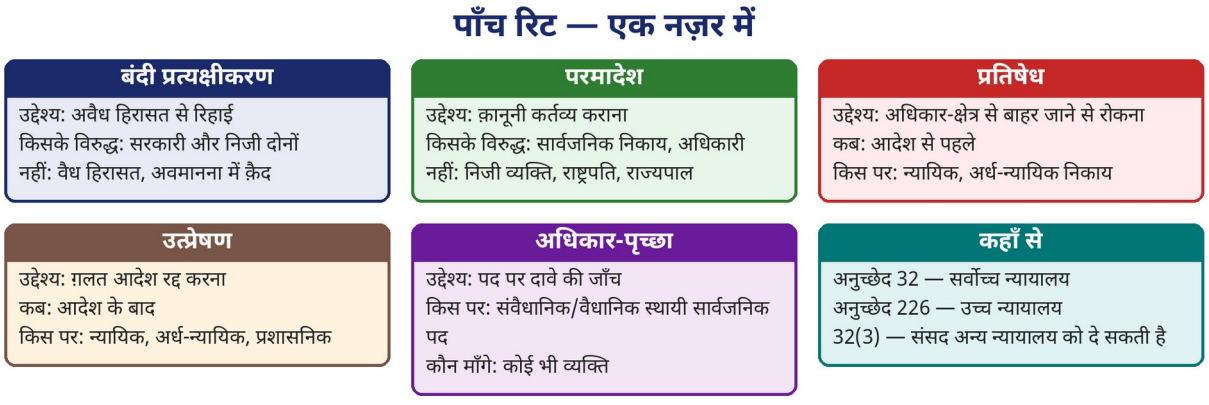
(ग) प्रतिषेध — केवल न्यायिक/अर्ध-न्यायिक निकायों पर; **प्रशासनिक, विधायी** निकायों और **निजी** व्यक्तियों पर नहीं। यह **निवारक** है, जबकि उत्प्रेषण **उपचारात्मक**।

(घ) उत्प्रेषण — विधायी निकायों और निजी व्यक्तियों पर नहीं; 1991 के बाद न्यायालय ने कहा कि प्रशासनिक प्राधिकारियों पर भी जारी हो सकती है।

(ङ) अधिकार-पृच्छा — **मंत्रिस्तरीय (Ministerial)** या **निजी** पद के लिए नहीं; इसे **कोई भी इच्छुक व्यक्ति** माँग सकता है, पीड़ित होना ज़रूरी नहीं (बाक़ी रिटों से अलग)।

🌟 क्या आप जानते हैं? — रिट के साथ "आदेश और निर्देश"

अनुच्छेद 32(2) में लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय पाँच रिटों सहित **"निर्देश, आदेश या रिट"** जारी कर सकता है। इसी व्यापक शक्ति से न्यायालय ने विशाखा दिशानिर्देश, डी.के. बसु के गिरफ़्तारी नियम और ध्वस्तीकरण से पहले 15 दिन की सूचना जैसे विस्तृत दिशानिर्देश दिए हैं — केवल पाँच परंपरागत रिटों तक सीमित नहीं रहा।



चित्र 3.21: पाँच रिट — कब, किसके विरुद्ध और किस उद्देश्य से

⚠️ भ्रम से बचें — प्रतिषेध बनाम उत्प्रेषण

प्रतिषेध = "रुको, आगे मत बढ़ो" — कार्यवाही **चल रही** हो तब; **उत्प्रेषण** = "जो कर दिया, उसे भेजो, हम रद्द करते हैं" — आदेश **हो चुका** हो तब। दोनों ही उच्चतर न्यायालय निचले न्यायालय/अधिकरण पर जारी करता है।

📖 रुदुल शाह — बरी होने के 14 साल बाद रिहाई

बिहार के **रुदुल शाह** पर हत्या का आरोप था। **जून 1968** में **मुज़फ़्फ़रपुर** के सत्र न्यायालय ने उन्हें **बरी** कर दिया — यानी वे निर्दोष घोषित हुए। पर इसके बाद भी उन्हें जेल से नहीं छोड़ा गया। वे जेल में ही रहे — एक साल, पाँच साल, दस साल। आख़िरकार **अक्टूबर 1982** में, बरी होने के **14 साल से अधिक** बाद, वे रिहा हुए।

रिहा होने के बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में **बंदी प्रत्यक्षीकरण** याचिका दायर की और अपने खोए वर्षों के लिए **मुआवज़ा** माँगा। सरकार ने तर्क दिया कि रिट तो केवल रिहाई के लिए होती है, मुआवज़े के लिए नहीं। **1983** में न्यायालय ने ऐतिहासिक फ़ैसला दिया — अगर अनुच्छेद 32 केवल "रिहाई का आदेश" दे और राज्य की अवैध कार्रवाई पर कुछ न कहे, तो अनुच्छेद 21 खोखला हो जाएगा। न्यायालय ने **₹30,000** का अतिरिक्त मुआवज़ा देने का आदेश दिया (पहले दिए गए ₹5,000 के अलावा)।

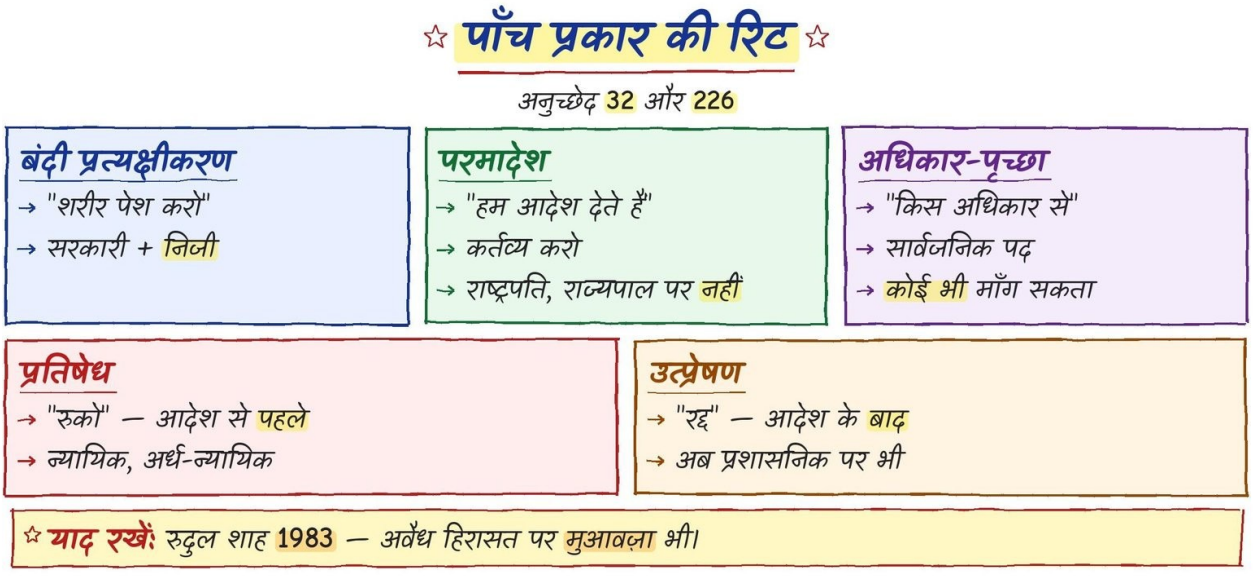
यहीं से **"संवैधानिक अपकृत्य (Constitutional Tort)"** का विचार आया — मूल अधिकार के उल्लंघन पर राज्य को **मुआवज़ा** देना होगा। पर कभी-कभी संविधान स्वयं कुछ अधिकारों को सीमित करने की अनुमति देता है — जैसे सैनिकों के लिए और आपातकाल में। यह अगला खंड है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट और मुआवज़े (संवैधानिक अपकृत्य) से अनुच्छेद 33-35 और आपातकाल तक।

📌 **याद रखने लायक बात:** रुदुल शाह (1983) — अवैध हिरासत पर अनुच्छेद 32 में मुआवज़ा; "संवैधानिक अपकृत्य" की शुरुआत।

📊 रिट — याद रखने की युक्तियाँ

1. **बंदी प्रत्यक्षीकरण** — "शरीर लाओ" — व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सबसे बड़ी ढाल; निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी।
2. **परमादेश** — "कर्तव्य करो" — सरकारी काम रुका हो तो।
3. **प्रतिषेध** — "रुको" — कार्यवाही चलते समय; **उत्प्रेषण** — "भेजो, रद्द" — आदेश के बाद।
4. **अधिकार-पृच्छा** — "किस हक़ से कुर्सी पर?" — जनहित में कोई भी माँग सकता है।
5. उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार (226) सर्वोच्च न्यायालय (32) से **व्यापक** है, क्योंकि वह "किसी अन्य प्रयोजन" के लिए भी रिट जारी कर सकता है।
6. रिट शब्द अंग्रेज़ी विधि से आया है, पर भारत में रिट जारी करने की शक्ति **संविधान** से मिलती है, राजा के विशेषाधिकार से नहीं।
7. सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार अनुच्छेद 32 की याचिका पर कम से कम **पाँच न्यायाधीशों** की पीठ केवल तब बैठती है जब संविधान की व्याख्या का महत्वपूर्ण प्रश्न हो (अनुच्छेद 145(3)); सामान्य रिट याचिकाएँ छोटी पीठें सुनती हैं।
8. उच्च न्यायालय रिट जारी करते समय **वैकल्पिक उपचार** उपलब्ध होने पर याचिका लौटा सकता है; पर मूल अधिकार के उल्लंघन, नैसर्गिक न्याय के उल्लंघन या क्षेत्राधिकार के बिना पारित आदेश में यह नियम लागू नहीं होता।



चित्र 3.22: पाँच प्रकार की रिट — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

14. अनुच्छेद 33, 34, 35 — विशेष प्रावधान एवं आपातकाल में मूल अधिकार

14.1 अनुच्छेद 33 — सशस्त्र बलों के मूल अधिकार

अनुच्छेद 33 — **संसद** को अधिकार कि वह **सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर एजेंसियों** और इनसे जुड़ी **दूरसंचार व्यवस्थाओं** के सदस्यों के मूल अधिकारों को **प्रतिबंधित या निराकृत (Restrict or Abrogate)** करे, ताकि उनके कर्तव्यों का उचित पालन और **अनुशासन** बना रहे। यह शक्ति **केवल संसद** को — राज्य विधानमंडलों को नहीं। संसद द्वारा बनाया क़ानून मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर किसी न्यायालय में चुनौती नहीं हो सकता। **सैन्य न्यायालय (Court Martial)** को रिट क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जा सकता है। (गुप्तचर और दूरसंचार कर्मियों को **50वें संशोधन, 1984** ने जोड़ा।)

इसी के तहत बने क़ानून — **सेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1957, पुलिस बल (अधिकारों का निर्बंधन) अधिनियम 1966, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968** आदि। इनसे सैनिकों के बोलने, संघ बनाने, राजनीतिक दलों से जुड़ने जैसे अधिकार सीमित होते हैं।

14.2 अनुच्छेद 34 — सैनिक शासन (Martial Law) और मूल अधिकार

अनुच्छेद 34 — किसी क्षेत्र में **सैनिक शासन** लागू होने पर, वहाँ व्यवस्था बनाए रखने या बहाल करने के लिए किए गए कार्यों के लिए **संसद** किसी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को **क्षतिपूर्ति (Indemnity)** — यानी क़ानूनी कार्रवाई से छूट — प्रदान कर सकती है; और वहाँ दिए गए दंड, आदेश या ज़ब्ती को **वैध** घोषित कर सकती है। "सैनिक शासन" की परिभाषा संविधान में नहीं है — यह **अंग्रेज़ी कॉमन लॉ** से आई अवधारणा है।

तुलना	सैनिक शासन (Martial Law)	राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency)
प्रभाव	केवल मूल अधिकार प्रभावित	मूल अधिकार + केंद्र-राज्य संबंध + विधायी शक्तियाँ
आधार	किसी भी कारण से क़ानून-व्यवस्था का पूरी तरह टूटना	केवल 3 आधार: युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह
सरकार और न्यायालय	सामान्य सरकार और साधारण न्यायालय निलंबित हो जाते हैं	सरकार और न्यायालय चलते रहते हैं
क्षेत्र	देश के किसी विशेष क्षेत्र में	पूरे देश या किसी भाग में
संवैधानिक प्रावधान	संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं (अंतर्निहित)	अनुच्छेद 352 — स्पष्ट और विस्तृत

> ⚠️ **महत्वपूर्ण नोट:**
> सैनिक शासन की घोषणा से **बंदी प्रत्यक्षीकरण** की रिट **स्वतः (ipso facto) निलंबित नहीं** होती।

🔍 आसान परिभाषा: सैनिक शासन (Martial Law)

📘 **परिभाषा:** असाधारण अव्यवस्था (जैसे विद्रोह, दंगा, युद्ध जैसी स्थिति) में किसी क्षेत्र का प्रशासन अस्थायी रूप से सेना के हाथ में चला जाना, जहाँ सैन्य अधिकारी सामान्य क़ानून से हटकर नियम बनाते और लागू करते हैं।

💡 **आसान भाषा में:** जब हालात इतने बिगड़ जाएँ कि पुलिस और प्रशासन संभाल न पाएँ, तब उस इलाक़े में "सेना का राज" — थोड़े समय के लिए। 🏠 **उदाहरण:** किसी शहर में भयंकर दंगों के बाद अगर सेना ही कर्फ़्यू, गिरफ़्तारी और सज़ा तय करने लगे और सामान्य अदालतें बंद हों, तो वह सैनिक शासन जैसी स्थिति होगी।

14.3 अनुच्छेद 35 — मूल अधिकारों को प्रभावी करने के लिए क़ानून

अनुच्छेद 35 सुनिश्चित करता है कि कुछ विशेष मामलों में मूल अधिकारों के संबंध में क़ानून बनाने की शक्ति **केवल संसद** के पास है (राज्य विधानमंडलों को नहीं) — ताकि पूरे देश में **एकरूपता** बनी रहे। उदाहरण: अनुच्छेद 16(3) (निवास शर्त), अनुच्छेद 32(3) (अन्य न्यायालयों को रिट शक्ति), अनुच्छेद 33 (सशस्त्र बल प्रतिबंध), अनुच्छेद 34 (सैनिक शासन में क्षतिपूर्ति); और अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता) व अनुच्छेद 23 (मानव तस्करी, बलात् श्रम) के उल्लंघन पर **दंड-विधान** बनाना संसद का संवैधानिक दायित्व है। यह शक्ति संसद को तब भी है जब विषय राज्य सूची में आता हो। संविधान लागू होने के समय इन विषयों पर चल रहे क़ानून संसद द्वारा बदले जाने तक लागू रहे।

14.4 अनुच्छेद 358-359 — राष्ट्रीय आपातकाल एवं मूल अधिकार

राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के दौरान मूल अधिकारों पर प्रभाव को संविधान दो अलग-अलग अनुच्छेदों — **358 एवं 359** — के माध्यम से नियंत्रित करता है। ये दोनों अलग-अलग ढंग से काम करते हैं और परीक्षा में अक्सर भ्रम का विषय बनते हैं।

तुलना बिंदु	अनुच्छेद 358	अनुच्छेद 359
क्या निलंबित होता है	केवल अनुच्छेद 19 — वह भी **स्वतः (Automatic)**	कोई भी मूल अधिकार (अनुच्छेद 20, 21 छोड़कर) — परंतु "अधिकार" नहीं, केवल उसे न्यायालय में लागू कराने का अधिकार (Enforcement) निलंबित होता है
किस आपातकाल में लागू	केवल "युद्ध" या "बाह्य आक्रमण" आधारित आपातकाल में (44वें संशोधन 1978 के बाद — "सशस्त्र विद्रोह" आधारित आपातकाल में नहीं)	किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय आपातकाल (युद्ध/बाह्य आक्रमण/सशस्त्र विद्रोह) में
राष्ट्रपति आदेश आवश्यक?	नहीं — आपातकाल की घोषणा होते ही स्वतः प्रभावी	हाँ — राष्ट्रपति को अलग से आदेश (Order) जारी करना पड़ता है, जिसमें कौन-से मूल अधिकार निलंबित हों यह निर्दिष्ट होता है
भौगोलिक/कालिक सीमा	पूरे भारत में; आपातकाल की पूरी अवधि तक	राष्ट्रपति के आदेश में निर्दिष्ट क्षेत्र/अवधि तक ही सीमित हो सकता है
प्रभाव की प्रकृति	अनुच्छेद 19 के अधिकार अस्थायी रूप से "निलंबित" — आपातकाल समाप्त होते ही स्वतः पुनर्जीवित	मूल अधिकार समाप्त नहीं होते — केवल उन्हें न्यायालय में लागू कराने का रास्ता अस्थायी रूप से बंद होता है
कौन-से क़ानून संरक्षित (44वें संशोधन के बाद)	केवल आपातकाल से संबंधित क़ानून [358(2)]	केवल आपातकाल से संबंधित क़ानून [359(1-ख)]

आपातकाल में मूल अधिकार — 358 बनाम 359

अनुच्छेद 358	अनुच्छेद 359	सीख — 1976 से 1978
केवल अनुच्छेद 19	अधिकार नहीं, उसका प्रवर्तन निलंबित	ए.डी.एम. जबलपुर (4:1) — 21 भी निलंबित माना
घोषणा होते ही स्वतः	राष्ट्रपति का अलग आदेश ज़रूरी	न्यायमूर्ति खन्ना की असहमति
केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण पर	तीनों आधारों पर	44वाँ संशोधन: 20-21 सुरक्षित, "सशस्त्र विद्रोह"
पूरे आपातकाल तक, पूरे देश में	आदेश में बताए क्षेत्र और अवधि तक	पुट्टस्वामी 2017 — ए.डी.एम. पलटा
केवल आपातकाल-संबंधी क़ानून संरक्षित	अनुच्छेद 20 और 21 कभी नहीं	

चित्र 3.23: आपातकाल में मूल अधिकार — अनुच्छेद 358 बनाम 359 (44वें संशोधन के बाद)

🔍 आसान परिभाषा: अनुच्छेद 359 — मूल अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन

📘 **परिभाषा:** राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश के माध्यम से, अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर किसी भी मूल अधिकार को न्यायालय में लागू कराने (Enforcement) के अधिकार को निलंबित करने की शक्ति — स्वयं अधिकार समाप्त नहीं होता, केवल उसे अदालत तक ले जाने का रास्ता अस्थायी रूप से बंद होता है।

💡 **आसान भाषा में:** अनुच्छेद 359 अधिकार को "छीनता" नहीं, बल्कि अस्थायी रूप से उस "दरवाज़े" को बंद कर देता है जिससे होकर आप अदालत में जाकर अपना अधिकार माँग सकते थे। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी कर्मचारी की तनख़्वाह पाने का अधिकार ख़त्म नहीं होता, लेकिन अगर कंपनी अस्थायी रूप से भुगतान-काउंटर बंद कर दे तो वह उस दौरान तनख़्वाह माँगने नहीं जा सकता, काउंटर खुलते ही अधिकार फिर सक्रिय हो जाता है — ठीक इसी तरह आपातकाल में अनुच्छेद 359 के तहत मूल अधिकार "निलंबित" नहीं, बल्कि सिर्फ़ अदालत में उन्हें माँगने का रास्ता अस्थायी रूप से बंद होता है, आपातकाल हटते ही वह रास्ता फिर खुल जाता है।

⚠️ महत्वपूर्ण नोट:

ए.डी.एम. जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला (1976) — कुख्यात **"बंदी प्रत्यक्षीकरण मामला" (Habeas Corpus Case)**: 1975-77 के आपातकाल के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने **4:1 बहुमत** से कहा कि अनुच्छेद 359 के तहत अनुच्छेद 21 का प्रवर्तन (Enforcement) भी निलंबित किया जा सकता है — अर्थात नागरिकों के पास जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार हेतु अदालत जाने का रास्ता भी नहीं बचा। **न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना** ने अकेले असहमति (Dissent) जताई। यह निर्णय बाद में **के.एस. पुट्टस्वामी केस (2017)** में स्पष्ट रूप से पलटा गया, और **44वें संशोधन (1978)** ने भविष्य में ऐसा दोबारा न हो इसके लिए अनुच्छेद 20-21 को अनुच्छेद 359 से **स्थायी संरक्षण** दे दिया।

📊 भारत में अब तक के तीन राष्ट्रीय आपातकाल

1. **26 अक्टूबर 1962** — चीन का आक्रमण (बाह्य आक्रमण); जनवरी 1968 तक।
2. **3 दिसम्बर 1971** — पाकिस्तान से युद्ध (बाह्य आक्रमण); 1977 तक जारी रहा।
3. **25 जून 1975** — "आंतरिक अशांति" के आधार पर; 21 मार्च 1977 को समाप्त। इसी के अनुभव से 44वें संशोधन ने "आंतरिक अशांति" की जगह **"सशस्त्र विद्रोह"** शब्द रखा और अनुच्छेद 20-21 को सुरक्षित किया।

📊 44वें संशोधन (1978) — आपातकाल से जुड़े मुख्य बदलाव

1. राष्ट्रीय आपातकाल का आधार **"आंतरिक अशांति"** हटाकर **"सशस्त्र विद्रोह"** किया गया।
2. आपातकाल की घोषणा केवल **मंत्रिमंडल की लिखित सलाह** पर।
3. संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन **एक माह** में, **विशेष बहुमत** से; हर **छह माह** में फिर अनुमोदन।
4. लोकसभा साधारण बहुमत से आपातकाल **हटाने** का प्रस्ताव पारित कर सकती है।
5. अनुच्छेद 358 केवल युद्ध/बाह्य आक्रमण पर; अनुच्छेद **20 और 21** का प्रवर्तन कभी निलंबित नहीं।
6. अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) की अवधि और अनुमोदन की शर्तें भी 44वें संशोधन ने कड़ी कीं — एक वर्ष से आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल और निर्वाचन आयोग का प्रमाण-पत्र ज़रूरी।
7. संसद और विधानसभाओं की कार्यवाही की सत्य रिपोर्ट छापने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 361-क) भी इसी संशोधन से जुड़ी।

New India Education by Omkar Sir

📖 28 अप्रैल 1976 — एक असहमति जिसकी क़ीमत मुख्य न्यायाधीश का पद थी

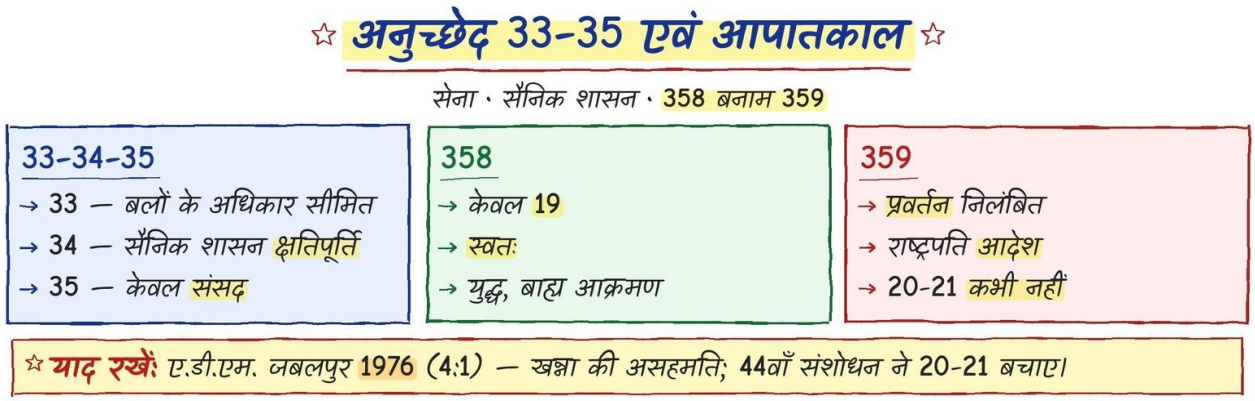
25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा और राष्ट्रपति के आदेश से अनुच्छेद 14, 21 और 22 के प्रवर्तन का अधिकार निलंबित कर दिया गया। **MISA** के तहत हज़ारों लोग बिना मुक़दमे जेल में डाले गए। कई **उच्च न्यायालयों** ने कहा कि आपातकाल में भी अवैध या दुर्भावनापूर्ण हिरासत को चुनौती दी जा सकती है। सरकार इसके ख़िलाफ़ सर्वोच्च न्यायालय पहुँची — यही **ए.डी.एम. जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला** मामला था।

28 अप्रैल 1976 को पाँच न्यायाधीशों में से चार ने कहा — आपातकाल में कोई व्यक्ति अपनी हिरासत को अवैध बताकर अदालत नहीं जा सकता, चाहे हिरासत दुर्भावना से ही क्यों न हो। अकेले **न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना** ने असहमति जताई — "जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार संविधान की देन नहीं; संविधान से पहले भी था। बिना क़ानून के किसी को जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता।" एक अमेरिकी अख़बार ने लिखा कि अगर भारत कभी स्वतंत्रता की राह पर लौटा, तो कोई न्यायमूर्ति खन्ना का स्मारक ज़रूर बनाएगा।

वरिष्ठता के हिसाब से अगले मुख्य न्यायाधीश खन्ना होते, पर **जनवरी 1977** में उनसे कनिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया; खन्ना ने त्यागपत्र दे दिया। 1978 में **44वें संशोधन** ने अनुच्छेद 20-21 को निलंबन से हमेशा के लिए बचा लिया, और 2017 में **पुट्टस्वामी** ने ए.डी.एम. जबलपुर को पलट दिया। आपातकाल-काल के ही अनुभवों ने संपत्ति के अधिकार पर भी पुनर्विचार कराया — अगला खंड।

🎯 **इस कहानी से समझें:** अनुच्छेद 359 और ए.डी.एम. जबलपुर से 44वें संशोधन (20-21 स्थायी रूप से सुरक्षित) और संपत्ति के अधिकार में बदलाव तक।

📌 **याद रखने लायक बात:** ए.डी.एम. जबलपुर — 28 अप्रैल 1976, 4:1; एकमात्र असहमति — न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना।



चित्र 3.24: अनुच्छेद 33-35 एवं आपातकाल में मूल अधिकार — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

15. संपत्ति का अधिकार — वर्तमान स्थिति (अनुच्छेद 300-क)

चरण	विवरण
मूल स्थिति (1950)	अनुच्छेद 19(1)(च) + अनुच्छेद 31 — दोनों मूल अधिकार। अनुच्छेद 31: विधि के बिना वंचना नहीं + सार्वजनिक प्रयोजन + प्रतिकर (Compensation)
विवाद	संपत्ति का अधिकार — सर्वाधिक विवादास्पद; ज़मींदारी उन्मूलन और भूमि-सुधार को लेकर सर्वोच्च न्यायालय बनाम संसद संघर्ष; पहला, चौथा, सातवाँ, 25वाँ, 39वाँ, 40वाँ, 42वाँ संशोधन
44वाँ संशोधन 1978	अनुच्छेद 19(1)(च) और अनुच्छेद 31 — हटाए (20 जून 1979 से प्रभावी); नया **अनुच्छेद 300-क** जोड़ा (भाग 12 में) — "विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा"
वर्तमान स्थिति	क़ानूनी अधिकार / संवैधानिक अधिकार — मूल अधिकार नहीं; मूल संरचना का भाग नहीं

15.1 मूल अधिकार न रहने का अर्थ क्या है

जब संपत्ति मूल अधिकार था (1978 से पहले)	अब (अनुच्छेद 300-क के तहत)
● उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32)	● उल्लंघन पर उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) या साधारण वाद — अनुच्छेद 32 नहीं
● अनुच्छेद 31 में प्रतिकर (मुआवज़े) की बात	● मुआवज़ा देना संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं (के.टी. प्लांटेशन, 2011)
● केवल संविधान संशोधन से सीमित हो सकता था	● संसद/विधानमंडल का साधारण क़ानून भी संपत्ति ले सकता है
● कार्यपालिका और विधायिका दोनों से संरक्षण	● केवल कार्यपालिका की मनमानी से संरक्षण — "विधि के प्राधिकार" के बिना नहीं

अपवाद — जहाँ आज भी मुआवज़ा ज़रूरी है: (1) **अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था** की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन पर — अनुच्छेद 30(1-क); (2) किसी व्यक्ति की **स्वयं की खेती** वाली, **अधिकतम सीमा (Ceiling) के भीतर** की ज़मीन के अर्जन पर **बाज़ार मूल्य** — अनुच्छेद 31-क का दूसरा परंतुक (17वाँ संशोधन, 1964)।

वाद (वर्ष)	संपत्ति के अधिकार पर क्या कहा गया
जिलुभाई नानभाई खाचर (1995)	अनुच्छेद 300-क मूल संरचना का भाग नहीं
के.टी. प्लांटेशन बनाम कर्नाटक (2011)	मुआवज़ा 300-क का अनिवार्य अंग नहीं, पर क़ानून "न्यायसंगत, निष्पक्ष और युक्तियुक्त" हो; शून्य मुआवज़ा विशेष परिस्थिति में ही
विद्या देवी बनाम हिमाचल प्रदेश (2020)	संपत्ति का अधिकार **मानवाधिकार** भी है; राज्य "प्रतिकूल क़ब्ज़े" के बहाने नागरिक की ज़मीन नहीं हड़प सकता
कोलकाता नगर निगम बनाम बिमल कुमार शाह (16 मई 2024)	अनुच्छेद 300-क के सात प्रक्रियात्मक उप-अधिकार — सूचना, सुनवाई, कारण सहित निर्णय, सार्वजनिक प्रयोजन, उचित प्रतिकर, शीघ्र प्रक्रिया और प्रक्रिया का विधिवत समापन

📌 ध्यान दें — भाग 4 से जुड़ाव

2024 में 9 न्यायाधीशों की पीठ ने अनुच्छेद 39(ख) ("समुदाय के भौतिक संसाधन") की व्याख्या करते हुए कहा कि **हर निजी संपत्ति** अपने-आप "समुदाय का भौतिक संसाधन" नहीं है — इसका विस्तार **अध्याय 04** में है।

📊 संपत्ति के अधिकार से जुड़े प्रमुख संशोधन

1. **पहला संशोधन (1951)** — अनुच्छेद 31-क, 31-ख और नौवीं अनुसूची।
2. **चौथा संशोधन (1955)** — प्रतिकर की "पर्याप्तता" न्यायालय में चुनौती-योग्य नहीं।
3. **17वाँ संशोधन (1964)** — "संपदा" की परिभाषा बढ़ाई; सीमा के भीतर स्वयं जोती ज़मीन पर बाज़ार मूल्य।
4. **25वाँ संशोधन (1971)** — "प्रतिकर" की जगह "राशि" शब्द; अनुच्छेद 31-ग।
5. **44वाँ संशोधन (1978)** — अनुच्छेद 19(1)(च) और 31 हटे; अनुच्छेद 300-क जुड़ा।

📖 राजस्थान की जागीरें और ठाकुर अमर सिंहजी का मुक़दमा

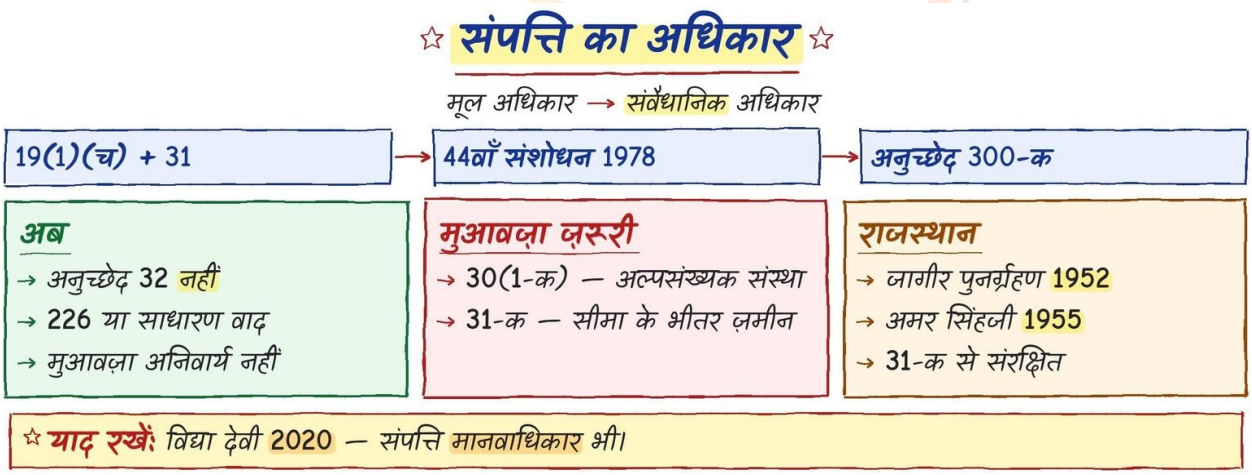
रियासतों के विलय से बने **राजस्थान** में बड़ी ज़मीनें **जागीरदारों** के पास थीं — ये वे लोग थे जिन्हें राजाओं ने सैन्य सेवा या अन्य कारणों से गाँवों का **राजस्व** वसूलने का अधिकार दिया था। किसान और राज्य के बीच ये **बिचौलिए** थे। 1949 में भारत सरकार ने राजस्थान और मध्य भारत की जागीरों के बारे में एक समिति बनाई, और फिर **राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952** बना, जिससे राज्य जागीर-भूमि **वापस ले** सकता था।

अनेक जागीरदारों ने, जिनमें **ठाकुर अमर सिंहजी** प्रमुख थे, इसे **अनुच्छेद 32** के तहत चुनौती दी — उनका कहना था कि यह उनकी संपत्ति छीनना है, और अनुच्छेद 14 का भेदभाव भी। **15 अप्रैल 1955** को सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने अधिनियम को (थोड़े अंश छोड़कर) **वैध** ठहराया — क्योंकि **अनुच्छेद 31-क** ऐसे क़ानूनों को, जो "संपदा" या उसमें अधिकारों का अर्जन करते हैं, अनुच्छेद 14 और 19 की चुनौती से बचाता है; और "जागीर" भी इसी "संपदा" में आती है।

इसके बाद राजस्थान में चरणों में जागीरें पुनर्ग्रहीत हुईं — शेष वर्गों की **1 जुलाई 1958** तक — और खेत जोतने वाले किसान सीधे राज्य से जुड़े। यह दिखाता है कि संपत्ति के अधिकार और भूमि-सुधार की खींचतान ने ही अनुच्छेद 31-क, 31-ख और नौवीं अनुसूची को जन्म दिया — अगला खंड इन्हीं अपवादों का है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** संपत्ति के अधिकार (अनुच्छेद 31/300-क) से अनुच्छेद 31-क के व्यावहारिक प्रयोग और भूमि-सुधार तक।

📌 **याद रखने लायक बात:** ठाकुर अमर सिंहजी बनाम राजस्थान (15 अप्रैल 1955) — जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 अनुच्छेद 31-क से संरक्षित।



चित्र 3.25: संपत्ति का अधिकार — मूल अधिकार से संवैधानिक अधिकार तक — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

16. मूल अधिकारों के अपवाद (अनुच्छेद 31-क, 31-ख, 31-ग)

भाग 3 में ही तीन अनुच्छेद ऐसे हैं जो कुछ ख़ास क़ानूनों को मूल अधिकारों की चुनौती से **बचाते** हैं। ये तीनों भूमि-सुधार, ज़मींदारी उन्मूलन और समाजवादी नीतियों को अदालतों में अटकने से बचाने के लिए जोड़े गए थे।

🌟 क्या आप जानते हैं? — "संपदा" शब्द

अनुच्छेद 31-क में **"संपदा (Estate)"** शब्द की परिभाषा बहुत व्यापक रखी गई है — इसमें जागीर, इनाम, मुआफ़ी जैसे भू-अनुदान और कृषि भूमि भी शामिल है। इसी कारण राजस्थान की जागीरें भी अनुच्छेद 31-क के दायरे में आईं।

अनुच्छेद	प्रावधान	महत्वपूर्ण वाद / संशोधन
अनुच्छेद 31-क [पहला संशोधन 1951]	5 श्रेणियों के क़ानूनों को अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के आधार पर चुनौती से बचाता है — (1) संपदाओं (Estates) का अर्जन, (2) संपत्ति का प्रबंधन राज्य द्वारा अपने हाथ लेना, (3) निगमों का विलय, (4) निदेशकों/शेयरधारकों के अधिकार, (5) खनन पट्टे	पहला, चौथा, 17वाँ, 44वाँ संशोधन; राष्ट्रपति की अनुमति से बने राज्य क़ानून ही संरक्षित
अनुच्छेद 31-ख [पहला संशोधन 1951] + नौवीं अनुसूची	नौवीं अनुसूची में शामिल क़ानूनों को **किसी भी** मूल अधिकार के आधार पर चुनौती से बचाता है — मूलतः **13** क़ानून, अब **284** प्रविष्टियाँ (कुछ बाद में हटाई भी गईं); 31-क से स्वतंत्र, और पिछली तारीख़ से प्रभावी	केशवानंद भारती 1973 — मूल संरचना के उल्लंघन पर चुनौती संभव; आई.आर. कोएल्हो 2007 — **24 अप्रैल 1973** के बाद जोड़े गए क़ानून समीक्षा के लिए खुले

अनुच्छेद	प्रावधान	महत्वपूर्ण वाद / संशोधन
अनुच्छेद 31-ग [25वाँ संशोधन 1971]	अनुच्छेद 39(ख) और (ग) — समाजवादी नीति निदेशक तत्व लागू करने वाले क़ानून — अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के आधार पर शून्य नहीं	केशवानंद 1973 (दूसरा भाग शून्य); मिनर्वा मिल्स 1980 (42वें संशोधन का विस्तार भाग अमान्य घोषित)

🔍 आसान परिभाषा: नौवीं अनुसूची (Ninth Schedule)

📘 **परिभाषा:** संविधान की वह विशेष अनुसूची (अनुच्छेद 31-ख के अंतर्गत 1951 में जोड़ी गई) जिसमें शामिल किसी भी क़ानून को अनुच्छेद 14 अथवा अनुच्छेद 19 सहित किसी भी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी — मूलतः इसमें 13 क़ानून थे, अब 284 प्रविष्टियाँ हैं।

💡 **आसान भाषा में:** यह एक "सुरक्षा-कवच सूची" है, जिसमें डाला गया कोई भी क़ानून सामान्यतः मूल अधिकारों के आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दिया जा सकता। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी परीक्षा में कुछ ख़ास प्रश्नों को "बोनस अंक श्रेणी" में डाल दिया जाए ताकि उन पर कोई विवाद न उठे — ठीक उसी तरह सरकार भूमि-सुधार जैसे कुछ क़ानूनों को नौवीं अनुसूची में डालकर उन्हें मूल अधिकार-आधारित चुनौतियों से बचाती है, हालाँकि आई.आर. कोएल्हो केस (2007) के बाद 24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़े गए क़ानून अब मूल संरचना के आधार पर समीक्षा के लिए खुले हैं।

📊 नौवीं अनुसूची — याद रखने लायक तथ्य

1. पहले संशोधन (1951) से जुड़ी — तब प्रधानमंत्री **जवाहरलाल नेहरू** थे; मूल 13 क़ानून लगभग सभी भूमि-सुधार/ज़मींदारी उन्मूलन के।
2. बाद में इसमें आरक्षण, आवश्यक वस्तु, उद्योगों के राष्ट्रीयकरण आदि के क़ानून भी डाले गए — जैसे **तमिलनाडु का 69% आरक्षण वाला 1993 का क़ानून (76वाँ संशोधन, 1994)**।
3. 44वें संशोधन (1978) ने कुछ प्रविष्टियाँ (87, 92, 130 — आपातकाल-कालीन क़ानून) हटाईं।
4. **आई.आर. कोएल्हो (11 जनवरी 2007, 9 न्यायाधीश, सर्वसम्मत):** 24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़े गए क़ानून यदि अनुच्छेद 14, 19, 21 जैसे मूल अधिकारों के "सार" को नष्ट करें और इससे मूल संरचना को क्षति पहुँचे, तो वे शून्य घोषित हो सकते हैं।

📊 मूल संरचना के कुछ प्रमुख तत्व (न्यायालय द्वारा माने गए)

1. संविधान की सर्वोच्चता; विधि का शासन; शक्तियों का पृथक्करण।
2. न्यायिक पुनरावलोकन — विशेषकर अनुच्छेद 32 और 226।
3. मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों का संतुलन (मिनर्वा मिल्स, 1980)।
4. अनुच्छेद 14, 19, 21 का "सार" (कोएल्हो, 2007); स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव; पंथनिरपेक्षता; संघवाद।
5. संसद की सीमित संशोधन शक्ति — असीमित शक्ति स्वयं मूल संरचना के विरुद्ध।
6. **इंदिरा नेहरू गांधी (1975)** — स्वतंत्र-निष्पक्ष चुनाव और विधि का शासन; **एस.आर. बोम्मई (1994)** — पंथनिरपेक्षता और संघवाद; **एल. चंद्र कुमार (1997)** — न्यायिक पुनरावलोकन।
7. मूल संरचना की कोई **पूरी सूची** संविधान या किसी एक निर्णय में नहीं है — न्यायालय हर मामले में तय करता है।

📖 नौवीं अनुसूची का "सुरक्षा-कवच" कब टूटता है — कोएल्हो का मामला

तमिलनाडु के नीलगिरि ज़िले में **गूडलूर** की "जनमम" ज़मीनों को सरकारी नियंत्रण में लेने के लिए 1969 में एक क़ानून बना। सर्वोच्च न्यायालय ने **1972** में (बालमडीज़ प्लांटेशंस मामले में) इसके उस हिस्से को रद्द कर दिया जो वन-भूमि सरकार में निहित करता था। जवाब में संसद ने **34वें संविधान संशोधन (1974)** से पूरे क़ानून को **नौवीं अनुसूची** में डाल दिया, ताकि इसे मूल अधिकारों के आधार पर चुनौती ही न दी जा सके। ऐसा पहले भी सैकड़ों क़ानूनों के साथ हो चुका था।

इसे चुनौती देने वाले मामले (**आई.आर. कोएल्हो**) में मूल प्रश्न यह था — क्या संसद किसी भी क़ानून को नौवीं अनुसूची में डालकर उसे **हमेशा के लिए** न्यायिक जाँच से बाहर कर सकती है? **11 जनवरी 2007** को **9 न्यायाधीशों** ने **सर्वसम्मति** से कहा — **नहीं**। **24 अप्रैल 1973** (केशवानंद निर्णय) के बाद नौवीं अनुसूची में डाले गए क़ानून की जाँच हो सकती है; यदि वह अनुच्छेद 14, 19, 21 जैसे अधिकारों के **सार** को नष्ट करता है और इससे **मूल संरचना** को क्षति पहुँचती है, तो वह शून्य होगा।

इस तरह नौवीं अनुसूची "स्थायी कवच" न रहकर "सीमित कवच" बन गई। इतने अपवादों और प्रतिबंधों को देखकर ही आलोचक कहते रहे कि भाग 3 में अधिकार कम और सीमाएँ ज़्यादा हैं — अगला खंड इन्हीं आलोचनाओं का है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** अनुच्छेद 31-ख और नौवीं अनुसूची से "मूल संरचना" की सीमा और फिर भाग 3 की आलोचनाओं तक।

📌 **याद रखने लायक बात:** आई.आर. कोएल्हो — 11 जनवरी 2007, 9 न्यायाधीश, सर्वसम्मत; कसौटी-तिथि 24 अप्रैल 1973।



चित्र 3.26: मूल अधिकारों के अपवाद — 31-क, 31-ख, 31-ग — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

17. मूल अधिकारों की आलोचनाएँ (Criticisms)

आलोचना	तर्क
अत्यधिक सीमाएँ (Excessive Limitations)	अनगिनत अपवाद, प्रतिबंध, शर्तें — जसपत रॉय कपूर: इस अध्याय का नाम "मूल अधिकारों पर सीमाएँ" या "मूल अधिकार और उन पर सीमाएँ" होना चाहिए था
सामाजिक-आर्थिक अधिकारों का अभाव	सामाजिक सुरक्षा, काम, रोज़गार, विश्राम और अवकाश का अधिकार — शामिल नहीं (ये नीति निदेशक तत्वों में हैं)
अस्पष्ट भाषा (No Clarity)	"लोक व्यवस्था", "अल्पसंख्यक", "युक्तियुक्त प्रतिबंध" जैसे शब्द परिभाषित नहीं — आइवर जेनिंग्स (Ivor Jennings): संविधान "वकीलों का स्वर्ग (Paradise for Lawyers)"
स्थायित्व नहीं (No Permanency)	संसद घटा/समाप्त कर सकती है — जैसे 1978 में संपत्ति का अधिकार हटाया। "मूल संरचना" ही एकमात्र सीमा
आपातकाल में निलंबन	राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार (अनुच्छेद 20, 21 छोड़कर) निलंबित — "निर्दोष लोगों के अधिकार ख़तरे में"
महँगा उपचार (Expensive Remedy)	न्यायिक प्रक्रिया बहुत महँगी और लंबी — सामान्य नागरिक अदालत नहीं जा सकता
निवारक निरोध (Preventive Detention)	अनुच्छेद 22 — राज्य को मनमानी शक्ति; विश्व का कोई अन्य लोकतांत्रिक देश ऐसा नहीं
कोई सुसंगत दर्शन नहीं	आलोचकों के अनुसार भाग 3 किसी एक स्पष्ट दर्शन पर नहीं टिका — इसमें उन्नीसवीं सदी का उदारवाद भी है और कल्याणकारी राज्य की झलक भी

> *"इसमें उन्नीसवीं सदी के उदारवाद का एक धागा चलता है; आर्थिक प्रश्नों पर कुछ अधिकार सामाजिक नीति के ढाँचे में ढाले गए हैं। (A thread of nineteenth century liberalism runs through it)"* — **सर आइवर जेनिंग्स (Sir Ivor Jennings)**

17.1 आलोचनाओं का उत्तर

आलोचना	उत्तर / बचाव
बहुत ज़्यादा प्रतिबंध	कोई भी अधिकार निरपेक्ष नहीं हो सकता — अमेरिका में भी न्यायालय ने "पुलिस शक्ति" के सिद्धांत से प्रतिबंध गढ़े; भारत ने ये सीमाएँ संविधान में ही लिख दीं ताकि सरकार मनमाने प्रतिबंध न गढ़ सके और न्यायालय उन्हें परख सके। डॉ. आंबेडकर ने संविधान सभा में यही तर्क दिया था।
सामाजिक-आर्थिक अधिकार नहीं	नए राष्ट्र के पास इन्हें तुरंत लागू करने के संसाधन नहीं थे; इसलिए इन्हें भाग 4 में रखा गया। पर न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या से आजीविका, स्वास्थ्य, आश्रय, शिक्षा जैसे अनेक अधिकार भाग 3 में पढ़ लिए; और 21-क (2002) से शिक्षा सीधे मूल अधिकार बनी।
आपातकाल में निलंबन	44वें संशोधन (1978) के बाद 20-21 कभी निलंबित नहीं; 358 सशस्त्र विद्रोह पर लागू नहीं; केवल आपातकाल-संबंधी क़ानून ही संरक्षित।
महँगा उपचार	जनहित याचिका, पत्र-याचिका, निःशुल्क क़ानूनी सहायता (अनुच्छेद 39-क, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987) और लोक अदालतों ने अदालत तक पहुँच आसान की।

📖 "वकीलों का स्वर्ग" — एक शब्द, तीन अर्थ (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

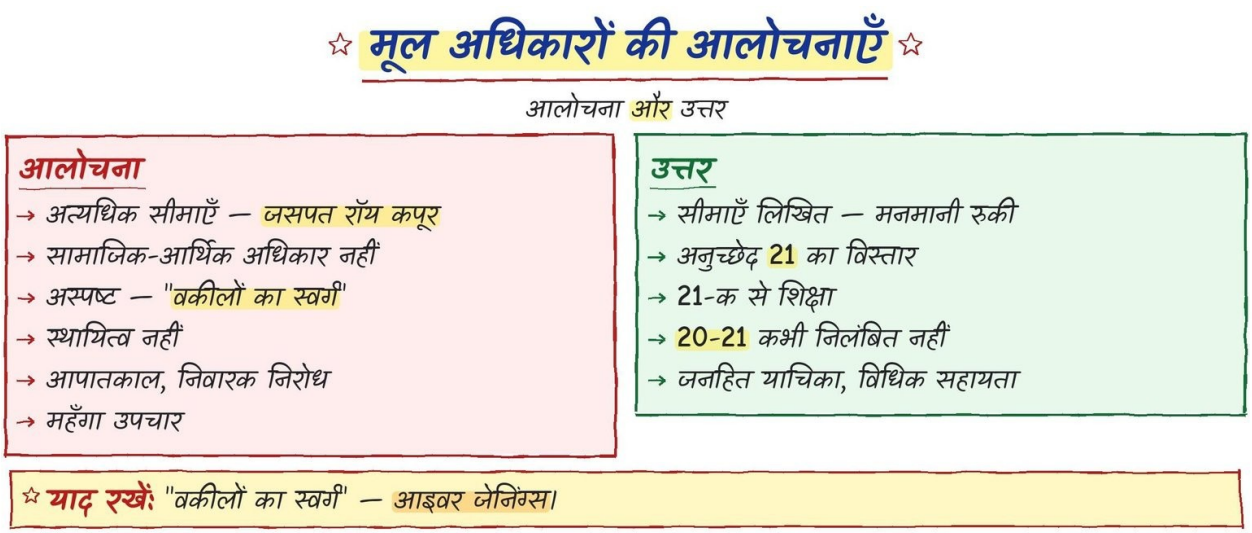
यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। जयपुर के एक विधि महाविद्यालय में प्रोफ़ेसर ने कक्षा से पूछा — "अनुच्छेद 19(2) में **लोक व्यवस्था** लिखा है। बताओ, अगर कोई व्यक्ति चौराहे पर सरकार के विरुद्ध भाषण दे, तो क्या वह लोक व्यवस्था बिगाड़ रहा है?" एक विद्यार्थी ने कहा, "हाँ, भीड़ जमा होगी।" दूसरे ने कहा, "नहीं, जब तक हिंसा न भड़के।" तीसरे ने कहा, "निर्भर करता है — कितनी भीड़, कैसा माहौल, क्या शब्द।"

प्रोफ़ेसर मुस्कराए — "तीनों आंशिक रूप से सही हो। संविधान ने **"लोक व्यवस्था"**, **"युक्तियुक्त"**, **"अल्पसंख्यक"** जैसे शब्दों की परिभाषा नहीं दी। इसलिए हर मामले में वकील बहस करते हैं और न्यायालय तय करता है। इसीलिए एक ब्रिटिश विद्वान **आइवर जेनिंग्स** ने भारतीय संविधान को **"वकीलों का स्वर्ग"** कहा था।"

फिर उन्होंने जोड़ा — "पर यही लचीलापन भाग 3 की ताक़त भी है। अगर हर शब्द पत्थर पर खुदा होता, तो न अनुच्छेद 21 में निजता आती, न जलवायु परिवर्तन से मुक्ति। आलोचना और उत्तर — दोनों को साथ पढ़ो, तभी भाग 3 का **महत्व** समझ आएगा।"

🎯 **इस कहानी से समझें:** मूल अधिकारों की आलोचना (अस्पष्ट भाषा) से उनके लचीलेपन और महत्व तक।

📌 **याद रखने लायक बात:** आइवर जेनिंग्स — भारतीय संविधान "वकीलों का स्वर्ग"; "लोक व्यवस्था", "अल्पसंख्यक" जैसे शब्द परिभाषित नहीं।



चित्र 3.27: मूल अधिकारों की आलोचनाएँ और उनके उत्तर — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

18. मूल अधिकारों का महत्व (Significance)

क्र.	महत्व
1	लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला (Bedrock of Democratic System)
2	व्यक्ति के भौतिक और नैतिक संरक्षण के लिए आवश्यक शर्तें
3	व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शक्तिशाली संरक्षक (Bulwark of Individual Liberty)
4	देश में विधि के शासन (Rule of Law) की स्थापना में सहायक
5	अल्पसंख्यकों और कमज़ोर वर्गों के हितों की रक्षा
6	भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष ढाँचे को मज़बूत करते हैं
7	सरकार की शक्ति की निरंकुशता (Absoluteness) पर अंकुश
8	सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की आधारशिला
9	व्यक्ति की गरिमा और सम्मान सुनिश्चित करते हैं
10	शासन के मामलों में जनता की भागीदारी (बोलने, संगठित होने, सूचना पाने की स्वतंत्रता से) संभव बनाते हैं

मूल अधिकारों का असली महत्व कागज़ पर नहीं, लोगों के जीवन में दिखता है। राजस्थान की एक **साथिन** के साथ हुए अन्याय से पूरे देश की कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षा मिली; फ़ुटपाथ पर रहने वालों को आजीविका का अधिकार मिला; जेल में बरसों से बंद विचाराधीन क़ैदियों को शीघ्र सुनवाई का अधिकार मिला। हर बार किसी पीड़ित ने अनुच्छेद 32 या 226 का दरवाज़ा खटखटाया, और न्यायालय ने अधिकारों का दायरा बढ़ाया — यही भाग 3 की **जीवंतता** है।

> *"अधिकारों की रक्षा क़ानून से नहीं, बल्कि समाज की सामाजिक और नैतिक चेतना से होती है।* (Rights are protected not by law but by the social and moral conscience of society) — **डॉ. भीमराव आंबेडकर (B.R. Ambedkar)**

📖 भटेरी की भंवरी देवी — एक साथिन के संघर्ष से देश भर की महिलाओं की सुरक्षा

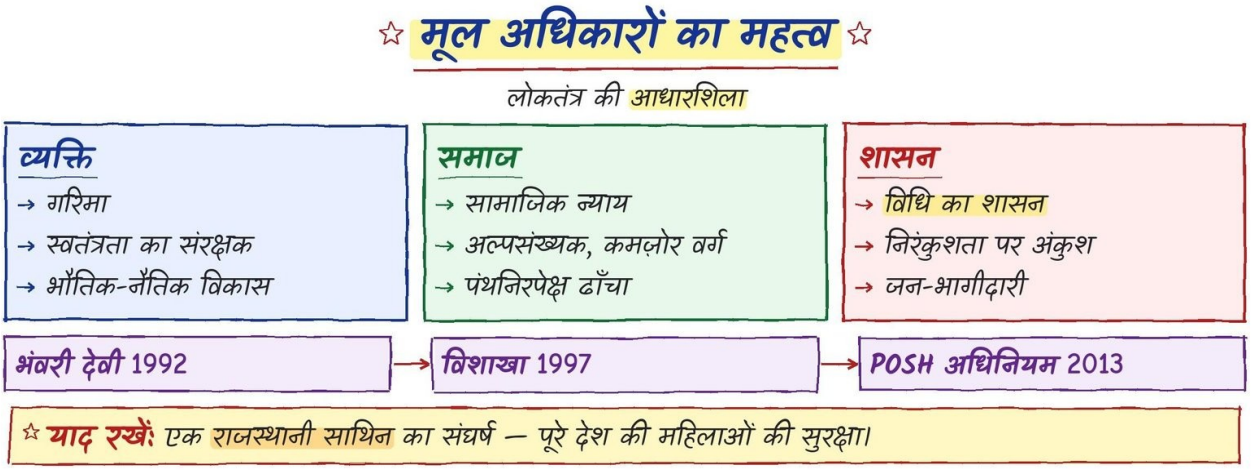
जयपुर से लगभग 55 किलोमीटर दूर **भटेरी** गाँव की **भंवरी देवी** राजस्थान सरकार के महिला विकास कार्यक्रम में **"साथिन"** थीं — उनका काम गाँव में बाल विवाह जैसी कुरीतियों के ख़िलाफ़ जागरूकता फैलाना था। **1992** में आखा तीज के अवसर पर उन्होंने गाँव के एक प्रभावशाली परिवार की एक नौ महीने की बच्ची का विवाह रुकवाने की कोशिश की। बदले में **22 सितम्बर 1992** को उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। निचली अदालत ने 1995 में अभियुक्तों को बरी कर दिया।

यह लड़ाई सिर्फ़ भंवरी देवी की नहीं रही। **"विशाखा"** सहित कई महिला संगठनों ने सर्वोच्च न्यायालय में **जनहित याचिका** दायर की — कामकाजी महिलाओं के **अनुच्छेद 14, 19 और 21** के अधिकार कार्यस्थल पर सुरक्षित नहीं हैं, और इस पर कोई क़ानून भी नहीं है। **13 अगस्त 1997** को मुख्य न्यायाधीश **जे.एस. वर्मा** की पीठ ने अंतरराष्ट्रीय संधि **CEDAW** का सहारा लेकर **"विशाखा दिशानिर्देश"** जारी किए — हर संस्थान में शिकायत समिति, जिसकी अध्यक्ष महिला हो; और ये दिशानिर्देश क़ानून बनने तक बाध्यकारी रहें।

सोलह साल बाद संसद ने इन्हीं दिशानिर्देशों के आधार पर **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013** बनाया। एक गाँव की साथिन के संघर्ष ने दिखाया कि मूल अधिकार किताब के पन्ने नहीं, **जीवित औज़ार** हैं — यही उनका असली महत्व है। अब देखते हैं कि भाग 3 के बाहर संविधान और कौन-से अधिकार देता है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** मूल अधिकारों के महत्व (14, 19, 21 + अंतरराष्ट्रीय संधियाँ) से भाग 3 के बाहर के अधिकारों तक।

📌 **याद रखने लायक बात:** विशाखा बनाम राजस्थान राज्य — 13 अगस्त 1997; आगे POSH अधिनियम 2013।



चित्र 3.28: मूल अधिकारों का महत्व — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

19. भाग 3 के बाहर के अधिकार (Rights outside Part III)

भाग 3 के बाहर भी संविधान में कुछ अधिकार दिए गए हैं। इन्हें **संवैधानिक अधिकार**, **क़ानूनी अधिकार** या **गैर-मूल अधिकार** कहते हैं। ये भी न्यायालय से लागू कराए जा सकते हैं, पर इनके लिए **अनुच्छेद 32** का रास्ता उपलब्ध नहीं।

अधिकार	अनुच्छेद	भाग (Part)
क़ानून के प्राधिकार के बिना कर नहीं वसूला जाएगा	अनुच्छेद 265	भाग 12
क़ानून के प्राधिकार के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा	अनुच्छेद 300-क	भाग 12
भारत के राज्यक्षेत्र में व्यापार-वाणिज्य स्वतंत्र रहेगा	अनुच्छेद 301	भाग 13
लोकसभा और विधानसभा के चुनाव — वयस्क मताधिकार के आधार पर	अनुच्छेद 326	भाग 15

⚠️ महत्वपूर्ण नोट: मूल अधिकार बनाम भाग 3 के बाहर के अधिकार

मूल अधिकार का उल्लंघन — सीधे सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32, जो स्वयं मूल अधिकार है)। भाग 3 के बाहर के अधिकारों का उल्लंघन — अनुच्छेद 32 नहीं; उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) या साधारण वाद के ज़रिए।

🌟 क्या आप जानते हैं? — मत देने का अधिकार मूल अधिकार नहीं

वयस्क मताधिकार (अनुच्छेद 326) संवैधानिक अधिकार है, पर **मत देने का अधिकार** स्वयं **वैधानिक (क़ानूनी) अधिकार** है — जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 से मिलता है (कुलदीप नैयर, 2006)। हाँ, **मत देने का निर्णय व्यक्त करना** (जैसे NOTA चुनना) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता [19(1)(क)] का अंग माना गया (PUCL, 2013)।

☆ भाग 3 के बाहर के अधिकार ☆

संवैधानिक / क़ानूनी अधिकार

अनुच्छेद	अधिकार	भाग
265	क़ानून के बिना कर नहीं	12
300-क	क़ानून के बिना संपत्ति नहीं	12
301	व्यापार-वाणिज्य की स्वतंत्रता	13
326	वयस्क मताधिकार	15

☆ **याद रखें:** उल्लंघन पर अनुच्छेद 32 नहीं — 226 या साधारण वाद; मत देना वैधानिक अधिकार।

चित्र 3.29: भाग 3 के बाहर के अधिकार — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

20. तुलनात्मक दृष्टि, मानवाधिकार एवं नवीनतम न्यायिक विकास (2023-2026)

20.1 दूसरे देशों से तुलना

बिंदु	भारत	अमेरिका	ब्रिटेन	दक्षिण अफ़्रीका
अधिकार कहाँ	संविधान का भाग 3 (लिखित)	अधिकार-पत्र — पहले 10 संशोधन (1791)	कोई लिखित अधिकार-पत्र नहीं; मानवाधिकार अधिनियम 1998, परंपराएँ	संविधान का अध्याय 2 (1996)
प्रतिबंध	संविधान में ही लिखे	न्यायालय ने "पुलिस शक्ति" से गढ़े	संसद सर्वोच्च	सामान्य सीमा-खंड
सामाजिक-आर्थिक अधिकार	मुख्यतः भाग 4 में; कुछ 21 से	लगभग नहीं	साधारण क़ानून से	आवास, स्वास्थ्य, जल — सीधे अधिकार
प्रक्रिया	विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (मेनका के बाद सम्यक जैसी)	विधि की सम्यक प्रक्रिया	संसदीय सर्वोच्चता	सम्यक प्रक्रिया जैसी
उपचार	अनुच्छेद 32/226 — रिट	साधारण न्यायालय	साधारण न्यायालय	संवैधानिक न्यायालय

20.2 मानवाधिकार और भाग 3

भाग 3 के अधिकांश अधिकार **मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (1948)** के अनुरूप हैं — जैसे समानता (UDHR अनुच्छेद 7 ↔ भारत 14), जीवन और स्वतंत्रता (3 ↔ 21), दासता का निषेध (4 ↔ 23), यातना से मुक्ति (5 ↔ 21 और 20), विचार-धर्म की स्वतंत्रता (18 ↔ 25), अभिव्यक्ति (19 ↔ 19(1)(क))। भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए **मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993** बना, जिसके तहत **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) 12 अक्टूबर 1993** को गठित हुआ। 2019 के संशोधन के बाद इसका अध्यक्ष भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश **या** सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश हो सकता है। राज्यों में **राज्य मानवाधिकार आयोग** हैं — राजस्थान में भी।

🔍 आसान परिभाषा: मानवाधिकार (Human Rights)

📘 **परिभाषा:** वे अधिकार जो हर मनुष्य को केवल मनुष्य होने के नाते, बिना किसी देश, जाति, धर्म, लिंग या भाषा के भेद के प्राप्त हैं, और जिन्हें अंतरराष्ट्रीय घोषणाएँ व संधियाँ मान्यता देती हैं; मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 इन्हें जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से जुड़े अधिकार कहता है।

💡 **आसान भाषा में:** वे हक़ जो दुनिया के हर इंसान के हैं — चाहे वह किसी भी देश में हो। 🏠 **उदाहरण:** किसी विदेशी को भी भारत में पुलिस हिरासत में यातना नहीं दी जा सकती — यह उसका मानवाधिकार है, भले वह भारत का नागरिक न हो।

20.3 नवीनतम न्यायिक विकास — 2023 से 2026 तक

तिथि	वाद / घटना	मूल अधिकार पर प्रभाव
3 जनवरी 2023	कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश	19(2) के आधार संपूर्ण; 19 और 21 कुछ स्थितियों में निजी व्यक्तियों पर भी (4:1)
24 जनवरी 2023	कॉमन कॉज़ (संशोधित निर्देश)	"लिविंग विल" की प्रक्रिया आसान
17 अक्टूबर 2023	सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम भारत संघ	विवाह करने का कोई अलग "मूल अधिकार" नहीं; समलैंगिक विवाह को मान्यता देना संसद का विषय
15 फ़रवरी 2024	ADR (चुनावी बॉन्ड)	मतदाता के सूचना के अधिकार [19(1)(क)] के उल्लंघन के कारण योजना रद्द

तिथि	वाद / घटना	मूल अधिकार पर प्रभाव
21 मार्च 2024	एम.के. रणजीतसिंह	जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से मुक्ति — अनुच्छेद 14 और 21
1 अगस्त 2024	पंजाब बनाम दविंदर सिंह	SC/ST में उप-वर्गीकरण वैध (6:1)
8 नवम्बर 2024	AMU बनाम नरेश अग्रवाल	अल्पसंख्यक संस्था की कसौटी; अज़ीज़ बाशा पलटा (4:3)
13 नवम्बर 2024	ध्वस्तीकरण पर दिशानिर्देश	आश्रय का अधिकार (21); बिना 15 दिन की सूचना और सुनवाई के ध्वस्तीकरण नहीं; "कार्यपालिका न्यायाधीश नहीं बन सकती"
जनवरी 2025	तन्वी बहल / राजीब कलिता	PG मेडिकल में निवास-आधारित आरक्षण अनुच्छेद 14 के विरुद्ध; उचित स्वच्छता (शौचालय) की सुविधा अनुच्छेद 21 का अंग
30 अप्रैल 2025	प्रज्ञा प्रसून / अमर जैन	डिजिटल पहुँच का अधिकार — अनुच्छेद 21
29 अक्टूबर 2025	राजस्थान धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम लागू	अनुच्छेद 25 के "प्रचार" और राज्य के "लोक व्यवस्था" विनियमन की बहस
11 मार्च 2026	हरीश राणा बनाम भारत संघ	पहली बार किसी रोगी के लिए जीवन-रक्षक उपचार हटाने की अनुमति — गरिमा के साथ मृत्यु
14 मई 2026	सबरीमला संदर्भ (9 न्यायाधीश)	आवश्यक धार्मिक प्रथा पर सुनवाई पूरी, निर्णय सुरक्षित
29 मई 2026	प्रज्वला बनाम भारत संघ	तस्करी पीड़ितों का पुनर्वास का अधिकार — अनुच्छेद 21 + 23

📖 हंसा मेहता — जिन्होंने "सभी पुरुष" को "सभी मनुष्य" बनाया

हंसा मेहता गुजरात की एक शिक्षाविद् और स्वतंत्रता सेनानी थीं, और भारत की **संविधान सभा** की उन 15 महिला सदस्यों में से एक थीं जिन्होंने संविधान बनाया। **14-15 अगस्त 1947** की आधी रात को संविधान सभा में उन्होंने **"भारत की महिलाओं की ओर से"** राष्ट्रीय ध्वज भेंट किया था।

1947-48 में वे **संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग** में भारत की प्रतिनिधि थीं, जो **मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा** का मसौदा बना रहा था। मसौदे के पहले अनुच्छेद में लिखा था — **"सभी पुरुष स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं" (All men are born free and equal)**। हंसा मेहता ने आपत्ति की कि "पुरुष" शब्द से महिलाएँ बाहर हो जाएँगी। उनके आग्रह पर यह वाक्य बदला गया — **"सभी मनुष्य गरिमा और अधिकारों में स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं" (All human beings are born free and equal in dignity and rights)**।

यही "गरिमा" शब्द आगे चलकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनुच्छेद 21 की व्याख्या का केंद्र बना। भारत का भाग 3 और दुनिया का मानवाधिकार-साहित्य एक-दूसरे से इसी तरह जुड़े हैं। अब पूरे अध्याय को एक नज़र में समेटते हैं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** भारतीय मूल अधिकार और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार (UDHR) के जुड़ाव से पूरे अध्याय के सार तक।

📌 **याद रखने लायक बात:** UDHR अनुच्छेद 1 में "सभी मनुष्य" (All human beings) — हंसा मेहता का योगदान; UDHR 10 दिसम्बर 1948।



चित्र 3.30: तुलना, मानवाधिकार एवं नए निर्णय (2023-2026) — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

21. सभी अनुच्छेद एक नज़र में (अनुच्छेद 12-35) एवं अंतिम बात

अनुच्छेद	विषय
अनुच्छेद 12	राज्य की परिभाषा
अनुच्छेद 13	मूल अधिकारों से असंगत या उनका उल्लंघन करने वाले क़ानून शून्य
अनुच्छेद 14	विधि के समक्ष समानता
अनुच्छेद 15	धर्म/मूलवंश/जाति/लिंग/जन्म-स्थान पर भेदभाव निषेध

अनुच्छेद	विषय
अनुच्छेद 16	लोक नियोजन में अवसर की समता
अनुच्छेद 17	अस्पृश्यता का उन्मूलन
अनुच्छेद 18	उपाधियों का उन्मूलन
अनुच्छेद 19	वाक् एवं अभिव्यक्ति आदि की 6 स्वतंत्रताएँ
अनुच्छेद 20	अपराध सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण
अनुच्छेद 21	जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण
अनुच्छेद 21-क	प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार [86वाँ संशोधन 2002]
अनुच्छेद 22	गिरफ़्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण
अनुच्छेद 23	मानव तस्करी और बलात् श्रम का निषेध
अनुच्छेद 24	कारख़ानों आदि में बच्चों को काम पर लगाने का निषेध
अनुच्छेद 25	धर्म की स्वतंत्रता — अंतःकरण, धर्म मानना, पालन, प्रचार
अनुच्छेद 26	धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 27	किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर अदा करने से मुक्ति
अनुच्छेद 28	कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थिति से मुक्ति
अनुच्छेद 29	अल्पसंख्यकों (नागरिकों के वर्गों) के हितों का संरक्षण
अनुच्छेद 30	अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्था स्थापित और प्रशासित करने का अधिकार
अनुच्छेद 31	संपत्ति का अनिवार्य अर्जन — (44वें संशोधन द्वारा निरसित)
अनुच्छेद 31-क, 31-ख, 31-ग	कुछ क़ानूनों की व्यावृत्ति — संपदा अर्जन आदि; नौवीं अनुसूची; निदेशक तत्व लागू करने वाले क़ानून
अनुच्छेद 32	इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार (रिट)
अनुच्छेद 33	सशस्त्र बलों आदि पर इस भाग के अधिकारों का उपांतरण
अनुच्छेद 34	सैनिक शासन प्रवृत्त होने पर इस भाग पर प्रतिबंध
अनुच्छेद 35	इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए विधान

21.1 महत्वपूर्ण तथ्य एक नज़र में

विषय	तथ्य
भाग और अनुच्छेद	भाग 3, अनुच्छेद 12-35; प्रेरणा — अमेरिकी अधिकार-पत्र; "भारत का मैग्ना कार्टा"
मूल अधिकार उप-समिति	अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी (सलाहकार समिति — सरदार पटेल)
मूल संख्या → वर्तमान	7 → 6 (संपत्ति हटी — 44वाँ संशोधन 1978; अनुच्छेद 300-क)
केवल नागरिकों को	अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30
आपातकाल में कभी निलंबित नहीं	अनुच्छेद 20 और 21 (44वाँ संशोधन)
संविधान की आत्मा और हृदय	अनुच्छेद 32 — डॉ. आंबेडकर
न्यायिक पुनरावलोकन का आधार	अनुच्छेद 13 (और 32, 226)
आरक्षण की 50% सीमा	इंद्रा साहनी 1992 (EWS पर लागू नहीं — जनहित अभियान 2022)
गोपनीयता का अधिकार	पुट्टस्वामी, 24 अगस्त 2017, 9 न्यायाधीश
शिक्षा का अधिकार	अनुच्छेद 21-क, 86वाँ संशोधन 2002, RTE 2009, 1 अप्रैल 2010 से
निवारक निरोध की अधिकतम अवधि (बिना बोर्ड)	3 माह (44वें संशोधन का 2 माह वाला प्रावधान लागू नहीं हुआ)
नौवीं अनुसूची	पहला संशोधन 1951; मूल 13 → अब 284; कोएल्हो 2007 (24.4.1973 की कसौटी)
राजस्थान से जुड़े निर्णय	राजस्थान विद्युत मंडल (1967), ठाकुर अमर सिंहजी (1955), विशाखा (1997), दरगाह कमेटी अजमेर (1961), राजस्थान निजी विद्यालय (2012)

मौलिक अधिकार — 1215 से 2026 तक

1215 — **मैग्ना कार्टा**
राजा भी क़ानून के अधीन — अधिकारों का पहला लिखित दस्तावेज़।

1931 — **कराची प्रस्ताव**
मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम — अध्यक्ष सरदार पटेल।

1950 — **संविधान लागू; गोपालन**
भाग 3 के 7 अधिकार; अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या।

1951 — **पहला संशोधन**
15(4), 19(2) में "लोक व्यवस्था", 31-क, 31-ख, नौवीं अनुसूची।

1973 — **केशवानंद भारती**
मूल संरचना सिद्धांत।

1976 — **ए.डी.एम. जबलपुर**
आपातकाल में अनुच्छेद 21 का प्रवर्तन भी निलंबित माना।

1978 — **मेनका गांधी; 44वाँ संशोधन**
निष्पक्ष प्रक्रिया; संपत्ति हटी; 20-21 सुरक्षित।

1992 — **इंद्रा साहनी**
क्रीमी लेयर, 50% सीमा।

2002 — **86वाँ संशोधन**
अनुच्छेद 21-क — शिक्षा का अधिकार।

2017 — **पुट्टस्वामी**
निजता मूल अधिकार (9 न्यायाधीश)।

2024 — **जलवायु, उप-वर्गीकरण, AMU, आश्रय**
जलवायु दुष्प्रभाव से मुक्ति; SC/ST उप-वर्गीकरण; अल्पसंख्यक कसौटी; ध्वस्तीकरण दिशानिर्देश।

2026 — **हरीश राणा; प्रज्वला**
जीवन-रक्षक उपचार हटाने की पहली अनुमति; तस्करी पीड़ितों का पुनर्वास।

चित्र 3.31: मौलिक अधिकार — 1215 से 2026 तक की समय-रेखा

📖 प्रिया का उत्तर (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है — अध्याय की शुरुआत वाली **प्रिया** की। कुछ हफ़्तों बाद प्रिया की कक्षा में मूल अधिकारों का अध्याय पूरा हुआ। उसने अपनी कॉपी में तीन पंक्तियाँ लिखीं — "मकान-मालिक मुझे बाहर का बताकर नहीं निकाल सकता: भारत में कहीं भी रहना-बसना मेरा अधिकार है **(19(1)(ङ))**। रवि को बिना कारण बताए नहीं रखा जा सकता: उसे कारण जानने, वकील से मिलने और 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है **(22)**। सहेली के परिवार को मंदिर से रोकना अपराध है **(17, 25(2)(ख))**।"

फिर उसने चौथी पंक्ति जोड़ी — "पर अधिकार असीम नहीं। रवि की पोस्ट अगर हिंसा भड़काती, तो उस पर **युक्तियुक्त प्रतिबंध** लग सकता था। और मेरे अधिकार के साथ मेरा **कर्तव्य** भी है — दूसरों के अधिकारों का सम्मान।" शिक्षक ने कॉपी देखी और लिखा — "यही भाग 3 है: **अधिकार, उनकी सीमाएँ और उनका उपचार**।"

प्रिया ने तय किया कि वह अपने मोहल्ले की लड़कियों को भी ये बातें बताएगी — क्योंकि जैसा डॉ. आंबेडकर ने कहा था, अधिकारों की असली रक्षा **समाज की जागरूकता** से होती है। अगले अध्याय में हम संविधान के उस भाग को पढ़ेंगे जो राज्य को बताता है कि उसे **क्या करना चाहिए** — नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य।

🎯 **इस कहानी से समझें:** पूरे अध्याय का व्यावहारिक सार (अधिकार + प्रतिबंध + उपचार + कर्तव्य) और अध्याय 04 से जुड़ाव।

📌 **याद रखने लायक बात:** भाग 3 = अधिकार + युक्तियुक्त प्रतिबंध + संवैधानिक उपचार (अनुच्छेद 32)।

📌 अंतिम बात

1. मूल अधिकार भाग 3 (अनुच्छेद 12-35) में वर्णित हैं; मूलतः 7 थे, 44वें संशोधन 1978 ने संपत्ति का अधिकार हटाकर अब 6 मूल अधिकार कर दिए — शेष अनुच्छेद 300-क के तहत केवल क़ानूनी अधिकार।

2. अनुच्छेद 12 "राज्य" को व्यापक अर्थ में परिभाषित करता है; अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन स्थापित करता है — पृथक्करणीयता, ग्रहण, त्याग जैसे सिद्धांत इससे जुड़े हैं।

3. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18) — विधि का शासन, युक्तियुक्त वर्गीकरण, आरक्षण प्रावधान (मंडल 1979, इंद्रा साहनी 1992, EWS 2019), अस्पृश्यता एवं उपाधि उन्मूलन को कवर करता है।

4. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22) — 6 मूल स्वतंत्रताएँ, गोपालन (1950) से मेनका गांधी (1978) तक अनुच्छेद 21 की क्रांतिकारी व्याख्या, पुट्टस्वामी (2017) में गोपनीयता को मूल अधिकार घोषित करना, तथा निवारक निरोध के प्रावधान शामिल हैं।

5. शोषण-विरुद्ध (अनुच्छेद 23-24) एवं धर्म की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25-28) — बेगार/बलात् श्रम/बाल श्रम निषेध तथा अंतःकरण, आचरण एवं प्रबंधन की धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं।

6. सांस्कृतिक-शैक्षणिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30) अल्पसंख्यकों की भाषा-संस्कृति व शैक्षणिक संस्था स्थापना अधिकार की रक्षा करते हैं; अनुच्छेद 32 — डॉ. आंबेडकर के अनुसार "संविधान की आत्मा" — 5 प्रकार की रिट प्रदान करता है।

7. अनुच्छेद 33-35 सशस्त्र बलों, सैनिक शासन एवं संसदीय विधायी शक्ति से जुड़े विशेष प्रावधान हैं; अनुच्छेद 31-क, 31-ख, 31-ग मूल अधिकारों के अपवाद हैं जो केशवानंद भारती (1973) के मूल संरचना सिद्धांत की सीमा में ही मान्य हैं।

8. मूल अधिकार-निदेशक तत्व संशोधनीयता संघर्ष — चंपकम दोराईराजन (1951) → पहला संशोधन → गोलकनाथ (1967) → 24वाँ संशोधन (1971) → केशवानंद भारती (1973, मूल संरचना) → 42वाँ संशोधन (1976) → मिनर्वा मिल्स (1980, मूल अधिकार-निदेशक तत्व संतुलन) — यह क्रम संविधान की सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक-विधायी टकराव-गाथा है।

9. राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 358 केवल अनुच्छेद 19 को स्वतः निलंबित करता है (युद्ध/बाह्य आक्रमण में), जबकि अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति आदेश से अन्य मूल अधिकारों (अनुच्छेद 20, 21 छोड़कर) के प्रवर्तन को निलंबित करता है — ए.डी.एम. जबलपुर केस (1976) के दुरुपयोग के बाद 44वें संशोधन ने अनुच्छेद 20-21 को स्थायी संरक्षण दिया।

10. मूल अधिकार न्यायोचित, कुछ हद तक सीमित तथा संशोधनीय (मूल संरचना की सीमा में) हैं — फिर भी ये लोकतंत्र की आधारशिला, व्यक्तिगत गरिमा और विधि के शासन के प्रमुख संरक्षक हैं।

11. मूल अधिकार जड़ नहीं, जीवंत हैं — 2023 से 2026 के बीच ही न्यायालय ने जलवायु परिवर्तन से मुक्ति, डिजिटल पहुँच, आश्रय, तस्करी-पीड़ितों के पुनर्वास और गरिमापूर्ण मृत्यु जैसे पहलुओं को अनुच्छेद 21 में स्पष्ट किया।

📌 अंतिम बात — मुख्य शब्द, भाग-वार

भाग A के मुख्य शब्द — राज्य की परिभाषा (अनुच्छेद 12) | न्यायिक पुनरावलोकन | पृथक्करणीयता | ग्रहण का सिद्धांत | त्याग का सिद्धांत | विधि के समक्ष समानता | युक्तियुक्त वर्गीकरण | क्रीमी लेयर | EWS | मंडल आयोग | इंद्रा साहनी केस | अस्पृश्यता उन्मूलन | उपाधि उन्मूलन | विधि का शासन | चंपकम दोराईराजन केस | गोलकनाथ केस | 24वाँ संशोधन | केशवानंद भारती | मिनर्वा मिल्स | मूल संरचना सिद्धांत।

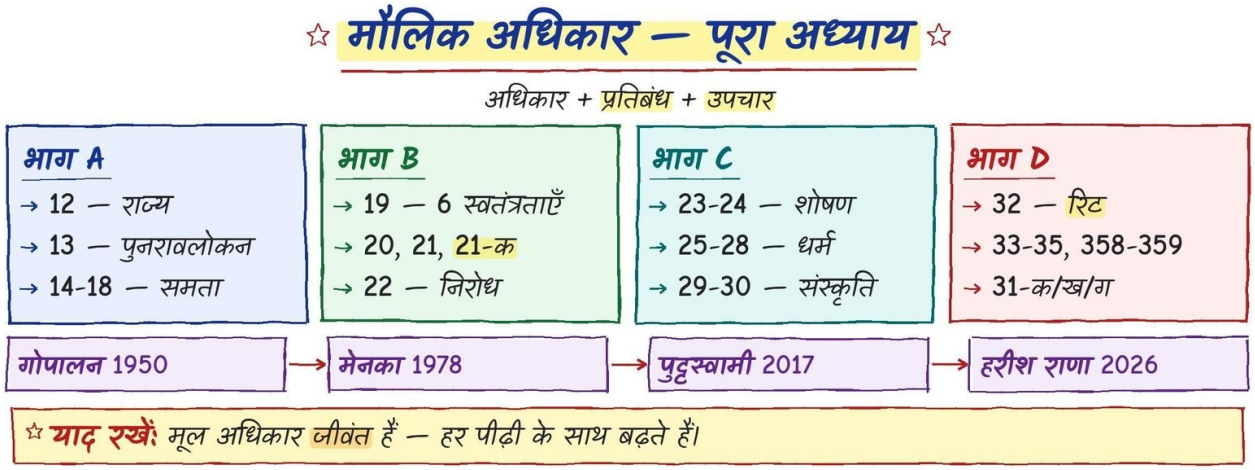
भाग B के मुख्य शब्द — वाक् स्वतंत्रता | युक्तियुक्त प्रतिबंध | भूतलक्षी क़ानून | दोहरा दंड | आत्म-अभिशंसन | गोपालन केस | मेनका गांधी केस | विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया | विधि की सम्यक प्रक्रिया | गोपनीयता का अधिकार | शिक्षा का अधिकार | निवारक निरोध | सलाहकार बोर्ड | निष्क्रिय इच्छामृत्यु | श्रेया सिंघल केस | केदारनाथ सिंह केस | सेल्वी केस।

भाग C के मुख्य शब्द — बेगार | बलात् श्रम | बाल श्रम | अंतःकरण की स्वतंत्रता | धर्म प्रचार | धार्मिक संप्रदाय | कर निषेध | धार्मिक शिक्षा | अल्पसंख्यक अधिकार | भाषा-लिपि-संस्कृति संरक्षण।

भाग D के मुख्य शब्द — संवैधानिक उपचार | रिट | बंदी प्रत्यक्षीकरण | परमादेश | प्रतिषेध | उत्प्रेषण | अधिकार-पृच्छा | सशस्त्र बल | सैनिक शासन | संपत्ति का अधिकार | अनुच्छेद 300-क | नौवीं अनुसूची | मूल संरचना | आई.आर. कोएल्हो केस | केशवानंद भारती | अनुच्छेद 358 | अनुच्छेद 359 | ए.डी.एम. जबलपुर केस | राष्ट्रीय आपातकाल — इन सभी को ऊपर विस्तार से समझाया गया है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — अगले अध्याय से जुड़ाव

भाग 3 राज्य को बताता है कि उसे **क्या नहीं करना** है (नकारात्मक दायित्व), जबकि भाग 4 बताता है कि उसे **क्या करना चाहिए** (सकारात्मक दायित्व), और भाग 4-क नागरिकों के **मूल कर्तव्य** बताता है। तीनों को साथ पढ़ने पर ही संविधान का "कल्याणकारी लोकतंत्र" वाला चित्र पूरा होता है — अध्याय 04 इसी का है।



चित्र 3.32: मौलिक अधिकार — पूरा अध्याय एक नज़र में — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

NIEOM
ACADEMY
New India Education by Omkar Sir